Oliveira Cardoso

Oliveira Cardoso, Carvalho de Brito,
Libardi Comarela e Zavarize Advogados

Relatório de processos da Extrafruti - área trabalhista

Relatório de processos da Extrafruti - área trabalhista

Processo:	1.0010944
Números:	**Número antigo:** 14152.178633/2022-17 **MTE:** 22.433.675-4
Título:	AUTO DE INFRAÇÃO - DOCUMENTO FISCAL nº 22.433.675-4 - FGTS
Órgão:	0 º Administrativo Ministério do Trabalho e Emprego, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Auto de Infração
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESPÍRITO SANTO
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	03/11/2022 (CJ): Trata-se notificação de Auto de Infração para que o sujeito passivo realize o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, dos valores supostamente devidos de FGTS. 20/03/2023 (CJ): Defesa protocolada. 04/02/2025 (CJ): Processo aguardando retorno da reanálise. 22/02/2025 (CJ): Processo Ag. envio - p/ análise de recurso ofício (2ª instância).

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 0,00 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0010945
Números:	**Número antigo:** 14152.178643/2022-52 **MTE:** 22.433.685-1
Título:	AUTO DE INFRAÇÃO nº 22.433.685-1 - FGTS
Órgão:	0 º Administrativo Ministério do Trabalho e Emprego, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Auto de Infração
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESPÍRITO SANTO
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	03/11/2022 (CJ): Trata-se notificação de Auto de Infração para que o sujeito passivo realize o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, dos valores supostamente devidos de FGTS. 20/03/2023 (CJ): Defesa protocolada. 07/07/2023 (CJ): Envio para análise. 04/02/2025 (CJ): Processo aguardando retorno da reanálise. 22/02/2025 (CJ): Processo Ag. envio - p/ análise de recurso ofício (2ª instância).

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 6.908,76 (Determinada)	R$ 8.323,99	R$ 3.912,28	R$ 0,00	R$ 12.236,27	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 6.908,76	R$ 8.323,99	R$ 3.912,28	R$ 0,00	R$ 12.236,27	R$ 0,00

Processo:	1.0010946
Números:	**Número antigo:** 14185.027504/2022-84 **MTE:** 202.544.541
Título:	AUTO DE INFRAÇÃO - NDFCL nº 202.544.541 - FGTS
Órgão:	0 º Administrativo Ministério do Trabalho e Emprego, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Auto de Infração
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESPÍRITO SANTO
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	03/11/2022 (CJ): Trata-se notificação de Auto de Infração para que o sujeito passivo realize o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, dos valores supostamente devidos de FGTS. 20/03/2023 (CJ): Defesa protocolada. 04/02/2025 (CJ): Processo aguardando retorno da reanálise. 24/02/2025 (CJ): Processo Ag. pagamento / recurso. 28/02/2025(BM): Protocolado recurso administrativo nos autos. 11/08/2025 (CJ): Processo enviado para análise de admissibiliddae de recurso em 04/08/2025.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 306.401,03 (Determinada)	R$ 369.165,90	R$ 173.507,97	R$ 0,00	R$ 542.673,87	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 306.401,03	R$ 369.165,90	R$ 173.507,97	R$ 0,00	R$ 542.673,87	R$ 0,00

Processo:	1.0011224
Números:	**Número CNJ:** 0000365-46.2023.5.17.0003
Título:	HORAS EXTRAS - INTERVALOS INTERJORNADAS E INTRAJORNADA
Órgão:	3 ª Vara do Trabalho Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	JOSE CARLOS SILVA DE JESUS
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível

Observações:

18/04/2023 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por José Carlos Silva de Jesus em face de Extrafruti S/A - Comércio de Hortifrutigranjeiros. O reclamante alega que foi contratado pela empresa BATALHA COMÉRCIO E REP LTDA. em 01.09.2006 com jornada de trabalho de 8h:00min (oito) horas diárias de segunda a sexta e aos sábados de 8h:00min as 13h:00min. Em decorrência de suposta sucessão de empresas os registros na CTPS passaram para ser feitos pela reclamada. O rompimento do contrato de trabalho ocorreu por dispensa sem justa causa no dia 17.01.2022. Em razão da dispensa requer o pagamento da diferança das horas-extras trabalhadas após a 8ª diária de segunda a sexta feira e aos sábados, horas intrajornadas, intervalo interjonada, pagamentos de feriados e seus devidos reflexos, apresentação dos recibos de pagamento e cartões de ponto, equiparação salarial e custas e honorários advocatícios.

18/04/2023 (CJ): Designada audiência inicial para o dia 31/05/2023, as 14h50.

24/04/2023 (CJ): Publicada intimação - De ordem, fica o(a) reclamante, por seu(s) patrono(s), intimado(a) para comparecer à audiência INICIAL designada para o dia 31/05/2023 14:50 na modalidade PRESENCIAL, na forma do art.844 da CLT.

31/05/2023 (BM) - Audiência inicial realizada. Deferido prazo de 05 dias para complementação da defesa/manifestação de documentos acostados aos autos com a inicial, em sigilo. Audiência de instrução designada para 23/08/2023 às 15:10hs.

23/08/2023 (IAC): Realizada a instrução, colhida a prova oral, após o prazo, os autos irão conclusos para sentença. Prazo para razões finais em 05 dias.

26/10/2023 (CJ): Publicada sentença - À face do exposto, acolho, parcialmente, os pedidos aduzidos na inicial, para condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante os valores indicados na planilha anexa à sentença, da qual faz parte integrante, no prazo de oito dias após o trânsito em julgado, referente às verbas deferidas e que constam da fundamentação.Incidência de contribuições previdenciárias nos termos do artigo 28 da Lei 8.212/91 e Súmula 368 do TST. Em relação ao Imposto de Renda, observe-se a Instrução Normativa RFB 1500, de 29/10/2014.Para atualização dos valores devidos devem ser aplicados oIPCA-E na fase pré-judicial, além dos juros previstos no artigo 39 da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária.Honorários periciais contábeis, fixados em R$ 800,00, pela demandada. Custas processuais pela Reclamada no importe de R$ 944,42,calculadas sobre o valor da condenação, no importe de R$ 47.221,17.No intuito de estimular o cumprimento espontâneo da decisão sem inviabilizar as atividades do Reclamado, faculta-se ao réu, sob autorização do parágrafo primeiro do art. 832, CLT, que municia o julgador de poderes para fixar oprazo e as condições para cumprimento da sentença, assim como, por aplicação analógica do art. 916, NCPC, a satisfação do crédito ora reconhecido em parcelas,desde que o réu não recorra da presente decisão. Desta feita, autoriza-se o pagamento do valor reconhecido supra em seis parcelas de idêntico valor, efetuando o pagamento dos consectários – verbas previdenciária e fiscal na forma da lei (acaso existentes) e as custas processuais – ao final, desde que faça opção no prazo de cinco dias, contados do trânsito em julgado, e deposite em juízo, em dez dias, contados do protocolo da opção,a primeira parcela e as subsequentes em interregnos de 30 dias.

31/10/2023 (IAC): Alterada a provisão conforme a sentença prolatada e critérios do cliente.

11/12/2023 (CJ): Publicada intimação - Portanto, conheço os Embargos Declaratórios interpostos, para REJEITÁ-LOS, no mérito, conforme fundamentação supra.

09/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Recebo o recurso ordinário interposto pelo reclamante exibido em id:435bb78. Ao recorrido.

04/03/2024 (CJ): Publicada intimação - Tomar ciência do(a) Intimação de ID 7fd2326.

20/03/2024 (CJ): Distribuído recurso em 19/03/2024.

17/06/2024 (CJ): Publicada intimação - Pauta de Julgamento PAUTA VIRTUAL: início em 27/06/2024 (quinta-feira), às 13h30min, encerramento em 02/07/2024 (terça-feira), às 13h30min. JULGAMENTO PRESENCIAL DAS SUSTENTAÇÕES ORAIS: 27/06/2024 (terça-feira), às 13h30min.

18/06/2024 (CJ): Publicada intimação - Sessão Extraordinária da 1ª Turma Pauta de Julgamento Normal PAUTA VIRTUAL: início em 27/06/2024 (quinta-feira), às 13h30min, encerramento em 02/07/2024 (terça-feira), às 13h30min.

05/07/2024 (CJ): Publicado acórdão - ACORDAM os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Sessão Extraordinária Virtual, com início em 27/06/2024, às 13h30min, e término em 02/07/2024, de forma presencial para os processos em que houve pedido de sustentação oral, sob a Presidência da Exma. Desembargadora Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi, com a participação dos Exmos. Desembargadores Cláudio Armando Couce de Menezes e Valdir Donizetti Caixeta e do douto representante do Ministério Público do Trabalho, Procurador José Pedro dos Reis; por unanimidade, não conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamada, por deserção, nos termos da fundamentação; conhecer do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, dar parcial provimento para deferir as horas extras pleiteadas, observando-se os parâmetros fixados na fundamentação. Arbitrado à condenação o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com custas pela reclamada, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Presença da Dra. Levina Maria Barros Libório, pelo reclamante.

09/07/2024 (MSJ): Alterada a provisão conforme acórdão e critérios do cliente.

18/07/2024 (MJ): Protocolado recurso de revista.

01/08/2024 (CJ): Publicada decisão - DENEGO seguimento ao recurso de revista.

13/08/2024 (RAVL): Protocolo de agravo de instrumento em recurso de revista.

16/08/2024 (CJ): Publicada intimação - Tomar ciência do(a) Intimação de ID 80e4794.

09/09/2024 (CJ): Recurso distribuído em 06/09/2024.

22/10/2024 (CJ): Publicada intimação - Tomar ciência do(a) Intimação de ID 33670ee.

25/11/2024 (CJ): Publicada intimação - De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Ministro(a) Relator (a), e em cumprimento ao art. 1021, §2º do CPC, Art 266 do RITST e da IN 39/TST, ficam as partes Agravadas intimadas para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do recurso de Agravo interposto.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 1.900.000,00 (Determinada)	R$ 2.220.650,57	R$ 932.673,24	R$ 0,00	R$ 3.153.323,81	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 100.000,00	R$ 116.876,35	R$ 49.088,07	R$ 0,00	R$ 165.964,42	R$ 0,00

Processo:	1.0011587
Números:	**Número CNJ:** 0000597-40.2023.5.17.0009
Título:	CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RESCISÃO POR MORTE
Órgão:	9 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Consignação em Pagamento
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	WEBERSON HELI PEREIRA DE SOUZA
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	07/06/2023 (CJ): Trata-se de ação de consignação em pagamento. A Consignante contratou o de cujos no dia 02/12/2021. Ocorre que no dia 02/06/2023, conforme Certidão de Óbito em anexo, o de cujos veio a falecer, razão pela qual se extinguiu o seu contrato de trabalho. O valor envolvido foi considerado o valor da causa R$ 2.912,61. 07/06/2023 (CJ): Audiência una designada para 07/08/2023, às 13:20 - PRESENCIAL 07/08/2023 (RAVL): Audiência UNA. Ausente espólio do Weberson. Determinada citação por oficial de justiça. Prazo de 5 dias para juntada de CCT e apólice de seguro de vida. Determinada intimação do MP ante existência de herdeira menor. Audiência redesignada para o dia 18/09/2023. 08/08/2023 (KP): Protocolada manifestação nos autos com os documentos do Extrafruti. 23/08/2023 (CJ): Publicada decisão - indefiro por ora a liberação dos valores requeridos. Aguarde-se a audiência já designada e a resposta do INSS. 18/09/2023 (IAC): Audiência realizada sem acordo entre as partes. Autos conclusos para sentença 28/09/2023 (RAVL): Protocolo de juntada de documentos 30/04/2024 (CJ): Publicada sentença - Ante o exposto, julgo PROCEDENTESos pedidos formulados pela c o n s i g n a n t e E X T R A F R U T I S . A . C O M E R C I O D E HORTIFRUTIGRANJEIROS para declarar extinta a obrigação de pagar as verbas rescisórias devidas ao empregado falecido, Sr.WEBERSON HELI PEREIRA DE SOUZA, constantes do TRCTId. 85deada, cujo valor foi depositado neste Processo, devendo ser liberado em favor de sua filha menor,VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA,representada legalmente por sua tia paterna, MILEIDE SEBASTIANA DE SOUZA CARREIRO, na qualidade de descendente,tudona forma da fundamentação supra que passa a integrar o presente dispositivo. A Secretaria: diligencie-se junto à CEF a abertura da conta poupança em nome da herdeira menor, como já determinado nos autos; - deverá expedir alvará para saque dos valores depositado nos autos, bem como alvará para levantamento do FGTS (CTPS 8932808, 0050, MG)e PIS (165.88585.33-1) à herdeira supracitada (lembrando que esta decisão tem força de alvará por motivo de economia processual), transferindo tais valores para a conta poupança em nome da menor. - deverá oficial a seguradora Tokio Marine, com urgência, para depositar tais valores decorrentes do seguro de vida do Sr. WEBERSON HELI PEREIRA DE SOUZA (CPF 090-758.296-63) em conta à disposição deste Juízo (que deverão igualmente ser colocados em conta poupança à disposição da filha menor destacada alhures), sob pena de penhora forçada. Defiro a gratuidade de justiça. Custas pelo Espólio, calculadas sobre o valor da condenação de R$2.912,61, no valor de R$58,25, dispensado. Intimem-se. 24/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Fica(m) o(s) advogado(s) da(s) parte(s) CONSIGNATÁIA intimado(s) para:- Informar dados bancários para expedição de alvarás (de verbas rescisórias e de FGTS). Para alvará de FGTS, informar dados bancários de titularidade da menor. 21/06/2024 (CJ): Publicada intimação - Informar dados de poupança e CPF da menor VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA para fins de expedição de alvará de FGTS/PIS e depósito da seguradora, conforme sentença (Id. 0da295b). 06/11/2024 (CJ): Publicada intimação - Renove-se o expediente de id f99a435 por Carta Precatória Executória, solicitando ao MM Juízo Deprecado que determine, via expedição de mandado de intimação a ser cumprido por oficial de justiça, que a seguradora deposite os valores decorrentes do seguro de vida do Sr. WEBERSON HELI PEREIRA DE SOUZA (CPF 090-758.296-63) em conta à disposição deste Juízo no prazo de 10 dias, sob pena de penhora forçada, conforme sentença que segue anexa (https://pje.trt17.jus.br/pjekz/validacao/24043013494697600000034136634?instancia=1). Informações adicionais: EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, fatura n.º 7683786, ramo 0993, apólice n.º 390896, com vencimento em 25/06/2023. Por celeridade processual atribuo à presente decisão força de ofício, a ser cumprido mediante a expedição da carta precatória. A Secretaria do Juízo deverá ainda dar ciência à seguradora sem prejuízo da expedição da carta precatória via e-mail: ana.bernardes@tokiomarine.com.br.

23/02/2026 (CJ): Publicada intimação - Intime-se a consignante, por seus advogados, para comprovar nos autos o envio dos documentos solicitados pela seguradora Tokio Marine em ofício constante da Carta Precatória #id:dd3938d (I. Faturamento; II. Condições particulares; III. Cartão proposta; IV. Declaração pessoal de saúde do de cujus), bem como para juntar aos autos o protocolo de abertura do sinistro. Prazo de 10 dias. Cientes as partes, pelo DJEN.

14/09/2026 (RAVL): Protocolo de manifestação e juntada de documentos.

29/09/2026 (RAVL): Protocolo de manifestação complementar com novos esclarecimentos e documentos.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 2.912,61 (Determinada)	R$ 3.367,68	R$ 1.347,07	R$ 0,00	R$ 4.714,75	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0012038
Números:	**Número CNJ:** 0000713-49.2023.5.17.0008
Título:	RESCISÃO INDIRETA - VERBAS RESCISÓRIAS - INTERVALO INTRAJORNADA - HORAS EXTRAS - DANOS MORAIS
Órgão:	8 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	ALAN ROGERS ANTUNES DOS SANTOS
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível

21/07/2023 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista movida por ALAN ROGERS ANTUNES DOS SANTOS em face de EXTRAFRUTI S/A em que o reclamante relata que foi contratado pela 1ª Reclamada na função VIGILANTE, em 22/02/2018. Alega que prestou serviços em favor do Extrafruti no período de 2021 até fevereiro de 2023. Pleiteia rescisão indireta, sob alegação de ausência de depósito sem FGTS e salários em atraso, pagamento de verbas rescisórias e 477 da CLT, fornecimento de guia para levantamento FGTS e seguro desemprego indenizado; pagamento de intervalo intrajornada; benefícios da CCT; dano moral; condenação subsidiária da 2ª, 3ª e 4ª Reclamadas.

21/07/2023 (CJ): Audiência inicial designada para 22/08/2023, às 13:20.

22/08/2023 (CJ): Apresentada contestação da EXTRAFRUT

22/08/2023 (BM): Realizada audiência inicial, com designação de audiência de instrução para dia 09/10 às 14:40hs.

09/10/2023 (CJ): Realizada audiência. Adiada para 05/12/2023, 14:20 horas.

05/12/2023 (MSJ): Realizada audiência de instrução sem acordo entre as partes, colhida prova oral e autos conclusos para sentença.

07/03/2024 (CJ): Publicada sentença - POSTO ISSO, rejeito as preliminares; e, no mérito, rejeito os pleitos formulados em face de LOJAS AVENIDA S.A.; e acolho em parte os pedidos da reclamação trabalhista que ALAN ROGERS ANTUNES DOS SANTOS move em face de VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME, EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,para condenar os reclamados, estes 02 (dois) últimos, de forma subsidiária e nos períodos insertos nos tópicos específicos, em 08 (oito) dias, a cumprirem as obrigações estampadas na fundamentação, que passa a integrar o presente dispositivo. Sentença líquida lastreada na Recomendação CGJT n° 01/2014, nos artigos 491 e 492 do CPC, e, ainda, no § 6º do artigo 879 da CLT , incidindo juros simples e correção monetária na forma da lei, de acordo com os cálculos insertos nas planilhas disponibilizadas nos autos e que constituem parte integrante desta sentença.Honorários periciais contábeis pelos demandados, ora fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo em vista o trabalho apresentado e o tempo despendido na confecção dos cálculos, a teor do Provimento Consolidado nº 01/2005. Desde já fixo que, em razão de sua incompatibilidade com o processo trabalhista, na execução não será aplicada a multa prevista no § 1º do artigo 523 do CPC. Custas de R$5.503,52,pelos réus remanescentes, calculadas sobre o valor da condenação, R$275.176,07. Dispensado o 4º (quarto) reclamado do pagamento, com fulcro no artigo 790-A, da CLT. Em observância à garantia constitucional da razoável duração do processo, como meio de celeridade e eficiência, esta sentença tem força de ofício perante a Gerência Regional do Trabalho e Emprego, para habilitação do autor nas benesses do seguro-desemprego, se preenchidos os requisitos legais; bem assim de alvará judicial para levantamento dos valores porventura depositados em sua conta vinculada do FGTS, sendo que o obreiro deverá comprovar o valor sacado a tal título no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se as partes.

/ (IAC): Alterada a provisão conforme a sentença prolatada e critérios do cliente.

20/03/2024(BM): Protocolado recurso ordinário nos autos.

01/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Recebo os recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pelos reclamados, porque atendidos os pressupostos objetivos de admissibilidade. Com a publicação desta decisão no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho - DEJT, fica(m) a(s) parte(s) recorrida(s) intimada(s) para apresentar contrarrazões, no prazo de 8 dias. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo para sua apresentação in albis, remetam-se os autos ao E. TRT.

12/04/2024 (RAVL): Contrarrazões de RO

30/04/2024 (CJ): Distribuído recurso em 27/04/2024.

02/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Pauta de Julgamento Sessão Extraordinária da 1ª Turma Pauta de Julgamento Normal PAUTA VIRTUAL: início em 11/07/2024 (quinta-feira), às 13h30min, encerramento em 16/07/2024 (terça-feira), às 13h30min. JULGAMENTO PRESENCIAL DAS SUSTENTAÇÕES ORAIS: 16/07/2024 (terça-feira), às 13h30min.

23/07/2024 (CJ): Publicado acórdão - ACORDAM os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Sessão Extraordinária Virtual, com início em 11/07/2024, às 13h30min, e término em 16/07/2024, de forma presencial para os processos em que houve pedido de sustentação oral, sob a Presidência do Exmo. Desembargador Cláudio Armando Couce de Menezes, com a participação dos Exmos. Desembargadores Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi, Alzenir Bollesi de Plá Loeffler e Valdir Donizetti Caixeta e do douto representante do Ministério Público do Trabalho, Procurador João Hilário Valentim; por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso ordinário do reclamante, exceto quanto às seguintes causas de pedir elencadas para os danos morais, por inovação recursal, porquanto não ventiladas na inicial: ausência de pagamento das verbas rescisórias e descontos indevidos nos salários; conhecer do recurso ordinário da 3ª reclamada; conhecer do recurso ordinário do 4º reclamado; no mérito, por unanimidade, dar parcial provimento aos recursos do reclamante e da 3ª reclamada e negar provimento ao recurso do 4º reclamado, nos termos da fundamentação supra que integra este dispositivo.

Observações:

Custas pelos reclamados no importe de R$ 6.000,00, calculadas sobre o valor da condenação, ora majorado para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

26/07/2024 (MSJ): Alterada a provisão conforme acórdão prolatado e critérios do cliente.

05/08/2024(BM): Protocolado recurso de revista nos autos.

27/09/2024 (CJ): Publicado acórdão - ACORDAM os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Sessão Extraordinária Virtual em Mesa, com início em 19/09/2024, às 13h30min, e término em 24/09/2024, às 13h30min, sob a Presidência da Exma. Desembargadora Alzenir Bollesi de Plá Loeffler, com a participação dos Exmos. Desembargadores Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi e Valdir Donizetti Caixeta e do douto representante do Ministério Público do Trabalho, Procurador José Pedro dos Reis; por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo 4º reclamado; no mérito, negar-lhes provimento.

09/10/2024 (JP): Protocolada ratificação ao Recurso de revista.

06/11/2024 (CJ): Publicada intimação - Considerando que o instrumento de mandato do recorrente (Id bc21d12), outorgado ao Ilmo. Dr. NEIMAR ZAVARIZE, subscritor do recurso de revista de Id 00e6312, não se reveste de validade, porque não contém qualquer identificação do representante legal da pessoa jurídica outorgante do mandato (Súmula 456, I, do C. TST), intime-se a parte recorrente para sanar a irregularidade de representação, em cinco dias, sob pena de não seguimento de seu recurso de revista, nos termos do artigo 76 do CPC/2015, da Súmula 456, III/TST e da Súmula 383, II/TST. Decorrido o prazo, façam novamente conclusos os autos à Assessoria de Revista para análise.

14/11/2024 (JP): Protocolada juntada de procuração e documentos.

25/11/2024 (CJ): Publicada decisão - DENEGO seguimento ao recurso de revista. Publique-se e intimem-se.

06/12/2024 (RAVL): Protocolo de agravo de instrumento

21/01/2025 (CJ): Publicada decisão - Mantenho a decisão agravada. Notifique(m)-se o(s) agravado(s) para contraminutar(em) o agravo de instrumento e contra-arrazoar(em) o recurso principal. Após, ao Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, com nossas homenagens de estilo.

27/02/2025 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000713-49.2023.5.17.0008 distribuído para Presidência - Admissibilidade - Gabinete da Presidência na data 25/02/2025.

28/04/2025 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000713-49.2023.5.17.0008 distribuído para 2ª Turma - Gabinete da Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes na data 23/04/2025.

04/09/2025 (CJ): Publicada intimação - Pauta de Julgamento (processos PJe) da Vigésima Sétima Sessão Ordinária da Segunda Turma, a realizar-se exclusivamente em ambiente eletrônico (sessão virtual).
A sessão virtual terá início no dia 30/09/2025 e encerramento 07/10/2025.
1. Sustentação oral na sessão virtual:
1.1. Sustentações eletrônicas: Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado ao(à) advogado(a) encaminhar a sustentação por meio eletrônico, após a publicação da pauta até 48 horas antes do início da sessão virtual (art. 134-A do RITST). Neste caso, o julgamento será realizado em ambiente eletrônico (sessão virtual).
1.2. Formato e responsabilidade: As sustentações devem seguir as especificações técnicas do Tribunal (Ato SEGJUD.GP nº 129/2025), e o(a) advogado(a) firmará termo de declaração de que se encontra devidamente habilitado(a) nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado (art. 134-A, §§ 3º e 4º, do RITST).
2. Destaque para julgamento em sessão presencial:
2.1. Prazo: O pedido de destaque pode ser feito desde a publicação da pauta até 48 horas antes do início da sessão virtual (art. 135, II, do RITST).
2.2. Requerimento: O(A) advogado(a) deve formalizar o pedido de destaque por meio de inscrição eletrônica no endereço https://www.tst.jus.br/portal-da-advocacia.
2.3. Condição: o pedido de destaque só poderá ser realizado se o julgamento do processo comportar sustentação oral e será submetido à consideração da ministra relatora. Em caso de deferimento, o processo será remetido para julgamento presencial, com publicação de nova pauta (art. 135 do RITST).
Observação: Caso opte por encaminhar a sustentação oral por meio eletrônico, o(a) advogado(a) não poderá requerer o destaque do processo para julgamento presencial (art. 134-A, § 5º, do RITST).

15/10/2025 (CJ): Publicado acórdão - ISTO POSTO ACORDAM as Ministras da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer dos agravos de instrumento e, no mérito, negar-lhes provimento.

05/12/2025 (CJ): Publicada intimação - Em cumprimento ao disposto no art. 324, § 2º, do RITST, fica(m) a(s) parte(s) recorrida(s), por intermédio de seu(s) advogado(s), intimada(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Extraordinário, no prazo de 15 (quinze) dias.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 54.000,00 (Determinada)	R$ 62.412,13	R$ 24.340,73	R$ 0,00	R$ 86.752,86	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 300.000,00	R$ 346.734,03	R$ 135.226,27	R$ 0,00	R$ 481.960,30	R$ 0,00

Processo:	1.0012676
Números:	**Número CNJ:** 0001188-93.2023.5.17.0011
Título:	LIMINAR - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - VERBAS RESCISÓRIAS - DANOS MORAIS
Órgão:	11 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	SEBASTIAO MACIEL MARTINS
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível

15/11/2023 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata que foi admitido pela reclamada VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - ME em 08/01/2018 para exercer função de vigilante patrimonial, com posto lotado na Extrafruti. Em 24/10/2023 foi informada de que o contrato com a Vértice/Fortaleza e o Condomínio Real Minas seria encerrado a partir do dia 25/10/2023, e que o colaborador cumpriria período de 23 dias de aviso, contudo, o reclamante não recebeu nenhum comunicado formal de dispensa e sem realocação para outro posto de trabalho. Assim, requer a rescisão indireta, responsabilidade subsidiária da 2ª e 3ª reclamada, verbas rescisórias, indenização por danos morais.

16/11/2023 (CJ): Audiência inicial por videoconferência designada para 23/01/2024, às 14:50. TELEPRESENCIAL

17/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Em que pese a situação descrita na inicial, não há razão para se deferir a tutela sem ouvir a parte contrária quando não há risco de a ciência do réu inviabilizar o provimento. Assim, determino seja a ré citada da presente ação, bem como intimada para que, em 02 dias, se manifeste exclusivamente sobre o pedido de concessão de tutela de urgência. Após, voltem conclusos.

07/12/2023 (CJ): Publicada intimação - Considerando que a reclamada dispensou o reclamante sem justa causa, fornecendo os documentos necessários para sua habilitação no seguro desemprego, bem como para movimentar sua conta vinculada ao FGTS, reputo prejudicados os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela, referentes a esses temas, diante de sua perda de objeto. Ciência às reclamadas quando à alegação de vício na data de extinção contratual registrada no documentos rescisórios, eis que tais alegações e provas serão considerados por ocasião do julgamento dos pedidos de verbas rescisórias e respectivas multas. Aguarde-se a audiência inaugural.

22/01/2024 (RAVL): Protocolada contestação

23/01/2024 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes, sendo designada audiência de instrução para 11/06/2024, Às 16:20. Presencial

01/03/2024 (CJ): Publicada intimação - Conforme constou na ata de audiência, apenas os advogados estão dispensados do comparecimento presencial. Cumpre ressaltar que o processo não tramita pelo procedimento do juízo 100% digital, de modo que o comparecimento presencial é indispensável. Não obstante isso, se houver apresentação de negócio jurídico entre as partes que dispensem a participação presencial dos prepostos, tal ato será legítimo e será devidamente apreciado pelo juízo. Portanto, por ora, indefiro o pedido.

23/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Com a concordância da parte autora, autorizo que, além dos patronos, o preposto da 2ª ré também participe da audiência de forma telepresencial, ressaltando que qualquer impossibilidade técnica será de inteira responsabilidade de quem optar pela via remota.Partes, prepostos e advogados devem estar em links individuais e separados.

11/06/2024 (MSJ): Realizada audiência de instrução sem acordo entre as partes, colhida prova oral e autos conclusos para sentença.

19/06/2024 (CJ): Publicada sentença - Diante do exposto, decide esse Juízo da 11.ª Vara do Trabalho de VitóriaACOLHERa questão preliminar de inépcia da petição inicial, de forma a julgar EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em relação ao pedido h, na forma dos artigos 840, §§1º e 3º, da CLT c/c 485, I, do CPC, REJEITARas demais questões preliminares, ACOLHERa questão prejudicial de mérito da prescrição parcial quinquenal, de forma a julgar EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITOem relação às parcelas anteriores a 27 de junho de 2018, na forma do artigo 487, II, do CPC, considerando a suspensão da prescrição determinada pela Lei nº 14.010/2020,para finalmentejulgar PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da reclamação trabalhista formulados porSEBASTIÃO MACIEL MARTINS em face de VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME, INFOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELI e EXTRAFRUTI S.A. - COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, sendo a segunda e terceira reclamadas subsidiariamente e limitadas ao período deferido, a pagar as parcelas e cumprir as seguintes obrigações: De pagamento: 1. - saldo de salário de 24 dias do mês de outubro de 2023; 2. - aviso prévio indenizado proporcional ao tempo de serviço; 3. - férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, considerando, inclusive, a projeção do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço; 4. - 13º salário proporcional de

Observações:

2023, considerando, inclusive, a projeção do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço; 5. - diferenças de FGTS não pagas no curso do contrato de trabalho, inclusive sobre as parcelas resilitórias deferidas; 6. - multa de 40% do FGTS, sobre a totalidade apurada do FGTS, inclusive a recolhida na conta vinculada; 7. - multa do artigo 467, da CLT, considerando que as verbas resilitórias acima são incontroversas e não foram pagas em primeira audiência; 8. indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00; 9. honorários advocatícios, conforme fundamentação. De cumprimento de obrigação: 1. Baixa da CTPS. Sentença liquida. Natureza jurídica das parcelas, na forma do artigo 28 da Lei nº 8.212/91. Custas pelos reclamados no importe de R$ 982,98, calculadas sobre o valor da condenação fixado em R$ 49.149,05. Intimem-se as partes.

24/06/2024 (MSJ): Alterada a provisão conforme a sentença prolatada e critérios do cliente.

27/06/2024 (RAVL): Protocolo de ED.

05/07/2024 (CJ): Publicada sentença - Posto isso, decide o Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Vitória conhecer dos embargos de declaração interpostos por SEBASTIÃO MACIEL MARTINS e EXTRAFRUTI S.A. COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSpara, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL e DAR PROVIMENTO, respectivamente, apenas para prestar esclarecimentos, sem imprimir efeito modificativo no quantum debeatur. Fixados os valores da condenação, conforme planilhas que acompanham a promoção da Contadoria de ID 4ef3c98. Intimem-se. Prazo de 8 dias. Nada mais.

22/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos ordinários interposto pelas partes. Aos recorridos. Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao egrégio TRT da 17.ª Região, com as nossas homenagens.

02/08/2024 (MJ): Protocolada contrarrazões ao RO do reclamante.

06/08/2024 (CJ): Distribuído recurso 05/08/2024.

13/08/2024 (CJ): Publicada intimação - Pauta de Julgamento Sessão Extraordinária da 1ª Turma Pauta de Julgamento Normal PAUTA VIRTUAL: início em 22/08/2024 (quinta-feira), às 13h30min, encerramento em 27/08/2024 (terça-feira), às 13h30min. JULGAMENTO PRESENCIAL DAS SUSTENTAÇÕES ORAIS: 27/08/2024 (terça-feira), às 13h30min.

16/09/2024 (CJ): Publicado acórdão - ACORDAM os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Sessão Ordinária Virtual de Adiados, com início em 03/09/2024, às 13h30min, e término em 06/09/2024, às 13h30min, sob a Presidência do Exmo. Desembargador Cláudio Armando Couce de Menezes, com a participação dos Exmos. Desembargadores Alzenir Bollesi de Plá Loeffler e Valdir Donizetti Caixeta e do douto representante do Ministério Público do Trabalho, Procurador José Pedro dos Reis; por unanimidade, rejeitar a preliminar de inovação recursal suscitada pelo reclamante; conhecer dos recursos ordinários interpostos; e, no mérito, por unanimidade, dar-lhes parcial provimento para:

a) afastar a extinção do pleito quanto à multa do artigo 477 da CLT;

b) condenar a 1ª reclamada ao pagamento da multa do art. 477 da CLT;

c) majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00;

d) excluir da condenação o FGTS de junho de 2023;

Majorado o valor da condenação para R$ 70.000,00, com custas de R$ 1.400,00, pelas reclamadas.

Sustentação oral da Dra. Laura da Silva Barbosa, pelo reclamante, na Sessão Presencial de 27/08/24, conforme certidão de ID ef114c4.

18/09/2024 (MSJ): Alterada a provisão conforme a sentença prolatada e critérios do cliente.

01/10/2024 (CJ): Publicada intimação - Ante a possibilidade de se dar efeito modificativo ao julgado, perante os embargos declaratórios opostos pela empresa WebContinental e pelo reclamante, intime-se a parte contrária correspondente para manifestação, no prazo de 05 dias. Após, conclusos.

30/10/2024 (CJ): Publicado acórdão - ACORDAM os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Sessão Ordinária Virtual em Mesa, com início em 22/10/2024, às 13h30min, e término em 25/10/2024, às 13h30min, sob a Presidência da Exma. Desembargadora Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi, com a participação dos Exmos. Desembargadores Cláudio Armando Couce de Menezes, Alzenir Bollesi de Plá Loeffler e Valdir Donizetti Caixeta e do douto representante do Ministério Público do Trabalho, Procurador Vitor Borges da Silva; por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos pelas partes; no mérito, negar provimento ao apelo do reclamante e dar provimento ao apelo da 2ª reclamada para sanar a omissão, fixando a proporcionalidade da condenação subsidiária em relação a todas as parcelas deferidas nos autos, nos termos da fundamentação.

29/11/2024 (CJ): Publicado acórdão - ACORDAM os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Sessão Ordinária Virtual em Mesa, com início em 21/11/2024, às 13h30min, e término em 26/11/2024, às 13h30min, sob a Presidência da Exma. Desembargadora Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi, com a participação dos Exmos. Desembargadores Cláudio Armando Couce de Menezes, Alzenir Bollesi de Plá Loeffler e Valdir Donizetti Caixeta e do douto representante do Ministério Público do Trabalho, Procurador José Pedro dos Reis; por unanimidade, em conhecer dos embargos. No mérito, dar-lhes provimento para prestar esclarecimentos, mas sem qualquer efeito modificativo.

27/01/2025 (CJ): Publicada intimação - RECEBO o recurso de revista Fica a parte recorrida intimada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de lei. Retificada a autuação na forma definida em considerações preliminares, publique-se e intimem-se as partes.

28/03/2025 (CJ): Publicada intimação - Processo 0001188-93.2023.5.17.0011 distribuído para Presidência - Admissibilidade - Gabinete da Presidência na data 26/03/2025.

01/06/2026 (CJ): Publicada intimação - Processo 0001188-93.2023.5.17.0011 distribuído para 1ª Turma - Gabinete do Ministro Luiz José Dezena da Silva na data 29/08/2025.

02/06/2026 (CJ): Publicada intimação - Processo 0001188-93.2023.5.17.0011 distribuído para 1ª Turma - Gabinete do Ministro Luiz José Dezena da Silva na data 29/08/2025.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 56.901,49 (Determinada)	R$ 65.261,97	R$ 22.841,69	R$ 0,00	R$ 88.103,66	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 70.000,00	R$ 80.285,04	R$ 28.099,76	R$ 0,00	R$ 108.384,80	R$ 0,00

Processo:	1.0012860
Números:	**Número CNJ:** 0001363-02.2023.5.17.0007
Título:	VERBAS RESCISÓRIAS - MULTA 477 - MULTA 467 - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Órgão:	7 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	THIAGO TAUFNER RIBEIRO
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível

12/12/2023 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata que foi contratado pela Reclamada Vértice em 28/03/2018 para exercer a função de vigilante patrimonial na Reclamada Extrafruti, foi dispensado sem justa causa em 31/10/2023, sem receber suas verbas rescisórias. O reclamante requer a condenação do pagamento das verbas rescisórias, bem como, a responsabilidade subsidiária da Extrafruti.

12/12/2023 (CJ): Audiência una designada para 06/02/2024, às 14:15. Presencial

30/01/2024 (RAVL): Protocolo de contestação

06/02/2024 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes, sendo determinada a citação da primeira reclamada em novo endereço, e adiada a audiência para 07/03/2024, às 13:40. Presencial

23/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Retiro o feito de pauta. Intime-se o Autor para, no prazo de 72 horas, informar o correto endereço da Reclamada, sob pena de extinção do feito, ficando ciente o Reclamante que não será determinada a citação por edital, vez que se trata de rito sumaríssimo.

29/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Reincluo o feito em pauta de audiência UNA presencial para o dia 19/03/2024 14:30 horas. Intime-se o reclamante e a segunda reclamada, por meio de seus patronos, que deverão promover o comparecimento de seus constituintes, e cite-se a primeira reclamada, em nome do sócio Sergio Almeida de Mello Junior; CPF: 143.138427-56, por oficial de justiça, sob as penas do art. 844 da CLT.

12/03/2024 (CJ): Publicada intimação - Tendo em vista a proximidade da audiência, redesigno a audiência UNA presencial do dia 19/03/2024 para o dia 04/04/2024 14:20 horas.

21/03/2024 (CJ): Publicada intimação - Fica feito retirado de pauta. Proceda-se a busca do endereço do sócio SERGIO ALMEIDA DE MELLO JUNIOR, CPF 143.138.427-56, por meio do convênio SISBAJUD, e voltem os autos conclusos. Registre-se os endereços já diligenciados sem êxito: RUA GOIAS, 180, Apt 303, ITAPUA, VILA VELHA/ES - CEP: 29101-580 e RUA MARIA DA PENHA QUEIROZ, 10, Próximo a entrada do Morro do Moreno, PRAIA DA COSTA, VILA VELHA/ES - CEP: 29101-140. Sem prejuízo da determinação acima, intime-se o Autor para, no prazo de 05 dias, informar o correto endereço do sócio da reclamada, sob pena de extinção do feito.

22/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Defiro o aditamento à inicial ID. dbffde3. Retificado o valor da causa para R$ 63.715,75 e alterado o rito processual para Rito ordinário. Designo audiência UNA presencial para o dia 14/05/2024 14:10 horas. Intime-se o reclamante e a 2ª reclamada, por meio de seus patronos, que deverão promover o comparecimento de seus constituintes, e cite-se a 1ª reclamada, sob as penas do art. 844 da CLT, na pessoa do sócio SERGIO ALMEIDA DE MELLO JUNIOR, CPF 143.138.427-56, no endereço AV MARECHAL CAMPOS, 751, BAIRRO DE LOURDES , VITORIA ES, CEP 29.042-763, por oficial de justiça. Cite-se a 1ª reclamada também por edital.

03/05/2024 (RAVL): Protocolada manifestação requerendo intimação da 1ª reclamada por oficial de justiça

30/04/2024 (CJ): Publicada intimação - O(A) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) desta 7ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, no uso de suas de atribuições legais, FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que pelo mesmo fica(m) CITADO(S) o(s) , VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - ME, CNPJ: 22.800.699/0001-07; , com endereço incerto e não sabido, para comparecer(em) na sede desta 7ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, situada no endereço acima indicado, à audiência designada para o dia 14/05/2024 14:10 horas, a fim de responder(em) aos termos da ação trabalhista supracitada, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria fática. Caso Vossa Senhoria não consiga consultá-los via internet, deverá comparecer nesta Unidade Judiciária, no endereço acima indicado, para ter acesso a eles ou receber as devidas orientações. Vossa Senhoria deverá comparecer à audiência designada, pessoalmente ou representado(a) por preposto(a) habilitado(a) (CLT, art. 843, § 1º), para prestar depoimento, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (CLT, art. 844). Fica alertado, ainda, de que as testemunhas, no máximo duas testemunhas (Rito Sumaríssimo) ou três testemunhas (Rito Ordinário) devem comparecer independentemente de intimação. A defesa deverá ser efetuada via peticionamento eletrônico, por meio do sistema PJe-JT, ou apresentada oralmente em audiência, na forma do artigo 847 da CLT. Os documentos também deverão ser apresentados via peticionamento eletrônico (PJe-JT), até uma hora antes da audiência. Se Vossa Senhoria não possuir

equipamento para conversão ou escaneamento de documentos em formato PDF, deverá comparecer nas Centrais de Atendimento ou na Unidade Judiciária, no mínimo uma hora antes da realização da audiência, para proceder à necessária adequação das peças processuais, devendo observar o horário de funcionamento dos setores. A petição inicial e documentos poderão ser acessados via internet https://pje.trt17.jus.br/pjekz/validacao, digitando a(s) seguinte(s) chave(s) de acesso: 24042214354754300000034017373 Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Para que chegue ao conhecimento da interessada é passado o presente edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.

08/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Nada a deferir à 2ª reclamada. Não obstante a informação que o referido escritório recebe mandado em nome da FORTALEZA SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA - ME, a empresa tem nome e CNPJ diferentes da empresa demandada, conforme informou a oficial de justiça na certidão de id. f7fed10; além do que, o endereço trata-se de um escritório de contabilidade, o qual não tem poderes para receber a citação e representar a 1ª reclamada.Registre-se ainda, que além da expedição de novo mandado no endereço obtido por meio do convênio SISBAJUD, a 1ª reclamada foi citada por Edital e, ainda, intimado o patrono que representa a empresa em outros processos que tramitam na 7ª vara do Trabalho.Por ora, aguarde-se o cumprimento do mandado id.38bb1aa e a audiência designada para o dia 14/05/2024 às 14:10 horas.

14/05/2024 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes, sem produção de outras provas, autos conclusos para sentença.

07/06/2024 (CJ): Publicada sentença - Pelo exposto, nos autos da presente ação trabalhista proposta por THIAGO TAUFNER RIBEIRO contra VÉRTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME e EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, julgo PROCEDENTE EM PARTE a demanda para condenar a 1ª reclamada e, subsidiariamente, a 2ª reclamada ao pagamento dos seguintes títulos: 1)verbas rescisórias pela demissão sem justa causa em 31/10/2023, quais sejam: aviso prévio indenizado, saldo de salários, férias vencidas e proporcionais acrescidas do adicional de 1/3, décimo terceiro proporcional, FGTS (sobre saldo de salários, aviso prévio indenizado e décimo terceiro proporcional) e multa de 40%; 2) multa do artigo 477, § 8º, da CLT; 3) multa do artigo 467 da CLT. Honorários de sucumbência de 10%. Os honorários de sucumbência devidos ao patrono da parte passiva ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 4º, art. 791- A, CLT, em conformidade com a decisão do STF na ADI 5766, acima mencionada. Concedo a justiça gratuita à parte ativa. Tributação, juros e correção monetária (inclusive dos honorários de sucumbência) conforme fundamentação. Liquidação por cálculos. Observem-se os critérios de cálculo expostos na fundamentação. Liquidação por cálculos, elaborados pelo perito designado pelo Juízo, Sr. André Tendler Leibel, conforme planilha que constitui parte integrante desta sentença. Honorários periciais de liquidação fixados em R$ 600,00, pela parte reclamada (art. 790-B, da CLT), já considerados eventuais ajustes necessários em caso de alteração da sentença via Embargos Declaratórios. Considerando que a conciliação confere efetividade ao princípio da celeridade processual, bem como tendo em vista que a melhor forma de resolução dos processos é a composição entre as partes, deverão as partes dizer sobre eventual interesse na inclusão do feito em pauta para tentativa de conciliação. Custas de R$ 757,82, pela reclamada, calculadas sobre R$ 37.891,09 (artigo 789, I, da CLT). Publique-se.

Observações:

12/06/2024 (MSJ): Alterada a provisão conforme a sentença prolatada e critérios do cliente.

19/06-/2024 (RAVL): Protocolo RO

21/06/2024 (CJ): Publicada intimação - 1. Recebo o(s) recurso(s) ordinário(s) interposto(s) pelo(a) reclamada (ID d565387), eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. 2. Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentar contrarrazões. 3. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, com as nossas homenagens. Considerando que a conciliação confere efetividade ao princípio da celeridade processual, bem como tendo em vista que a melhor forma de resolução dos processos é a composição, deverão as partes apresentar manifestação acerca de eventual interesse na inclusão do feito em pauta para tentativa de conciliação.

08/07/2024 (CJ): Distribuído recurso em 05/07/2024.

30/08/2024 (CJ): Publicada intimação - Incluído em pauta o processo para 10/09/2024 13:30 NORMAL.

26/09/2024 (CJ): Publicado acórdão - A C O R D A M os Magistrados da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Sessão Extraordinária Virtual Eletrônica, conforme ATO PRESI nº 28/2020, com início às 13:30 horas do dia 10.09.2024 e término às 13:30 horas do dia 13.09.2024, sob a Presidência da Exma. Desembargadora Claudia Cardoso de Souza, com a participação dos Exmos. Desembargadores Marise Medeiros Cavalcanti Chamberlain, Marcello Maciel Mancilha, Mário Ribeiro Cantarino Neto e do douto representante do Ministério Público do Trabalho, Procurador: João Hilário Valentim, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário da 2ª reclamada e, no mérito, negar-lhe provimento.

09/10/2024 (RAVL): Protocolo recurso de revista

16/10/2024 (CJ): Publicada decisão - DENEGO seguimento ao recurso de revista. Publique-se e intimem-se.

28/10/2024 (RAVL): Protocolo de agravo de instrumento

06/11/2024 (CJ): Publicada decisão - Mantenho a decisão agravada. Notifique(m)-se o(s) agravado(s) para contraminutar(em) o agravo de instrumento e contra-arrazoar(em) o recurso principal. Após, ao Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, com nossas homenagens de estilo.

28/11/2024 (CJ): Distribuído recurso em 27/11/2024.

16/12/2024 (CJ): Publicada decisão - Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos do artigo 41, XL, do RITST. Publique-se.

28/01/2025(BM): Protocolado Agravo interno nos autos.

07/02/2025 (CJ): Publicada intimação - Em cumprimento ao art. 1º, I, do Ato nº 202/SEGJUD, de 10 de junho de 2019, fica(m) intimado(s) o(s) Agravado(s) para, querendo, manifestar(em)-se sobre o agravo interposto, no prazo legal, nos termos do art. 1.021 do CPC e 266 do RITST.

02/06/2025 (CJ): Publicada intimação - Processo 0001363-02.2023.5.17.0007 distribuído para 7ª Turma - Gabinete do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão na data 05/02/2025.

29/04/2026 (CJ): Publicada intimação - Aditamento à Pauta de Julgamento (processos PJe) da Sessão Ordinária da Sétima Turma, a realizar-se exclusivamente em ambiente eletrônico (sessão virtual). A sessão virtual terá início no dia 19/05/2026 e encerramento 26/05/2026. 1. Sustentação oral na sessão virtual: 1.1. Sustentações eletrônicas: Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado ao advogado encaminhar a sustentação por meio eletrônico, após a publicação da pauta até 48 horas antes do início da sessão virtual (art. 134-A do RITST). Neste caso, o julgamento será realizado em ambiente eletrônico (sessão virtual). 1.2. Formato e responsabilidade: As sustentações devem seguir as especificações técnicas do Tribunal (Ato SEGJUD.GP nº 129/2025), e o advogado firmará termo de declaração de que se encontra devidamente habilitado nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado (art. 134-A, §§ 3º e 4º, do RITST). 2. Destaque para julgamento em sessão presencial: 2.1. Prazo: O pedido de destaque pode ser feito desde a publicação da pauta até 48 horas antes do início da sessão virtual (art. 135, II, do RITST). 2.2. Requerimento: O advogado deve formalizar o pedido de destaque por meio de inscrição eletrônica no endereço https://www.tst.jus.br/portal-da-advocacia. 2.3. Condição: O pedido de destaque só poderá ser realizado se o julgamento do processo comportar sustentação oral, e será submetido à consideração do relator. Em caso de deferimento, o processo será remetido para julgamento presencial, com publicação de nova pauta (art. 135 do RITST). Observação: Caso opte por encaminhar a sustentação oral por meio eletrônico, o advogado não poderá requerer o destaque do processo para julgamento presencial (art. 134-A, § 5º, do RITST).

08/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Aditamento a Pauta de Julgamento (processos PJe) da Sessao Ordinaria da Setima Turma, a realizar-se exclusivamente em ambiente eletronico (sessao virtual). A sessao virtual tera inicio no dia 19/05/2026 e encerramento 26/05/2026. 1. Sustentacao oral na sessao virtual: 1.1. Sustentacoes eletronicas: Nas hipoteses de cabimento de sustentacao oral, fica facultado ao advogado encaminhar a sustentacao por meio eletronico, apos a publicacao da pauta ate 48 horas antes do inicio da sessao virtual (art. 134-A do RITST). Neste caso, o julgamento sera realizado em ambiente eletronico (sessao virtual). 1.2. Formato e responsabilidade: As sustentacoes devem seguir as especificacoes tecnicas do Tribunal (Ato SEGJUD.GP nº 129/2025), e o advogado firmara termo de declaracao de que se encontra devidamente habilitado nos autos e de responsabilidade pelo conteudo do arquivo enviado (art. 134-A, §§ 3º e 4º, do RITST). 2. Destaque para julgamento em sessao presencial: 2.1. Prazo: O pedido de destaque pode ser feito desde a publicacao da pauta ate 48 horas antes do inicio da sessao virtual (art. 135, II, do RITST). 2.2. Requerimento: O advogado deve formalizar o pedido de destaque por meio de inscricao eletronica no endereco https: //www.tst.jus.br/portal-da-advocacia. 2.3. Condicao: O pedido de destaque so podera ser realizado se o julgamento do processo comportar sustentacao oral, e sera submetido a consideracao do relator. Em caso de deferimento, o processo sera remetido para julgamento presencial, com publicacao de nova pauta (art. 135 do RITST). Observacao: Caso opte por encaminhar a sustentacao oral por meio eletronico, o advogado nao podera requerer o destaque do processo para julgamento presencial (art. 134-A, § 5º, do RITST). Processo Ag-AIRR - 1363-02.2023.5.17.0007 incluido no PLENARIO VIRTUAL.

03/06/2026 (CJ): Publicada intimação - ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 48.715,72 (Determinada)	R$ 55.689,70	R$ 18.934,50	R$ 0,00	R$ 74.624,20	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 37.891,09	R$ 43.315,45	R$ 14.727,25	R$ 0,00	R$ 58.042,70	R$ 0,00

Processo:	1.0013475
Números:	**Número CNJ:** 0000052-42.2024.5.17.0006
Título:	CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA EXTRAFRUTI - NULIDADE CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE CTPS - VERBAS RESCISÓRIAS - FGTS - INTERVALO INTRAJORNADA - HORAS EXTRAS - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Órgão:	6 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	LELIO DE JESUS DA SILVA
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível

22/01/2024 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata que foi contratado pela primeira reclamada em 22/08/2022 para exercer função de vigilante, sendo dispensado sem justa causa em 31/10/2023. O reclamante alega que houve fraude na modificação do contrato de trabalho, em 01/09/2023 o contrato foi alterado para contrato de experiência, mesmo após o reclamante ter trabalhado por 1 ano.

22/01/2024 (CJ): Audiência una designada para 05/03/2024, às 13:10. Presencial

23/01/2024 (CJ): Publicada intimação - A audiência foi designada para o dia 05/03/2024, às 13h10, no formato exclusivamente presencial (partes, testemunhas e advogados devem participar de forma presencial), a ser realizada no edifício da Nova Sede do Tribunal, Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 1.245, bairro Enseada do Suá, Vitória/ES.

23/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Considerando que a primeira reclamada não foi citada defiro excepcionalmente a participação da reclamada FINTRANS TRANSPORTES LTDA. As partes, advogados ou testemunhas somente serão admitidos na sala de audiência por videoconferência se autorizado anteriormente pelo juízo. Fica intimado o advogado que deverá acessar virtualmente, em locais de própria conveniência, da forma como melhor se adequar, a Sala Virtual de audiência da 6ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, por meio da plataforma disponívelno Portal do TRT da 17ª Região.

01/03/2024 (RAVL): Protocolada contestação

05/03/2024 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes, e tendo em vista a ausência de citação da Reclamada Vertice, foi adiada a audiência para 15/04/2024, às 14:10. Presencial

05/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Face o disposto na Recomendação nº 02/GCGJT e no Ato Presi SECOR nº 13/2023 mantenho a audiência no formato exclusivamente presencial. Inclua-se a Reclamada requerida pelo autor na petição Id 406815f e proceda-se a sua citação por Oficial de Justiça de Plantão, devendo o mandado ser cumprido independente do prazo para a audiência já designada.

15/04/2024 (MSJ): Realizada audiência de instrução sem acordo entre as partes, colhida prova oral e autos conclusos para sentença.

06/05/2024 (IAC): Alterada a provisão conforme a sentença prolatada e critérios do cliente.

02/05/2024 (CJ): Publicada sentença - Posto isso, a 06ª Vara do Trabalho de Vitória, nos autos da ação trabalhista decide REJEITAR as preliminares e JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a reclamação trabalhista que LELIO DE JESUS DA SILVA move em face de VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ¬ ME; FINTRANS TRANSPORTES LTDA, EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, HALLIBURTON PRODUTOS LTDA .e FORTALEZA SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA ¬ MEa satisfazer ao reclamante - as verbas deferidas no corpo da fundamentação acima, que integra este dispositivo, conforme se apurar em regular execução. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS em face de ITAPOA SUPERMERCADO LTDA. Deferida a gratuidade de Justiça na forma do artigo 790, § 3º da CLT. Transitado em julgado o presente decisum, sendo necessária a liquidação de sentença, designo como Perito do Juízo o Sr. THIAGO PANCERI VALADARES, que deverá apresentar o laudo no prazo de 15 dias, inadiáveis, sob pena de imediata destituição do cargo, em caso de atraso ou descumprimento. Critérios Para Liquidação e outras providências I - Atualização e correção monetária de acordo com as disposições vigentes. II - A reclamada será responsável pelo recolhimento das contribuições sociais, tanto da sua quota, como daquela devida pela reclamante, facultando-lhe as devidas retenções do crédito para esse fim. A reclamada fica desobrigada do recolhimento de sua quota apenas se comprovar que a sua opção pelo Simples, na forma da lei 9.317/96. Os recolhimentos previdenciários incidem sobre todas as parcelas salariais deferidas na presente e que compõe o salário de contribuição (excluídos férias e aviso prévio indenizados, multas, FGTS + 40%, indenizações de qualquer natureza, juros remuneratórios e penas pecuniárias) e deverão ser comprovados nos autos, inclusive a quota de SAT e terceiros, com observância dos provimentos e ordens de serviço respectivas, especialmente no tocante ao teto das contribuições, mês a mês, sob pena de execução. Na forma da Súmula Vinculante 14, não cabem os recolhimentos referentes ao período de contrato de trabalho reconhecido no corpo da presente sentença. As multas e os juros previstos na legislação previdenciária incidem a partir de quando as contribuições sociais deveriam ter sido recolhidas e não foram, e não a partir da sentença ou do pagamento (estes não

são considerados os fatos geradores e sim a realização do trabalho), sendo de responsabilidade da reclamada, única causadora do atraso. III - recolhimentos do imposto de renda sobre as parcelas tributáveis (excluídos penas pecuniárias, indenizações, juros, multas e FGTS+40%) deverão observar os critérios previstos no Provimento n.º 03/2005 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, nos casos especificados na referida norma (acordo judicial, levantamento de depósito judicial em favor do reclamante, pagamento de honorários periciais). Deverão, ainda, ser retidos quando do efetivo pagamento, e comprovados nos autos pela fonte pagadora, no prazo consignado no artigo 2º do Provimento 3/2005, segundo as disposições da lei 8.541-92 e provimentos pertinentes, sob pena de determinar-se à instituição financeira depositária do crédito, o recolhimento cabível, alertando-se, inclusive, para a hipótese de caracterização do depósito infiel; A reclamada deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta dias), a contar do trânsito em julgado desta decisão, a emissão das informações previdenciárias por meio da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) eletrônica (art. 32, inciso IV da Lei nº. 8.212/91 c/c art. 105 da Instrução Normativa MPS/SRP n. 971/2009), sob pena das sanções administrativas previstas em lei, a ser cobrada pela União Federal, que deve ser comunicada do fato, por meio da Procuradoria Federal da União. Este juízo desde já adverte as partes que entende que eventuais embargos declaratórios não podem ter efeito infringente e tampouco servem para pré-questionamento para recurso ordinário, diante da devolução da matéria integralmente ao Tribunal, na forma do artigo 1.013 do CPC, podendo ocasionar multas pela má-fé com base no parágrafo único do artigo 1.026 e 81 do C.P.C., se considerados protelatórios e manifestamente infundados. O juiz não está obrigado a rebater argumento por argumento da parte, desde que apenas um deles seja suficiente para a sua convicção. Custas calculadas sobre o valor de R$ 50.000,00, no montante de R$ 1.000, pelas reclamadas. Nada mais. Intimem-se as partes.

14/05/2024 (MJ): Protocolado recurso ordinário.

15/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Considerando a possibilidade de efeito modificativo e a fim de evitar futuras alegações de nulidade, determino a intimação do reclamante para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre os embargos declaratórios opostos, em consonância com o disposto na Orientação Jurisprudencial nº 142, da SDI-I, do C.TST.

27/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Ante o exposto, não conheço e rejeito os Embargos de Declaração do reclamante e da reclamada nos termos acima expostos. Intimem-se as partes.

19/06/2024 (CJ): Publicada intimação - Recebo os recursos ordinários interpostos (ids. c04c796, 62d7195, 83d9875 e 0844c19), já que presentes os pressupostos de admissibilidade. Ao tomar ciência do presente despacho, ficam os recorridos intimados para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, com ou sem manifestação do recorrido, encaminhem-se os autos ao E. TRT.

01/07/2024 (RAVL): Protocolo de contrarrazão de RO.

08/07/2024 (CJ): Distribuído recurso em 05/07/2024.

24/10/2024 (CJ): Publicada intimação - Pauta de Julgamento Normal PAUTA VIRTUAL: início em 07/11/2024 (quinta-feira), às 13h30min, encerramento em 12/11/24 (terça-feira), às 13h30min. JULGAMENTO PRESENCIAL DAS SUSTENTAÇÕES ORAIS: 12/11/24 (terça-feira), às 13h30min. I - Ficam intimadas as partes e seus procuradores de que os processos abaixo relacionados serão julgados na sessão virtual da 1ª Turma de 07/11/2024, a partir das 13h30min, com encerramento previsto para o dia 12/11/24, às 13h30min, em ambiente eletrônico não presencial de julgamento, nos termos do ATO TRT 17.ª PRESI Nº 28/2020.

Observações:

28/11/2024 (CJ): Publicado acórdão - ACORDAM os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Sessão Ordinária Virtual, com início em 07/11/2024, às 13h30min, e término em 12/11/2024, de forma presencial para os processos em que houve pedido de sustentação oral, sob a Presidência do Exmo. Desembargador Cláudio Armando Couce de Menezes, com a participação dos Exmos. Desembargadores Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi, Alzenir Bollesi de Plá Loeffler e Valdir Donizetti Caixeta e do douto representante do Ministério Público do Trabalho, Procurador José Pedro dos Reis; por unanimidade, nos termos da fundamentação que integra este dispositivo, conhecer dos recursos ordinários do reclamante e das 2ª, 3ª e 5ª reclamadas; no mérito, dar parcial provimento aos recursos do reclamante e da 5ª reclamada, negando provimento aos demais recursos. Mantidos os valores da condenação e das custas fixados na sentença.

11/12/2024 (MJ): Protocolado recurso de revista.

14/01/2025 (CJ): Publicada intimação – DENEGO seguimento ao recurso de revista. Publique-se e intimem-se.

28/01/2025 (FS): Protocolado Agravo de Instrumento ao Recurso de Revista.

05/02/2025 (CJ): Publicada decisão - Mantenho a decisão agravada. Notifique(m)-se o(s) agravado(s) para contraminutar(em) o agravo de instrumento e contra-arrazoar(em) o recurso principal. Após, ao Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, com nossas homenagens de estilo.

24/02/2025 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000052-42.2024.5.17.0006 distribuído para Presidência - Admissibilidade - Gabinete da Presidência na data 19/02/2025.

31/03/2025 (CJ): Publicada decisão - Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos do artigo 41, XL, do RITST. Publique-se.

10/04/2025 (MJ): Protocolado agravo interno.

22/04/2025 (CJ): Publicada intimação - fica(m) a(s) parte(s) agravada(s) intimada(s) para, querendo, manifestar(em)-se sobre o agravo interposto, no prazo legal.

12/08/2025 (CJ): Publicada intimação - Pauta de Julgamento (processos PJe) da Sessão Ordinária da Quarta Turma, a realizar-se exclusivamente em ambiente eletrônico (sessão virtual). A sessão virtual terá início no dia 05/09/2025 e encerramento 12/09/2025. 1. Sustentação oral na sessão virtual: 1.1. Sustentações eletrônicas: Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado ao advogado encaminhar a sustentação por meio eletrônico, após a publicação da pauta até 48 horas antes do início da sessão virtual (art. 134-A do RITST). Neste caso, o julgamento será realizado em ambiente eletrônico (sessão virtual). 1.2. Formato e responsabilidade: As sustentações devem seguir as especificações técnicas do Tribunal (Ato SEGJUD.GP nº 129/2025), e o advogado firmará termo de declaração de que se encontra devidamente habilitado nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado (art. 134-A, §§ 3º e 4º, do RITST). 1.3. Traje: É dispensável o uso da beca nas sustentações orais virtuais, mas deverá ser utilizado traje adequado, correspondente ao paletó e gravata para os advogados e indumentária compatível com a solenidade do ato para as advogadas (art. 156, parágrafo único, do RITST). 2. Destaque para julgamento em sessão presencial: 2.1. Prazo: O pedido de destaque pode ser feito desde a publicação da pauta até 48 horas antes do início da sessão virtual (art. 135, II, do RITST). 2.2. Requerimento: O advogado deve formalizar o pedido de destaque por meio de inscrição eletrônica no endereço https://www.tst.jus.br/portal-da-advocacia. 2.3. Condição: O pedido de destaque só poderá ser realizado se o julgamento do processo comportar sustentação oral, e será submetido à consideração do relator. Em caso de deferimento, o processo será remetido para julgamento presencial, com publicação de nova pauta (art. 135 do RITST). Observação: Caso opte por encaminhar a sustentação oral por meio eletrônico, o advogado não poderá requerer o destaque do processo para julgamento presencial (art. 134-A, § 5º, do RITST). Observação 2: Durante o período de julgamento virtual (6 dias úteis, conforme art. 134, § 1º, RITST), os Ministros não atenderão advogados para despachar processos que estejam na respectiva pauta.

19/09/2025 (CJ): Publicado acórdão - ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, considerando ausente a transcendência da causa, conhecer do agravo, e, no mérito, negar-lhe provimento.

29/10/2025 (CJ): Publicada intimação - O processo retornou da instância superior com alterações no Julgado: (...) dou provimento ao recurso ordinário do reclamante, para reconhecer grupo econômico entre as 1ª e 6ª reclamadas, condenando a 6ª reclamada a responder solidariamente pelas verbas deferidas ao reclamante. (...) Considerando entretanto a dificuldade de se aferir o exato percentual que o labor para cada responsável subsidiária representa nas diferenças rescisórias deferidas, fixa-se que, caso a devedora principal não pague a dívida, deverá o montante total das diferenças rescisórias ser dividido em partes iguais, pelo número de responsáveis subsidiárias, ficando cada responsável subsidiária responsável por uma quota. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário da 5ª reclamada, nos termos da fundamentação. (...) Assim, prospera parcialmente o recurso, para que seja o reclamante condenado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de dois anos e não poderão ser deduzidos das verbas a ele deferidas. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário da 5ª reclamada, nos termos da fundamentação. (...) Mantida, porém, a exclusão da reclamada ITAPOA SUPERMERCADO LTDA. Retifique-se o polo passivo. Intimo a 1ª reclamada a fornecer novo TRCT retificado e as guias para recebimento do seguro desemprego, considerando a procedência do pedido de reconhecimento da unicidade contratual, no prazo de 08 dias. Por fim, intimem-se as partes para, em 08 dias, prazo sucessivo, a iniciar pelas reclamadas, apresentarem seus cálculos de liquidação. Qualquer documento utilizado pela Reclamada para elaboração dos cálculos que não esteja disponível nos autos deverá ser anexado para fins de verificação pela contadoria, sob pena de desconsideração dos parâmetros aplicados. Diante do princípio da celeridade processual, os cálculos deverão ser feitos no sistema PJE-Calc e o arquivo de exportação do sistema (arquivo .PJC) deverá ser juntado aos autos. Observem as partes que a partir da versão 2.6.2 do"PJe" e do "PJe-Calc Cidadão" permite-se anexar os cálculos da planilha PJC do "PJe-Calc" junto ao arquivo PDF (petição/planilha) no processo eletrônico. O prazo do autor terá início 48 horas após findar o da ré, quando então deverá se manifestar sobre as contas da parte contrária, apontar especificamente os itens e valores de discordância, e/ou carrear as que considerar corretas, independentemente de intimação. Apresentados os cálculos, a Contadoria deverá elaborar relatório. Sendo mantida a divergência quanto aos cálculos, e não havendo elementos que possibilitem ao Juízo homologar um deles, as partes ficam cientes que será determinada a realização de perícia. A conciliação confere efetividade ao princípio da celeridade processual, bem como é a melhor forma de resolução de litígios, podendo as partes, a qualquer momento, trazer acordo para homologação.

11/11/2025 (FS): Protocolado manifestação.

15/12/2025 (CJ): Publicada intimação - Fica novamente intimada a 1ª reclamada para fornecer novo TRCT retificado e as guias para recebimento do seguro desemprego, considerando a procedência do pedido de reconhecimento da unicidade contratual, no prazo de 08 dias, sob pena de multa. Os cálculos foram apresentados pelas partes. À Contadoria.

25/02/2026 (CJ): Publicada intimação - Os autos retornaram da instância superior com alterações no julgado. As partes foram intimadas para liquidarem o julgado. As reclamadas apresentaram seus cálculos de liquidação sob os IDs 88f176d, 42aca72 e 60e4387. O reclamante impugnou os cálculos das reclamadas, apresentando sua planilha de cálculos sob o ID a2dff48. Ante a divergência entre os valores apresentados pelas partes, entendo por bem designar perícia contábil para proceder à liquidação do julgado, nomeando como perita a Srª. Aparecida Freire da Cruz Rocha, que deverá produzir o laudo em 20 dias. A perita deverá apresentar os cálculos individualizados por reclamada, conforme os disposto nos comandos decisórios. Honorários periciais ao final. Liquidado o julgado, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 8 dias. Havendo impugnação, à Perita para esclarecimentos. Após dar vistas às partes, os autos deverão ser remetidos à Contadoria para análise e consolidação da conta de liquidação. Intimem-se.

19/03/2026 (CJ): Publicada intimação - Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 8 dias, acerca do laudo pericial. Havendo impugnação, à Perita para esclarecimentos. Após dar vistas às partes, os autos deverão ser remetidos à Contadoria para análise e consolidação da conta de liquidação. Intimem-se.

07/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Dê-se vista às partes, acerca dos esclarecimentos periciais e remetam-se os autos à Contadoria para análise e consolidação da conta de liquidação.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 73.585,59 (Determinada)	R$ 83.600,96	R$ 28.229,26	R$ 0,00	R$ 111.830,22	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 50.000,00	R$ 56.805,25	R$ 19.181,24	R$ 0,00	R$ 75.986,49	R$ 0,00

Processo:	1.0015360
Números:	**Número CNJ:** 0001595-59.2024.5.17.0013
Título:	LIMINAR - VERBAS RESCISÓRIAS - HORAS EXTRAS - INTERVALO INTRAJORNNADA - INTERVALO INTERJORNADA - ADICIONAL NOTURNO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - FGTS - DANOSMORAIS
Órgão:	13 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	MARCIO DORTE
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Provável

16/10/2024 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata que foi contratado pela reclamada Vértice em 27/10/2022 para exercer função de vigilante, sendo dispensado sem justa causa em 31/10/2023, o reclamante prestou serviços para as demais reclamadas. Afirma que ao longo de todo contrato de trabalho não teve o intervalo intrajornada respeitado, não usufruindo ou usufruindo parcialmente, além de trabalhar em jornada extraordinária. Dessa forma, requer de forma liminar o pagamento das verbas rescisórias incontroversas e a baixa na CTPS, requer ainda, a responsabilidade subsidiária da Extrafruti.

16/10/2024 (CJ): Audiência una designada para 18/11/2024, Ás 13:15. Presencial

23/10/2024 (CJ): Publicada intimação - Requer o reclamante, por meio de antecipação dos efeitos da tutela, alvará para levantamento dos depósitos de FGTS e ofício para habilitação no benefício do Seguro Desemprego. Requer também o depósito das verbas rescisórias constantes no TRCT, pois afirma que a primeira reclamada não pagou as verbas rescisórias. A tutela de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). A movimentação da conta vinculada de FGTS e a habilitação no Seguro-Desemprego pressupõem a dispensa sem justa causa. A prova dessa dispensa imotivada pode ser realizada com a juntada do termo de rescisão do contrato de trabalho com o respectivo código (nº 01) e/ou aviso prévio concedido pelo empregador. No caso dos autos, o Reclamante juntou cópia do TRCT (Id 9225c11), com data da dispensa em 31/10/2023 (comprovando a dispensa sem justa causa). Juntou também a CTPS com a baixa na mesma data do TRCT (Id 8b9a533). O perigo de dano é evidente, ante a natureza alimentar da verba postulada. Pelo exposto, acolho o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, porque presentes os requisitos legais (art. 300 do CPC/2015 c/c art. 769 da CLT). Intime-se o reclamante para que forneça, em 48 horas, os seus dados bancários para fins de expedição de alvará de transferência da conta vinculada para a conta informada pelo empregado. Deverá a secretaria da vara expedir ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para habilitação do reclamante no seguro-desemprego. Com relação ao pedido de SISBAJUD na conta da primeira reclamada para que deposite o valor constante do TRCT, indefere-se, pois necessária a dilação probatória. Ademais, há outras empresa no polo passivo, que poderão quitar a dívida em caso de condenação subsidiária. Atendidas as determinações supra, aguarde-se a audiência.

12/11/2024 (CJ): Publicada intimação - Excepcionalmente, defiro a participação da 5ª reclamada somente na audiência designada para o dia 18/11/2024 de forma telepresencial. Ressalte-se que qualquer falha técnica que inviabilize a comunicação será de responsabilidade do interessado, de modo que a audiência não será adiada por tal motivo. Intime-se. O link para acesso à sala virtual de audiência será oportunamente disponibilizado no Portal do TRT-ES (https://www.trtes.jus.br/audiencias), devendo a testemunha ficar à disposição do Juízo em local adequado, sem interferências e com o equipamento necessário para a comunicação.

13/11/2024 (RAVL): Protocolo contestação

18/11/2024 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes. Tendo em vista a ausência de citação da primeira reclamada, foi deferida a citação por oficial de justiça, sendo adiada a audiência para 27/01/2025, às 13:40. Presencial

09/01/2025 (CJ): Publicada intimação - Citem-se a primeira e a segunda reclamadas, na pessoa do sócio Sérgio Almeida de Mello Junior, no endereço indicado na petição de id. ef0cf6b, por oficial de justiça, com urgência, ante a proximidade da audiência.

17/01/2025 (CJ): Publicada intimação - Intime-se o reclamante para ciência e manifestação acerca da certidão do oficial de justiça, bem como para informar o endereço correto e atualizado da primeira e segunda reclamadas, no prazo de 48 horas.

22/01/2025 (CJ): Publicada intimação - Tendo em vista que as 1ª e 2ª rés não foram citadas, redesigno a audiência para o dia 25/03/2025 às 13:25, mantidas as cominações anteriores. Ficam as partes intimadas para ciência através de seus respectivos patronos. Citem-se as 1ª e 2ª rés, por oficial de justiça, no endereço indicado na manifestação de Id 69c65a2.

03/02/2025 (CJ): Publicada intimação - A reclamada requer a transformação da audiência presencial marcada neste

processo para o formato híbrido, sob a alegação de que a empresa e o escritório de advocacia contratado situam-se em outro Estado. A audiência revela-se um dos atos de maior importância no procedimento trabalhista. O contato pessoal do Magistrado com partes, testemunhas e patronos revela-se mais enriquecedor para a instrução do feito. Tal constatação encontra respaldo na Resolução 354/2020 do CNJ, a qual foi recentemente alterada para exigir a presença física do Juiz em todas as audiências realizadas. Por essa razão entendo que a prática de atos de forma remota nesta Especializada deve ser restrita a situações extraordinárias devidamente comprovadas. No caso dos autos, entendo que o motivo apresentado pela parte não se revela suficiente para realização da assentada no formato híbrido. O estabelecimento da parte em Estado diverso não a impossibilita de contratar patrono estabelecido nesta Comarca e que possa desempenhar suas funções presencialmente no Juízo. Optando pela contratação de profissional estabelecido em outra Comarca, compete-lhe assumir o ônus dessa escolha, viabilizando o deslocamento do patrono para participação dos atos presenciais. Mantenho, pois, a realização da audiência designada no formato presencial.

07/02/2025 (CJ): Publicada intimação - Em face da readequação de pauta redesigna-se a AUDIÊNCIA UNA PRESENCIAL para o dia 11/03/2025 09:30h, devendo as partes comparecerem pessoalmente, sob pena do artigo 844 da CLT Ficam as partes intimadas através dos seus procuradores e por meio da publicação deste despacho, bem como as reclamadas VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - ME e FORTALEZA SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA - ME por edital. Em face dos princípios da economia e da celeridade processual este despacho tem força de edital, o qual o MM Juiz(a) da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, no uso de suas de atribuições legais, FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que pelo mesmo fica(m) INTIMADO(S) o(s) VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - ME e FORTALEZA SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA - ME , com endereço incerto e não sabido, para tomar ciência da a AUDIÊNCIA UNA PRESENCIAL para o dia 11/03/2025 09:30h, devendo as partes comparecerem pessoalmente, sob pena do artigo 844 da CLT A audiência será realizada na sala de audiências da 13ª Vara do Trabalho de Vitória (8º andar do Edifício do TRT 17, localizado na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 1.245, Enseada do Suá, Vitória/ES), devendo portar documento oficial e original de identificação com foto. Vossa Senhoria deverá acessar ao portal eletrônico do Tribunal (https://www.trtes.jus.br/), para preenchimento de cadastro específico de controle de entrada no prédio das Varas do Trabalho, sendo que a opção em não realizar esse cadastro previamente não será considerada como justificativa para a ausência ou atraso em relação ao horário das audiências. As testemunhas que Vossa Senhoria pretender indicar, deverão comparecer à audiência, espontaneamente, independente de notificação ou intimação (artigo 825 da CLT) por este juízo.

06/03/2025 (CJ): Publicada intimação - Excelentíssimo Juiz do Trabalho da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento que, pelo mesmo, fica(m) notificado(s) o(s) reclamado(s) VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - ME, que deverá comparecer na AUDIÊNCIA UNA PRESENCIAL redesignada para o dia 11/03/2025 12:30h, sob as penas do artigo 844 da CLT, a ser realizada na sala de audiências da 13ª Vara do Trabalho de Vitória (8º andar do Edifício do TRT 17, localizado na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 1.245, Enseada do Suá, Vitória/ES), devendo portar documento oficial e original de identificação com foto. Vossa Senhoria deverá acessar ao portal eletrônico do Tribunal (https://www.trtes.jus.br/), para preenchimento de cadastro específico de controle de entrada no prédio das Varas do Trabalho, sendo que a opção em não realizar esse cadastro previamente não será considerada como justificativa para a ausência ou atraso em relação ao horário das audiências. As testemunhas que Vossa Senhoria pretender indicar, deverão comparecer à audiência, espontaneamente, independente de notificação ou intimação (artigo 825 da CLT) por este juízo. A petição inicial e documentos poderão ser acessados via internet (http://pje.trtes.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam), digitando a(s) chave(s) de acesso.

11/03/2025 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes, sendo designada audiência de instrução para 07/04/2025, às 13:40. Presencial

Observações:

07/04/2025 (MSJ): Realizada audiência de instrução sem acordo entre as partes, colhida prova oral e autos conclusos para sentença.

07/05/2025 (CJ): Publicada intimação - Com base no artigo 879, §6º, da CLT, e tendo em vista os princípios da duração razoável do processo, da economia e celeridade processual, considerando, ainda, o atual acúmulo de processos na fase de liquidação, converto o feito em diligência para designar perícia contábil, nomeando como perito do Juízo, Sr. RENZO LEÃO FROIS SIMÕES, para o fim específico de quantificar os títulos ora deferidos, cuja planilha será anexada à sentença. Encaminhe-se ao expert cópia da minuta da sentença e dos autos. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo de 10 dias contados do recebimento da intimação, encarecendo-se urgência e o estrito cumprimento do prazo, sob pena de destituição. Honorários periciais contábeis, fixados em R$ 800,00 as expensas da ré, os quais serão pagos ao final da execução. Observem-se os parâmetros da r. sentença, inclusive quanto ao cálculo de imposto de renda e contribuições previdenciárias, se houver. Vindo o laudo aos autos, deverá a Secretaria adotar as providências necessárias para ciência das partes acerca da sentença, proferida nestes autos, a qual será publicada, juntamente com os cálculos.

16/05/2025 (CJ): Publicada sentença - ISSO POSTO, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MÁRCIO DORTE para condenar a primeira reclamada VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI – ME e a segunda reclamada FORTALEZA SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA – ME, solidariamente, e condenar a terceira reclamada EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS subsidiariamente, na forma e nos limites impostos nesta sentença. IMPROCEDENTES os pedidos em face de FINTRANS TRANSPORTES LTDA e HALLIBURTON PRODUTOS LTDA. Custas pela reclamada, no importe de R$ 558,35 calculadas sobre R$ 27.917,55, valor da condenação. Sentença líquida nos termos da planilha em anexo. Honorários periciais ao i.perito Renzo Leão Frois Simões já fixados em despacho de Id 402476d. Considerando que a conciliação confere efetividade ao princípio da celeridade processual, bem como tendo em vista que a melhor forma de resolução dos processos é a composição, deverão as partes dizer sobre eventual interesse na inclusão do feito em pauta para tentativa de conciliação.

19/05/2025 (CJ): Publicada intimação - De ordem do(a) MM (a). Juiz(a) da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, no uso de suas de atribuições legais, FAÇO SABER a quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que pelo mesmo fica(m) INTIMADO(S) o(s) VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - ME Endereço desconhecido, com endereço incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença id 2cdb18f a seguir transcrito(a), cujo

conteúdo poderá ser acessado via internet , digitando-se a(s) chave(s) de acesso nº 25051515100773100000039160050 (número do documento). "(...) ISSO POSTO, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MÁRCIO DORTE para condenar a primeira reclamada VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI – ME e FORTALEZA SERVICOS e a segunda reclamada MONITORAMENTO LTDA – ME, solidariamente, e condenar a terceira reclamada EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS subsidiariamente, na forma e nos limites impostos nesta sentença. IMPROCEDENTES os pedidos em face de FINTRANS TRANSPORTES LTDA e HALLIBURTON PRODUTOS LTDA. (...) " Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

21/05/2025 (MSJ): Alterada a provisão conforme a sentença prolatada e critérios do cliente.

24/06/2025 (CJ): Publicada decisão - Diante do exposto, conheço os embargos de declaração da parte reclamante e nego provimento nos termos da fundamentação supra.

25/06/2025 (CJ): Publicada intimação - De ordem do(a) MM (a). Juiz(a) da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, no uso de suas de atribuições legais, FAÇO SABER a quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que pelo mesmo fica(m) INTIMADO(S) o(s) FORTALEZA SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA - ME Endereço desconhecido, com endereço incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença id 7d4d245 a seguir transcrito(a), cujo conteúdo poderá ser acessado via internet , digitando-se a(s) chave(s) de acesso nº 25062318103670800000039707553 (número do documento). "(...) Diante do exposto, conheço os embargos de declaração da parte reclamante e nego provimento nos termos da fundamentação supra. (...)" Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

04/07/2025 (MJ): Protocolado recurso ordinário.

14/07/2025 (CJ): Publicada intimação - Intime(m)-se o(s) Recorrido(s), para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Decorrido esse prazo, encaminhem-se os autos eletrônicos ao E.TRT. VITORIA/ES, 11 de julho de 2025.ROQUE MESSIAS CALSONI Juiz do Trabalho Titular" Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

25/07/2025 (MJ): Protocolada contrarrazões ao RO.

30/07/2025 (CJ): Publicada intimação - Processo 0001595-59.2024.5.17.0013 distribuído para 2ª Turma - GAB. DESA. CLAUDIA CARDOSO DE SOUZA na data 28/07/2025.

26/08/2025 (CJ): Publicada intimação -Pauta de Julgamento Pauta da Ordinária Presencial de Julgamento do(a) 2ª Turma do dia 04/09/2025 às 13:30 As inscrições para sustentação oral deverão ser feitas no portal eletrônico do TRT da 17ª Região ou pessoalmente nas secretarias dos órgãos julgadores, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data designada para o início da sessão de julgamento, nos termos do Art. 137 do Regimento Interno.

10/09/2025 (CJ): Publicado acórdão - A C O R D A M os Magistrados da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na 22ª Sessão Ordinária Presencial, do dia 04.09.2025, às 13:30 horas, sob a Presidência do Exmo. Desembargador Mário Ribeiro Cantarino Neto, com a participação das Exmas. Desembargadoras Claudia Cardoso de Souza, Marise Medeiros Cavalcanti Chamberlain e da douta representante do Ministério Público do Trabalho, Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso do autor, não o conhecendo quanto às multas dos arts. 467 e 477 da CLT, por falta de interesse recursal; conhecer integralmente do recurso da 3ª ré; no mérito, negar-lhes provimento. Presença do Dr. Filipe Leitão de Almeida da Silva Pereira, pela Halliburton Produtos Ltda.

22/10/2025 (CJ): Publicada decisão - DENEGO seguimento ao recurso de revista. Publique-se e intimem-se.

11/11/2025 (CJ): Publicada intimação - Mantenho a decisão agravada. Notifique(m)-se o(s) agravado(s) para contraminutar(em) o agravo de instrumento e contra-arrazoar(em) o recurso principal. Após, ao Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, com nossas homenagens de estilo.

02/12/2025 (CJ): Publicada intimação - Mantenho a decisão agravada. Notifique(m)-se o(s) agravado(s) para contraminutar(em) o agravo de instrumento e contra-arrazoar(em) o recurso principal. Após, ao Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, com nossas homenagens de estilo.

19/01/2026 (CJ): Publicada intimação - Processo 0001595-59.2024.5.17.0013 distribuído para Presidência - Admissibilidade - Gabinete da Presidência na data 15/01/2026.

08/04/2026 (CJ): Publicada intimação - Processo 0001595-59.2024.5.17.0013 distribuído para 8ª Turma - Gabinete do Ministro Evandro Pereira Valadão Lopes na data 26/03/2026.

15/04/2026 (CJ): Publicada decisão - Diante do exposto, e nos termos dos arts. 932, III, IV e V, do CPC, 896, § 14, da CLT e 255, I, II e III, do Regimento Interno desta Corte Superior, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento. Publique-se.

30/04/2026(BM): Protocolado Agravo interno.

14/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Publicação de Intimação para contrarrazões ao(s) Agravo(s)/Agravo(s) Regimental(is) Em cumprimento ao art. 1º, I, do Ato nº 202/SEGJUD, de 10 de junho de 2019, fica(m) intimado(s) o(s) agravado(s) para, querendo, manifestar(em)-se sobre o(s) agravo(s) interposto(s), no prazo legal, nos termos dos artigos 1.021, §2º do CPC e 266, caput, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado

Valor da causa:	R$ 124.200,65 (Determinada)	R$ 136.714,11	R$ 33.950,67	R$ 0,00	R$ 170.664,78	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 28.475,90	R$ 31.344,90	R$ 7.783,98	R$ 0,00	R$ 39.128,88	R$ 0,00

Processo:	1.0015620
Números:	**Número CNJ:** 0001615-65.2024.5.17.0008
Título:	RESCISÃO INDIRETA - VERBAS RESCISÓRIAS - ACÚMULO DE FUNÇÕES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - HORAS EXTRAS - DANOS MORAIS - MULTA 477 - MULTA 467 - FGTS
Órgão:	8 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	LUIZ FELIPE DOS SANTOS ANJOS
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Provável
Observações:	27/11/2024 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata que foi contratado em 14/01/2022 para exercer função de promotor de vendas, ocasião em que prestou serviços à Realmar até 19/08/2023. O reclamante afirma que além da função contratada, também realizava descarga de caminhões, conferência de mercadorias, limpeza de depósitos, e guardar mercadorias em câmaras frias, configurando acúmulo de funções. O reclamante relata que sua ascensão profissional estava condicionada ao corte de seu cabelo, evidenciando discriminação e afronta à sua dignidade. Em razão do acúmulo de funções, desenvolveu problemas na coluna. Dessa forma, requer o reconhecimento de rescisão indireta, pagamento das verbas rescisórias, acúmulo de funções, adicional de insalubridade, bem como, indenização por danos morais. 27/11/2024 (CJ): Audiência una designada para 27/01/2025, às 13:30. Presencial 24/01/2024 (RAVL): Protocolo contestação 27/01/2025 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes. O reclamante informa que trabalhou até a data do ajuizamento da ação. As reclamadas afirmam que o contrato de trabalho permanece ativo e que o autor permanece recebendo faltas desde 21/11/2024. Deferida a realização de prova pericial para apurar insalubridade. O perito nomeado irá informar posteriormente, data e hora para realização da perícia. Designada audiência de instrução para 29/04/2025, às 14:30. Presencial 10/03/2025 (CJ): Publicada intimação - ficam as partes intimadas para manifestação sobre o laudo apresentado pelo perito do Juízo, prazo de 10 dias. 13/03/2025 (MJ): Laudo pericial enviado a empresa. 24/03/2025 (MJ): Protocolada manifestação. 02/04/2025 (CJ): Publicada intimação - Com a publicação desta no Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN, ficam as partes intimadas para ciência dos esclarecimentos periciais. 29/04/2025 (MSJ): Realizada audiência de instrução sem acordo entre as partes, sendo redesignada audiência, tendo em vista a ausência da testemunha do reclamante, para 16/05/2025, Às 14:40. Presencial 16/05/2025 (MSJ): Realizada audiência de instrução sem acordo entre as partes, colhida prova oral e autos conclusos para sentença. 16/07/2025 (CJ): Publicada sentença - POSTO ISSO, rejeito as preliminares; e, no mérito, acolho em parteos pedidos da reclamação trabalhista que LUIZ FELIPE DOS SANTOS ANJOSmove em face deEXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS eREALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.,para condenar as reclamadas, a segunda, de forma subsidiária, no prazo legal, a cumprirem as obrigações estampadas na fundamentação, que passa a integrar o presente dispositivo. Sentença líquida - lastreada na Recomendação CGJT n° 01/2014, nos artigos 491 e 492 do CPC, e, ainda, no § 6º do artigo 879 da CLT - , incidindo juros simples e correção monetária na forma da lei, de acordo com os cálculos insertos nas planilhas disponibilizadas nos autos e que constituem parte integrante desta sentença.Honorários periciais contábeis pelas reclamadas, ora fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo em vista o trabalho apresentado e o tempo despendido na confecção dos cálculos, a teor do Provimento Consolidado nº 01/2005, atualizados segundo a Orientação Jurisprudencial nº 198, da SDI-1, do TST. Desde já fixo que, em razão de sua incompatibilidade com o processo trabalhista, na execução não será aplicada a multa prevista no § 1º do artigo 523 do CPC. Custas de R$642,16, pelas reclamadas, calculadas sobre o valor de R$32.108,07, arbitrado à condenação. Expeça-se, de imediato, ofícioàGerência Regional do Trabalho e Emprego, para habilitação do autor nas benesses do seguro-desemprego, se preenchidos os requisitos legais. Intimem-se as partes. 18/07/2025 (MSJ): Alterada a provisão conforme a sentença prolatada e critérios do cliente. 29/07/2025(BM): Protocolado recurso ordinário nos autos.

30/09/2025 (CJ): Publicada intimação - Recebo o recurso ordinário interposto pelo primeiro reclamado pelo reclamante, porque atendidos os pressupostos objetivos de admissibilidade. Com a publicação desta decisão no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho - DEJT, ficam as partes recorridas intimadas para apresentarem contrarrazões, no prazo de 8 dias. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo para sua apresentação in albis, remetam-se os autos ao E. TRT.

10/11/2025 (CJ): Publicada intimação - Processo 0001615-65.2024.5.17.0008 distribuído para 1ª Turma - GAB. DESA. WANDA LÚCIA COSTA LEITE FRANÇA DECUZZI na data 06/11/2025.

30/03/2026 (CJ): Publicada intimação - Pauta de Julgamento Pauta Ordinária Presencial de Julgamento da 1ª Turma do dia 14/04/2026 às 13:30 As inscrições para sustentação oral deverão ser feitas no portal eletrônico do TRT da 17ª Região ou pessoalmente nas secretarias dos órgãos julgadores, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data designada para o início da sessão de julgamento, nos termos do art. 137 do Regimento Interno.

30/03/2026 (CJ): Publicada intimação - SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DIA 14/04/2026, TERÇA-FEIRA, ÀS 13 HORAS E 30 MINUTOS As inscrições para sustentação oral deverão ser feitas no portal eletrônico do TRT da 17ª Região ou pessoalmente nas secretarias dos órgãos julgadores, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data designada para o início da sessão de julgamento, nos termos do art. 137 do Regimento Interno. Inscrição para Sustentação Oral Aberta O prazo para solicitação de sustentação oral encerra-se em 08/04/2026.

05/05/2026 (CJ): Publicado acórdão - ACORDAM os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Sessão Ordinária Presencial do dia 14/04/2026, às 13h30min, sob a Presidência do Exmo. Desembargador Cláudio Armando Couce de Menezes, com a participação dos Exmos. Desembargadores Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi e Marcello Maciel Mancilha e da douta representante do Ministério Público do Trabalho, Procuradora Maria de Lourdes Hora Rocha; por unanimidade, conhecer dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pelas reclamadas; no mérito, dar provimento parcial ao recurso das reclamadas e, por maioria, negar provimento ao apelo do reclamante, nos termos da fundamentação que integra o dispositivo. Custas processuais pelas reclamadas, no valor de R$400,00, calculadas sobre o valor da condenação, ora arbitrado em R$20.000,00.

07/05/2026 (MSJ): Alterada a provisão conforme acórdão prolatado e critérios do cliente.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 129.230,97 (Determinada)	R$ 141.093,71	R$ 33.062,96	R$ 0,00	R$ 174.156,67	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 20.000,00	R$ 21.835,90	R$ 5.116,88	R$ 0,00	R$ 26.952,78	R$ 0,00

Processo:	1.0015948
Números:	**Número CNJ:** 0000147-29.2025.5.17.0009
Título:	ACIDENTE DE TRABALHO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
Órgão:	9 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	KAUAN MONTEIRO DE SA
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Provável
Observações:	07/02/2025 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata que foi contratado na condição de menor aprendiz em 09/02/2021, com encerramento do contrato em 06/06/2021. Em 09/06/2021 foi novamente contratado para exercer função de auxiliar de vendas, sendo dispensado sem justa causa em 29/05/2023. Em 31/10/2022 sofreu acidente de trabalho, com lesões de seus tendões ao nível da tabaqueira anatômica no punho, com perda parcial da mobilidade, com tempo estimado de tratamento de 90 dias. O reclamante afirma que não foi aberta a CAT, dessa forma, requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da despedida injusta, bem como, indenização por danos materiais. 07/02/2025 (CJ): Audiência una designada para 24/03/2025, às 13:20. PRESENCIAL 24/03/2025 (MJ): Protocolada contestação e documentos. 24/03/2025 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes, sendo deferida a realização de prova pericial médica para apurar acidente de trabalho e incapacidade laborativa. O perito nomeado irá informar posteriormente, data e hora para realização da perícia. Designada audiência de instrução para 29/07/2025, às 15:05. Presencial 31/03/2025 (MJ): Protocolada petição de juntada de carta de preposição. 07/04/2025 (MJ): Protocolado quesitos e comprovantes de pagamento de honorários prévios. 25/04/2025 (CJ): Publicada intimação - Fica(m) o(s) advogado(s) da(s) parte(s) RECLAMANTE intimado(s) para tomar ciência da AUDIÊNCIA PRESENCIAL UNA (INICIAL, CONCILIAÇÃO e INSTRUÇÃO), designada para o dia 24/03/2025 13:20h, onde poderão ser apresentadas propostas de acordo, a ser realizada na 9ª Vara do Trabalho de Vitória-ES, situada no Edifício da Sede do TRT-ES, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 1.245, Bairro Enseada do Suá, Vitória-ES - CEP: 29050-335, 7º Andar, Torre Horizontal (vitv09@trtes.jus.br - (27) 3185-2153). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente (art. 844, da CLT), sob pena de aplicação do item I, da Súmula 74, do c. TST. O(A) empregador(a) poderá se fazer representado(a) por preposto(a) habilitado(a) (art. 843, § 1º, da CLT) para prestar depoimento, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 844, da CLT). A defesa e documentos deverão ser apresentados via peticionamento eletrônico até a audiência, no sistema PJe, podendo, a defesa, ser apresentada oralmente em audiência, na forma do art. 847, da CLT. As partes comparecerão à audiência acompanhadas das suas testemunhas, apresentando, nessa ocasião, as demais provas. As testemunhas comparecerão à audiência independente de intimação prévia. Se a testemunha não comparecer, o Juízo determinará a sua intimação, desde que a parte comprove ter a ela dirigido convite (art. 825; art. 845, art. 852-H, §§ 2º e 3°, da CLT - por analogia), sob pena de presunção de desistência da produção da prova, caso não comprovado o convite. Tratando-se de procedimento Sumaríssimo, todas as provas serão produzidas na audiência. 29/07/2025 (MSJ): Realizada audiência de instrução sem acordo entre as partes, colhida prova oral e autos conclusos para sentença. 02/09/2025 (CJ): Publicada sentença - Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados por KAUAN MONTEIRO DE SA em face de EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, para: CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da dispensa indevida do reclamante durante o período de convalescença decorrente de acidente de trabalho; Indefiro os demais pedidos. Tudo conforme fundamentação que integra este decisum para todos os efeitos, cujos valores serão apurados em regular liquidação. Contribuições previdenciárias e fiscais, conforme fundamentação e nos termos da Súmula 368 do TST. Autorizo a dedução de valores comprovadamente pagos a idêntico título em liquidação, a fim de evitar o bis in idem, prática vedada pelo ordenamento jurídico, de forma a coibir o enriquecimento sem causa. Deferida gratuidade de justiça ao autor. Honorários advocatícios, conforme fundamentação. Indefiro a compensação, pois a reclamada não provou ser credora do(a) reclamante. Custas, pela reclamada, no valor de R$ 1.000,00, calculadas sobre o valor de R$ 50.000,00, arbitrado à condenação para este efeito específico (art. 789, IV, § 2º, CLT). Nada mais. Intime-se. Cumpra-se. 04/09/2025 (MSJ): Alterada a provisão conforme a sentença prolatada e critérios do cliente.

13/10/2025 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000147-29.2025.5.17.0009 distribuído para 3ª Turma - GAB. DES. VALÉRIO SOARES HERINGER na data 10/10/2025.

05/03/2026 (CJ): Publicada intimação - Pauta de Julgamento 3ª TURMA - PAUTA NORMAL - VSH SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL Início: 16/03/2026 (segunda-feira) às 13:30h Encerramento: 19/03/2026 (quinta-feira) às 13:30h As inscrições para sustentação oral deverão ser feitas no portal eletrônico do TRT da 17ª Região ou pessoalmente nas secretarias dos órgãos julgadores, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data designada para o início da sessão de julgamento, nos termos do art. 137 do Regimento Interno. Os processos constantes desta pauta, em que houver inscrição para sustentação oral, serão adiados e incluídos em sessão presencial com publicação no DEJT, nos termos do art. 5º do Ato Presi nº 28/2020. Quando o processo for pautado é imprescindível nova inscrição no Portal do Tribunal para realização de sustentação oral, no prazo estabelecido pelo art. 137 do Regimento Interno.

31/03/2026 (CJ): Publicado acórdão - ACORDAM os Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Sessão de julgamento virtual iniciada dia 16/03/2026, às 13h30min, e finalizada dia 19/03/2026, às 13h30min, sob a Presidência da Exma. Desembargadora Ana Paula Tauceda Branco, com a participação dos Exmos. Desembargadores Valério Soares Heringer e Daniele Corrêa Santa Catarina e do douto representante do Ministério Público do Trabalho, Procurador Vitor Borges da Silva, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário da reclamada, acolher a preliminar de nulidade da condenação por se tratar de decisão extra petita e, estando a causa madura para julgamento do mérito, por maioria, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor na petição inicial. Ademais, resolvem dar provimento ao apelo para fixar os honorários periciais em R$ 1.000,00 e estabelecer que serão pagos pela União, através de dotação orçamentária deste Tribunal. Ainda resolvem afastar a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Custas pelo autor, no valor de R$ 3.000,00, calculadas sobre o valor da causa. Isento.

01/04/2026 (MSJ): Alterada a provisão conforme acórdão porlatado e critérios do cliente.

21/07/2026 (CJ): Publicado acórdão - ACORDAM os Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Sessão de Julgamento Virtual, iniciada em 06/07/2026, às 13h30min, e finalizada em 09/07/2026, às 13h30min, sob a Presidência da Exma. Desembargadora Ana Paula Tauceda Branco, com a participação dos Exmos. Desembargadores Daniele Corrêa Santa Catarina e Valério Soares Heringer e da Exma. Juíza Convocada Fátima Gomes Ferreira e do douto representante do Ministério Público do Trabalho, Procurador Estanislau Tallon Bozi, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo reclamante e, no mérito, negar provimento ao apelo.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 150.000,00 (Determinada)	R$ 162.439,01	R$ 34.166,34	R$ 0,00	R$ 196.605,35	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0016752
Números:	**Número CNJ:** 0000793-60.2025.5.17.0002
Título:	DOENÇA OCUPACIONAL - RESCISÃO INDIRETA - VERBAS RESCISÓRIAS - DANOS MORAIS - MULTA 467 - LIMBO PREVIDENCIARIO
Órgão:	2 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	ANTONIO ROBERIO ALVES DOS SANTOS
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Remota

04/06/2025 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista, na qual o reclamante ANTONIO ROBERIO ALVES DOS SANTOS afirma ter sido contratado pela empresa EXTRAFRUTI S/A - COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS em 04/05/2023, na função de promotor de vendas, com salário mensal de R$ 1.901,24, prestando serviços diretamente nas dependências da DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A (SUPERMERCADO CARONE). Durante o contrato, exercia atividade fisicamente exaustiva, transportando manualmente cerca de 6 toneladas por dia em caixas de frutas e verduras, sem rodízio de função ou suporte ergonômico, o que ocasionou doença ocupacional grave na coluna vertebral, levando ao afastamento pelo INSS. Alega omissão da empregadora na emissão de CAT, suspensão indevida de depósitos de FGTS durante o afastamento, e recusa na reintegração após alta médica, situação que o manteve em limbo previdenciário por meses.Diante da negligência patronal, pleiteia o reconhecimento da rescisão indireta, indenização por danos morais, indenização substitutiva pela estabilidade, e outras verbas e direitos decorrentes.

04/06/2025 (CJ): Audiência una designada para 15/08/2025, às 14:00. Híbrida

06/06/2025 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000793-60.2025.5.17.0002 distribuído para 2ª Vara do Trabalho de Vitória na data 04/06/2025.

15/08/2025 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes. Tendo em vista a ausência do reclamante por problemas de saúde, devendo ser comprovado o alegado. Redesignada a audiência para 20/10/2025, às 14:50. Híbrida

20/10/2025 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes, sendo deferida a realização de prova pericial médica para apurar doença ocupacional, nexo de causalidade e sequelas. O perito nomeado irá informar posteriormente, data e hora para realização da perícia.

31/10/25 (FS) Protocolado manifestação com quesitos e indicação de assistente técnico.

03/11/2025 (CJ): Publicada intimação - Condiciona, o louvado, na petição de ID 9bad53e, a realização da prova técnica ao depósito de honorários prévios de R$ 1.500,00. Em conformidade com o art. 790-B, §3º da CLT, é vedada a exigência de honorários prévios para a realização de perícia. Contudo, é fato que as provas técnicas, mormente as médicas têm se frustrado, seja em razão do quadro reduzido de profissionais, seja em razão de recusa do encargo, à falta de honorários prévios. Feitos os necessários registros, visando-se a evitar nomeações e destituições sucessivas com atraso da prestação jurisdicional, inclusive para que se observe a disposição constitucional contida no art. 5º, LXXIX da CLT, intimam-se as rés para que digam, em 5 dias, se é possível, em cooperação com o juízo, adiantar os honorários prévios solicitados, de R$ 1.500,00, comprovando, no referido prazo, o depósito. Cientes as partes, nas pessoas de seus advogados, com a publicação no DJEN. Ciente o louvado, via sistema.

11/11/2025 (FS): Protocolado manifestação.

25/11/2025 (CJ): Publicada intimação - Diante da impossibilidade de adiantamento dos honorários periciais, o perito João Guilherme Marchiori declinou do encargo (Id 9bad53e). Em substituição, nomeio BRUNA CANGINI CABRAL, que deverá informar, em 05 dias, se aceita o trabalho. Prazo de 30 dias corridos para a entrega do laudo, mantidas as demais determinações e orientações contidas na ata de audiência (Id 3132dbf). Intime-se a perita ora nomeado. Cientes as partes, por seus advogados, com a publicação deste despacho no DJEN.

02/12/2025 (CJ): Publicada intimação - A perita BRUNA CANGINI CABRAL declinou do encargo (Id 11a7049). Em substituição, nomeio YVAN MARCUS DE OLIVEIRA COELHO, que deverá informar, em 05 dias, se aceita o trabalho. Prazo de 30 dias corridos para a entrega do laudo, mantidas as demais determinações e orientações contidas na ata de audiência (Id 3132dbf). Intime-se o perito ora nomeado. Cientes as partes, por seus advogados, com a publicação deste despacho no DJEN.

16/12/2025 (CJ): Publicada intimação - O(a) perito(a) VAN MARCUS DE OLIVEIRA COELHO foi intimado(a) em 02/12/2025 sobre sua nomeação e não se manifestou. Diante da inércia, destituo-o(a) do encargo. Em seu lugar, nomeio ANTONIO CARLOS ALVES DA MOTTA, que deverá informar, em 05 dias, se aceita o trabalho. Prazo de 30 dias corridos

Observações:

para a entrega do laudo, mantidas as demais determinações e orientações contidas na ata de audiência (Id 3132dbf). Dê-se ciência às partes. Intimem-se os peritos. Cientes as partes, por seus advogados, com a publicação deste despacho no DJEN.

16/01/2026 (CJ): Publicada intimação - O perito Antonio Carlos Alves da Motta declinou do encargo (Id 692e748). Em substituição, nomeio o perito BRUNO VALORY SILVEIRA MONTEIRO, que deverá informar, em 5 dias, se aceita o trabalho. Prazo de 30 dias corridos para a entrega do laudo, mantidas as demais determinações e orientações contidas na ata de audiência (Id 3132dbf). Intime-se o perito ora nomeado. Cientes as partes, por seus advogados, com a publicação deste despacho no DJEN.

26/01/2026 (CJ): Publicada intimação - O perito BRUNO VALORY SILVEIRA MONTEIRO declinou do encargo (Id 42fec9f). Em substituição, nomeio MAURICIO FREITAS ROLIM, que deverá informar, em 05 dias, se aceita o trabalho. Prazo de 30 dias corridos para a entrega do laudo, mantidas as demais determinações e orientações contidas na ata de audiência (Id ee32392). Intime-se o perito ora nomeado. Cientes as partes, por seus advogados, com a publicação deste despacho no DJEN.

27/01/2026 (CJ): Publicada intimação - O perito MAURICIO FREITAS ROLIM declinou do encargo (Id cba1567). Em substituição, nomeio CARLOS EDUARDO SILY SILVA, que deverá informar, em 05 dias, se aceita o trabalho. Prazo de 30 dias corridos para a entrega do laudo, mantidas as demais determinações e orientações contidas na ata de audiência (Id ee32392). Intime-se o perito ora nomeado. Cientes as partes, por seus advogados, com a publicação deste despacho no DJEN.

08/04/2026 (CJ): Publicada intimação - Com a publicação deste expediente no Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN, ficam as partes intimadas do laudo pericial.

22/04/2026 (CJ): Publicada intimação - Com a publicação deste expediente no Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN, ficam intimadas as partes de que foi designada audiência de instrução para o dia 16/06/2026, às 16h30, a ser realizada na modalidade híbrida, facultando-se a participação presencial ou remota, mas sempre sob as sanções da Súmula 74 do TST. Porque aos advogados, partes e testemunhas é facultado o comparecimento físico a esta Vara, ficam cientes de que poderão participar da audiência designada através do portal de audiências e sessões: https://www.trtes.jus.br/audiencias , sendo que o link, a ser obtido no portal do TRT 17ª, deverá ser encaminhado às partes e testemunhas pelo próprio advogado. Ficam cientes as partes e os advogados da possibilidade de acompanhar o andamento da pauta pelo aplicativo JTe (aplicativo da Justiça do Trabalho para acompanhamento processual) ou pelo Portal do nosso Tribunal em tempo real. É incumbência das partes a ciência às suas testemunhas da data da audiência, bem como providenciar um local adequado, sem interferências, com equipamento necessário para a comunicação.

27/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Considero satisfatórios os esclarecimentos periciais. O laudo será apreciado em conjunto com as demais provas produzidas nos autos até o encerramento da instrução e, caso necessário, o Juízo poderá determinar nova diligência, na forma do art. 765 da CLT. Aguarde-se a audiência designada. Ciência ao(à)(s) reclamante(s) e reclamada(s), por seu(s) advogado(s), da publicação deste despacho no DJEN.

16/06/2026 (MSJ): Realizada audiência de instrução sem acordo entre as partes. Sem mais provas a serem produzidas, autos conclusos para sentença.

03/07/2026 (CJ): Publicada intimação - ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, na forma dos comandos emergentes da FUNDAMENTAÇÃO, os quais integram o presente decisum, para todos os efeitos legais, observado o seguinte: Custas processuais pelo reclamante, calculadas sobre o valor atribuído à causa de R$ 132.974,66, no importe de R$ 2.659,49, dispensado do recolhimento por ser beneficiário da justiça gratuita. Intimem-se as partes.

06/07/2026 (MSJ): Alterada a provisão conforme a sentença prolatada e critérios do cliente.

06/08/2026(BM): Protocolada contrarrazões nos autos.

07/10/2026 (CJ): Publicado acórdão - A C O R D A M os Magistrados da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na 26ª Sessão Ordinária Presencial, do dia 29.09.2026, às 13:30 horas, sob a Presidência do Exmo. Desembargador Mário Ribeiro Cantarino Neto, com a participação dos Exmos. Desembargadores Marcello Maciel Mancilha e Luís Cláudio dos Santos Branco, do Exmo. Juiz Convocado Ney Alvares Pimenta Filho e do douto representante do Ministério Público do Trabalho, João Hilário Valentim, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, negar-lhe provimento. Presença da Dra. Luiza Barreto Santos, pela reclamada.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 132.974,66 (Determinada)	R$ 140.616,09	R$ 24.092,22	R$ 0,00	R$ 164.708,31	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0016821
Números:	**Número CNJ:** 0000815-82.2025.5.17.0014
Título:	ACIDENTE DE TRABALHO - DANOS MORAIS - DANOS ESTÉTICOS - DESVIO DE FUNÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - HORAS EXTRAS - MULTA 467 - MULTA 477 - DESCUMPRIMENTO DE CCT
Órgão:	14 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	BRAULIO VANILSON GOMES DE ABREU
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Remota
Observações:	25/06/2025 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista – Rito Ordinário, proposta por BRAULIO VANILSON GOMES DE ABREU em face de EXTRAFRUTI S/A – COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, na qual o autor alega uma série de irregularidades no vínculo empregatício mantido de 04/11/2024 a 16/06/2025, na função de AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO, com salário de R$ 2.086,29. O reclamante narra que sofreu acidente de trabalho que resultou em hérnia umbilical, ainda não tratada cirurgicamente, decorrente de esforço físico excessivo, sem a devida prevenção por parte da empregadora. Aponta também desvio de função, pois executava atividades de pintor e auxiliar de limpeza, além de exposição a agentes insalubres e temperaturas baixas sem EPIs adequados, requerendo o pagamento do adicional de insalubridade. Ainda, afirma que não usufruía intervalo intrajornada, postulando o pagamento correspondente, bem como indenizações por danos morais e estéticos pelos prejuízos à sua saúde e imagem pessoal. 25/06/2025 (CJ): Audiência una designada para 31/07/2025, às 13:20. Presencial 30/07/2025(BM): protocolada contestação nos autos. 31/07/2025 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes, sendo deferida a realização de prova pericial médica para apurar doença ocupacional. Sendo deferida também a produção de prova pericial para apurar insalubridade. O perito nomeado irá informar posteriormente, data e hora para realização da perícia. 07/08/2025 (FS): Protocolado manifestação. 13/08/2025 (CJ): Publicada intimação - Agendadas as diligências periciais de insalubridade (Id 4e487b5) e médica (Id 9cfee74). Aguarde-se a entrega dos laudos periciais. 14/08/25 (FS) Protocolado manifestação com quesitos e indicação de assistente técnico - Insalubridade e Médica. 14/08/25 (FS) Protocolado manifestação. 04/09/2025 (CJ): Publicada intimação - Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o laudo de insalubridade apresentado, no prazo comum de 10 dias. Havendo impugnação ao laudo, intime-se o perito para esclarecimentos no prazo de 5 dias. Vindo os esclarecimentos, intimem-se as partes para ciência. Após, aguarde-se a entrega do laudo pericial médico. 18/09/25 (FS): Protocolado manifestação ao laudo pericial. 24/09/2025 (CJ): Publicada intimação - Concluída a prova para verificação das condições de isalubridade. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o laudo médico apresentado (#id:d5db91d), no prazo comum de 10 dias, e expeça-se alvará em favor da perita para quitação de seus honorários prévios (#id:3d8c483). Havendo impugnação ao laudo, intime-se a perita para esclarecimentos no prazo de 5 dias. Vindo os esclarecimentos, intimem-se as partes para ciência e para dizerem se ainda existem outras provas pendentes de produção. Não havendo outras provas a serem produzidas, no mesmo prazo, as partes deverão apresentar suas razões finais para que os autos sejam submetidos em conclusão para julgamento. Sobrevindo requerimentos para produção de prova oral, os quais deverão conter a devida indicação dos pontos controvertidos a serem esclarecidos, inclua-se o feito em pauta para encerramento da instrução e intimem-se as partes para comparecimento, sob pena de confissão. 07/10/25 (FS): Protocolado manifestação ao laudo pericial médico. 05/12/2025 (CJ): Publicada intimação - Intimem-se as partes para ciência dos esclarecimentos da perita médica (#id:7eff800) e para dizerem se ainda existem outras provas pendentes de produção. Prazo de 5 dias. Não havendo outras provas a serem produzidas, no mesmo prazo, as partes deverão apresentar suas razões finais para que os autos sejam submetidos em conclusão para julgamento. Sobrevindo requerimentos para produção de prova oral, os quais deverão conter a devida indicação dos pontos controvertidos a serem esclarecidos, inclua-se o feito em pauta para encerramento da instrução e intimem-se as partes para comparecimento, sob pena de confissão

18/12/2025 (CJ): Publicada intimação - Considerando o requerimento da parte autora de produção de prova oral, inclua-se o feito em pauta para encerramento da instrução e intimem-se as partes para comparecimento, sob pena de confissão. As testemunhas comparecerão independentemente de intimação, sob pena de preclusão.

08/04/2026 (CJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes, sendo redesignada audiência de instrução, para o dia 02/07/2026 às 16horas.

20/07/2026 (CJ): Publicada sentença - Ante o exposto, na reclamação trabalhista movida por BRAULIO VANILSON GOMES DE ABREU em face de EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, nos termos da fundamentação supra, a qual integra este decisum para todos os fins. Honorários advocatícios e periciais nos termos da fundamentação. Custas processuais pelo reclamante no valor de R$ 1.756,73, calculadas sobre o valor da causa, de R$ 87.836,64, dispensadas em razão do deferimento da justiça gratuita. Intimem-se as partes e dê-se ciência aos peritos. Após o trânsito em julgado, expeçam-se as requisições, dê-se baixa e arquive-se o feito.

21/07/2026 (MSJ): Alterada a provisão conforme a sentença prolatada e critérios do cliente.

06/10/2026 (CJ): Publicado acórdão - A C O R D A M os Magistrados da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na 03ª Sessão Ordinária Virtual Eletrônica, conforme ATO PRESI nº 28/2020, com início às 13:30 horas do dia 24.09.2026 e término às 13:30 horas do dia 29.09.2026, sob a Presidência do Exmo. Desembargador Mário Ribeiro Cantarino Neto, com a participação dos Exmos. Desembargadores Marcello Maciel Mancilha, Luís Cláudio dos Santos Branco, do Exmo Juiz Convocado Ney Alvares Pimenta Filho e do douto representante do Ministério Público do Trabalho, João Hilário Valentim, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, negar-lhe provimento.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 87.836,64 (Determinada)	R$ 92.715,53	R$ 15.236,25	R$ 0,00	R$ 107.951,78	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0016830
Números:	**Número CNJ:** 0000750-11.2025.5.17.0007
Título:	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Órgão:	7 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	LUCAS ATHAYDE ESPINDULA
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Provável

05/06/2025 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista – Rito Ordinário, proposta por LUCAS ATHAYDE ESPINDULA em face de EXTRAFRUTI S/A - COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. O reclamante foi admitido em 17/08/2015, para exercer a função de OPERADOR DE EMPILHADEIRA, sendo dispensado sem justa causa em 24/03/2025, com último salário de R$ 2.524,00. Alega que durante todo o contrato laborou em atividade perigosa, realizando constantemente a troca de botijões de gás GLP e abastecimento de empilhadeiras, bem como das instalações da empresa. Sustenta que não recebeu o adicional de periculosidade, mesmo estando exposto de forma habitual a agente inflamável em ambiente sem supervisão técnica, o que configura risco acentuado à integridade física. Postula o pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre todas as verbas salariais, com os devidos reflexos legais, além de honorários advocatícios e justiça gratuita.

05/06/2025 (CJ): Audiência una designada para 03/07/2025, às 15:00. Presencial

03/07/2025 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes, sendo deferida a realização de prova pericial para apurar insalubridade. O perito nomeado irá informar posteriormente, data e hora para realização da perícia.

17/07/2025 (FS): Protocolado manifestação com quesitos e assistente técnico.

15/08/2025 (CJ): Publicada intimação - Intimem-se as partes para ciência do laudo pericial no prazo comum de 05 dias, e para informar expressamente se pretendem produzir prova oral, sob pena de o silêncio ser presumido como negativa, devendo ser, neste caso, os autos levados à conclusão para julgamento. Havendo impugnação, intime-se o(a) perito(a) BRENO MORAES TOMAZI, CPF: 084.249.207-08 para prestar esclarecimentos no prazo de 05 dias. Registre-se que neste prazo poderão as partes formular acordo, que será imediatamente levado à apreciação do juízo.

25/08/25 (FS): Protocolado manifestação ao laudo pericial.

25/08/25 (FS): Protocolado manifestação.

01/09/2025 (CJ): Publicada intimação - Designo audiência de instrução presencial para o dia 15/09/2025 14:10 horas. Intimem-se as partes, sob pena de confissão, por meio de seus patronos, que deverão promover o comparecimento de seus constituintes. Cientifiquem-se as partes dos esclarecimentos periciais prestados. As testemunhas, portando documento oficial de identificação original com foto, participarão da audiência independentemente de notificação ou intimação (artigos 825 e 845 da CLT). O comparecimento das testemunhas à audiência deverá ser promovido pela parte interessada independentemente de intimação, na forma da lei (Art. 825 , 845 e Art. 852-H, §2ª, CLT), sob pena de presunção de desistência da produção da prova, caso não comprovado o convite. Não sendo comprovado o convite da testemunha pelo interessado, não será deferido o adiamento da audiência em razão da ausência. A audiência será realizada no endereço Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 1.245, 7º Andar, Enseada do Suá, CEP.: 29050-335. Registre-se que a conciliação confere efetividade ao princípio da celeridade processual, bem como é a melhor forma de solução dos processos.

15/09/2025 (MSJ): Realizada audiência de instrução sem acordo entre as partes, colhida prova oral e autos conclusos para sentença.

01/10/2025 (CJ): Publicada sentença - ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial, na forma dos comandos emergentes dos itens 1 a 5 da FUNDAMENTAÇÃO, que integram a presente SENTENÇA LÍQUIDA, para todos os efeitos legais, observado o seguinte: Condeno a reclamada a pagar ao reclamante, após o trânsito em julgado, as parcelas deferidas no item 2 da Fundamentação, conforme cálculos em anexo. Ante a impossibilidade de cumulação dos adicionais de periculosidade e de insalubridade (art. 193, § 2º, do CPC), autorizo a dedução dos valores pagos pela reclamada a título de adicional de insalubridade e reflexos, conforme contracheques exibidos. Condeno a reclamada a pagar, após o trânsito em julgado, honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do reclamante, ora fixados em 15% sobre o valor da condenação. Condeno a reclamada ao pagamento dos honorários periciais em favor do expert Breno Moraes Tomazi, arbitrados no valor de R$ 1.500,00, considerando o trabalho técnico desenvolvido, a complexidade da matéria e a ausência de honorários prévios. Juros e correção monetária conforme definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade 58 e 59, especialmente os itens 6 e 7 da ementa do respectivo acórdão, além dos ditames da Lei

14.905/2024, que alterou o Código Civil: (I) para o período pré-judicial, aplica-se a taxa de juros prevista no caput do art. 39 da Lei 8.177/91, acrescida do indexador do IPCA-E; (II) para a fase judicial, até 29-08-2024, aplica-se a taxa SELIC, que já engloba os juros e a atualização monetária, a partir do ajuizamento da ação; e (III) para a fase judicial, a partir de 30-08-2024, inclusive, aplica-se, para fins de atualização, o IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil e, para fins de juros de mora, o resultado da subtração da taxa SELIC pelo IPCA (parágrafo único do art. 403 do Código Civil), podendo resultar em não incidência (taxa zero), nos termos do §3º do art. 406 do Código Civil. Na fase de execução de sentença, deverá a reclamada efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias e de índole tributária, referentes às parcelas acima deferidas, sobre as quais haja incidência legal, observando-se o entendimento contido na Súmula nº 368 do E. TST. É consabido que a tributação do imposto de renda tem como fato gerador o acréscimo patrimonial, sendo devida a sua retenção na fonte, no ato do pagamento, conforme, dispõe o art. 46 da Lei 8.541/92. Ressalta-se, contudo, que no tocante às contribuições previdenciárias de responsabilidade do reclamante, a retenção deverá ser feita com base nos valores históricos, pois é evidente que não se pode atribuir ao mesmo, a mora no seu recolhimento. Considerando que a conciliação confere efetividade ao princípio da celeridade processual, bem como tendo em vista que a melhor forma de resolução dos processos é a composição entre as partes, deverão as partes dizer sobre eventual interesse na inclusão do feito em pauta para tentativa de conciliação. Custas processuais no montante de R$ 1.661,33, calculadas sobre o valor arbitrado à condenação, de R$ 83.066,36, pela reclamada. Intimem-se as partes.

03/10/2025 (MSJ): Alterada a provisão conforme a sentença prolatada e critérios do cliente.

20/10/2025 (CJ): Publicada intimação - 1. Recebo o(s) recurso(s) ordinário(s) interposto(s) pelo(a) e reclamada (ID ca79c24), eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. 2. Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentar contrarrazões. 3. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, com as nossas homenagens. Considerando que a conciliação confere efetividade ao princípio da celeridade processual, bem como tendo em vista que a melhor forma de resolução dos processos é a composição, poderão as partes apresentar manifestação acerca de eventual interesse na inclusão do feito em pauta para tentativa de conciliação.

05/11/2025 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000750-11.2025.5.17.0007 distribuído para 3ª Turma - GAB. DESA. DANIELE CORREA SANTA CATARINA na data 03/11/2025.

Observações:

26/11/2025 (CJ): Publicada intimação - Dra. ANA PAULA RODRIGUES PIRES DA LUZ, Juíza Supervisora do CEJUSC - Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, fica V. Sa notificado para comparecer a audiência de tentativa de Conciliação designada para o dia 09/12/2025 15:00 horas, Sala Híbrida (Presencial ou Virtual) n. 02, com acesso pelo portal do TRT ES: https://www.trtes.jus.br/audiencias. Caso as partes e respectivos advogados optem por comparecer presencialmente, deverão se dirigir ao CEJUSC - Centro de Conciliação, localizado à Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 1245 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29050-335 - 5° ANDAR - SALA 2 (NOVA SEDE DO TRT). É facultada às partes e advogados a participação de forma virtual. Neste caso, deverão ingressar na sala 2 de audiência do CEJUSC-JT, mediante acesso ao site www.trtes.jus.br, entrar na aba "audiências e sessões" localizada ao lado direito do portal. Em seguida, acessar o campo "clique aqui e vá para o Portal de Audiências e Sessões", escolha a opção CEJUSC-JT, selecione a Sala CEJUSC 1 - PRESENCIAL/HÍBRIDA correspondente aos presentes autos, clique em entrar na Sala e, por fim, no número deste processo. Ressalta-se que a parte não necessita ser cadastrada no Portal para ter acesso à Sala. Para melhor andamento da conciliação, recomenda-se às partes que tragam a memória de cálculos ou cálculos atualizados. Em caso de dúvidas, problemas de acesso e esclarecimentos gerais, entrar em contato pelo email cejusc@trtes.jus.br, pelo telefone whatsapp (27)99277-2761 ou (27) 99986-4613, de 12h às 18h.

09/12/2025 (MSJ): Realizada audiência de ?conciliação sem acordo entre as partes?. As partes não compareceram, estando presentes apenas seus respectivos advogados. A patrona da reclamada informou que não há proposta de acordo neste momento, embora exista possibilidade de negociação futura fora dos autos. Os autos foram devolvidos para regular prosseguimento.

09/02/2026 (CJ): Publicada intimação - Pauta de Julgamento 3ª TURMA - PAUTA NORMAL - DCSC SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL Início: 23/02/2026 (segunda-feira) às 13:30h Encerramento: 26/02/2026 (quinta-feira) às 13:30h As inscrições para sustentação oral deverão ser feitas no portal eletrônico do TRT da 17ª Região ou pessoalmente nas secretarias dos órgãos julgadores, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data designada para o início da sessão de julgamento, nos termos do art. 137 do Regimento Interno. Os processos constantes desta pauta, em que houver inscrição para sustentação oral, serão adiados e incluídos em sessão presencial com publicação no DEJT, nos termos do art. 5º do Ato Presi nº 28/2020. Quando o processo for pautado é imprescindível nova inscrição no Portal do Tribunal para realização de sustentação oral, no prazo estabelecido pelo art. 137 do Regimento Interno.

06/03/2026 (CJ): Publicado acórdão - ACORDAM os Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Sessão de Julgamento Virtual, iniciada em 23/02/2026, às 13h30min, e finalizada em 26/02/2026, às 13h30min, sob a Presidência da Exma. Desembargadora Ana Paula Tauceda Branco, com a participação dos Exmos. Desembargadores Sônia das Dores Dionísio Mendes, Daniele Corrêa Santa Catarina e Valério Soares Heringer e do douto representante do Ministério Público do Trabalho, Procurador João Hilário Valentim, por unanimidade, conhecer do recurso da reclamada e, no mérito, negar-lhe provimento.

06/03/2026 (CJ): Publicado acórdão - ACORDAM os Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Sessão de Julgamento Virtual, iniciada em 23/02/2026, às 13h30min, e finalizada em 26/02/2026, às 13h30min, sob a Presidência da Exma. Desembargadora Ana Paula Tauceda Branco, com a participação dos Exmos. Desembargadores Sônia das Dores Dionísio Mendes, Daniele Corrêa Santa Catarina e Valério Soares Heringer e do douto representante do Ministério Público do Trabalho, Procurador João Hilário Valentim, por unanimidade, conhecer do recurso da reclamada e, no mérito, negar-lhe provimento.

09/04/2026 (CJ): Publicada intimação - INTIMAÇÃO Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID a95e5d4 proferida nos autos. ROT 0000750-11.2025.5.17.0007 - 3ª Turma Valor da condenação: R$ 83.066,36 Recorrente: Advogado(s): 1. EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NEIMAR ZAVARIZE (ES11117) Recorrido: BRENO MORAES TOMAZI Recorrido: Advogado(s): LUCAS ATHAYDE ESPINDULA JORGE HENRIQUE

VIEIRA SANT ANA (MG144621) RECURSO DE: EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES O presente recurso foi apresentado na vigência da Lei 13.467/2017. Vale registrar que, nos termos do art. 896-A, §1º e incisos da CLT, incumbe ao Tribunal Superior do Trabalho o exame da transcendência do recurso de revista. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS Tempestivo o recurso (ciência da decisão em 09/03/2026 - Id 3985373; petição recursal apresentada em 18/03/2026 - Id 96d1954). Regular a representação processual (Id 2740531). Preparo satisfeito. Condenação fixada na sentença, id e3e07bc; Depósito recursal recolhido no RO, id b5e1995; Custas pagas no RO: id 5136822 ; Condenação no acórdão, id 98e5982; Depósito recursal recolhido no RR, id 37c4c4b. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 1.1 DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO (12936) / VERBAS REMUNERATÓRIAS, INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS (13831) / ADICIONAL (13833) / ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (13877) / ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDO INFLAMÁVEL Alegação(ões): Sustenta que o acórdão violou a lei ao manter a condenação ao adicional de periculosidade, pois a atividade não era perigosa. Argumenta que o laudo pericial atestou a inexistência de risco, e que a aplicação do Tema 87 foi desmedida. Sustenta que o acórdão violou os artigos 193 e 195 da CLT, ao desprezar a conclusão pericial que negou a periculosidade. Alega afronta aos artigos 5º, II, LIV, e 7º, XXVI, da CF, por criar obrigação sem os requisitos legais. Aponta contrariedade à Súmula 364, I, do TST, e violação ao item 16.6 da NR 16. Tendo a C. Turma decidido no sentido de ser devido o adicional de periculosidade uma vez que fazia parte da rotina do reclamante o trabalho em área de risco (operações com gases inflamáveis), efetuando função de substituição de cilindros de GLP, de modo que não há que se falar em eventualidade apta a afastar o adicional, pois a tarefa não dependia de acontecimentos incertos, casuais ou fortuitos, mas integrava o rol de atividades do operador de empilhadeira. Assim, verifica-se que a decisão se encontra consoante com precedente vinculante do TST (tema 87 - IRR RRAg - 1000840-29.2018.5.02.0471), o que inviabiliza o seguimento do recurso, nos termos do art. 896, §7º da CLT, e da Súmula 333 do TST. CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao recurso de revista. Publique-se e intimem-se.

27/04/2026(BM): Protocolado Agravo de instrumento.

05/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Mantenho a decisão agravada. Notifique(m)-se o(s) agravado(s) para contraminutar(em) o agravo de instrumento e contra-arrazoar(em) o recurso principal. Após, ao Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, com nossas homenagens de estilo.

22/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000750-11.2025.5.17.0007 distribuído para Presidência - Admissibilidade - Gabinete da Presidência na data 20/05/2026.

09/06/2026 (CJ): Publicada intimação - DENEGO seguimento ao recurso de revista. Nas razões do agravo de instrumento, a parte alega, em síntese, que seu recurso de revista merecia regular processamento. Inicialmente, cumpre esclarecer que somente as questões e os fundamentos jurídicos trazidos no recurso de revista e adequadamente reiterados nas razões do agravo de instrumento podem ser apreciados nesta instância, em observância ao instituto processual da preclusão e aos princípios da devolutividade e da delimitação recursal. Não obstante o inconformismo da parte agravante, a decisão denegatória não merece reforma, conforme fundamentos acima transcritos. Portanto, mantém-se a decisão denegatória por seus próprios fundamentos. Saliente-se que a fundamentação suficiente adotada para manter a decisão que obstaculizou o trânsito do recurso de revista guarda consonância com a natureza do recurso de agravo de instrumento no Processo do Trabalho, cuja finalidade é devolver à jurisdição extraordinária, mediante impugnação específica, o exame estrito da admissibilidade do recurso interposto.

22/06/2026(BM): Protocolado Agravo interno.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 115.000,00 (Determinada)	R$ 121.598,00	R$ 20.793,26	R$ 0,00	R$ 142.391,26	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 83.066,36	R$ 87.832,20	R$ 15.019,31	R$ 0,00	R$ 102.851,51	R$ 0,00

Processo:	1.0017187
Números:	**Número CNJ:** 0101097-85.2025.5.01.0431
Título:	HORAS EXTRAS - VERBAS RESCISÓRIAS - MULTA 467 - MULTA 477 - INDENIZAÇÃO SEGURO DESEMPREGO
Órgão:	1 ª Vara do Trabalho Cabo Frio - Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Cabo Frio - RIO DE JANEIRO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	IAN LACERDA DE SOUZA
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	09/07/2025 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata que foi admitido em 10/09/2024 para exercer a função de promotor de vendas, com salário mensal de R$ 1.778,97, e dispensado em 17/02/2025. Afirma que a reclamada não quitou as verbas rescisórias, não forneceu TRCT, guias de FGTS, chave de conectividade e seguro-desemprego, além de exigir jornada superior ao limite legal sem a devida remuneração de horas extras e sem concessão integral de intervalo intrajornada. 09/07/2025 (CJ): Audiência de conciliação (conhecimento) por videoconferência designada para 04/09/2025, às 11:00 NIT - 3 - CEJUSC-JT 4.0/Niterói 11/07/2025 (CJ): Publicada intimação - Processo 0101097-85.2025.5.01.0431 distribuído para 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio na data 09/07/2025. 18/08/2025 (CJ): Publicada intimação - Fica o destinatário acima indicado notificado a participar da audiência por videoconferência, via plataforma gratuita ZOOM, indicada pelo CNJ, no dia, horário abaixo indicados, observando as instruções que se seguem: Tipo: MEDIAÇÃO Data: 04/09/2025 11:00 horas LINK DE ACESSO: https://trt1-jus-br.zoom.us/j/87103487947 ID da reunião: 871 0348 7947 Os ADVOGADOS DAS PARTES DEVERÃO ENVIAR O LINK A SEUS RESPECTIVOS CLIENTES. 1) Sessão de MEDIAÇÃO designada no CEJUSC/CAP, por iniciativa/anuência do juiz natural da causa, como opção para composição do litígio. 2) A presença das partes é INDISPENSÁVEL e OBRIGATÓRIA (CPC, §9º, art. 334). 3) Na defesa de seus interesses recomenda-se a presença do(a) advogado(a) das partes. No caso da parte autora, havendo advogado(a) constituído (a), sua presença é OBRIGATÓRIA (CSJT, Res. 174/2016, art.6º). 4) Nos termos do §3º, art. 2º, da Res. Adm. 01/22 do TRT1 a reclamada poderá ser citada para apresentação da defesa e de seus documentos. 5) Tendo a parte autora optado pelo juízo 100% digital, deverá a parte ré observar o art. 7º, caput, do Ato Conjunto 15/21 do TRT/1. 6) Na sessão de mediação NÃO SERÃO decididas questões processuais preliminares e NÃO SERÃO produzidas provas (oral ou testemunhal). 7) Infrutífera a sessão os autos serão devolvidos ao juízo de origem para regular prosseguimento. 8) As partes deverão comparecer munidas de documento de identificação, devendo a ré observar os termos do art. 41, "b", do Provimento Consolidado da CGJT. 9) Em caso de dúvida, acesse a página: http://www.trt1.jus.br/pje. ATENÇÃO: 1) É expressamente proibido o ingresso, circulação e permanência de pessoas armadas nos prédios da Justiça do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro. Queremos muito ouvir sua opinião para continuar melhorando a qualidade do serviço prestado. Após a audiência, acesse o link abaixo e responda à nossa “Pesquisa de satisfação CEJUSC TRT1”: https://bit.ly/CEJUSCTRT1 02/09/25 (FS): Protocolado defesa com documentos. 04/09/2025 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes, os autos foram devolvidos à Vara de origem para prosseguir. 09/09/2025 (CJ): Publicada intimação - Fica(m) o(s) destinatário(s) acima indicado(s) notificado(s) para ciência de que foi designada audiência una para o dia 13/10/2026 10:40 horas, ocasião em que o não comparecimento do(a) autor(a) à audiência importará no arquivamento da ação e, do réu, no julgamento da ação à sua revelia e na aplicação da pena de confissão, podendo a parte ré apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência (parágrafo único do artigo 847 da CLT), observando-se o disposto nos artigos 193 a 199 do CPC, bem como a Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Resolução CSJT nº 185/2017 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), cabendo à parte utilizar os próprios meios, e, em casos excepcionais, solicitar auxílio do setor de apoio ao usuário do PJe. As testemunhas comparecerão à audiência na forma do artigo 455 do CPC. Por se tratar de pauta na modalidade híbrida: 1) Aqueles que comparecerão presencialmente devem se dirigir no dia da assentada ao endereço da RUA POETA VITORINO CARRIÇO, 331, PARQUE BURLE, CABO FRIO-RJ, CEP: 28911-070, Sala de Audiências da 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio, portando documento de identificação com foto; 2) Aqueles que participarão telepresencialmente devem acessar a Sala de Audiência Virtual da 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio – RJ pelo link: https://trt1-jus-br.zoom.us/j/3846989217?pwd=L2UzWVU3TVA0NVNCNm53dDB4WUc3dz09, devendo identificar no login o nome completo e horário da audiência, para fins de admissão em audiência em andamento e a fim de evitar a contaminação da prova. 2.1) ID da Reunião: 384 698 9217 2.2) Senha da reunião: vt01.cf 3) Não será enviado às partes, advogados e testemunhas e-mail/convite, razão pela qual o(a) advogado(a) deverá informar à parte que assiste o link, o ID e a senha acima consignados; 4) Formulário Solicitação de Senha: https://trt1.jus.br/web/guest/formulario-solicitacao-de-senha ; 5) QrCode de acesso à Sala de Audiência Virtual da 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio – RJ

11/09/25 (FS): Protocolado manifestação.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 19.887,29 (Determinada)	R$ 20.962,80	R$ 3.347,06	R$ 0,00	R$ 24.309,86	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 19.887,29	R$ 20.962,80	R$ 3.347,06	R$ 0,00	R$ 24.309,86	R$ 0,00

Processo:	1.0017527
Números:	**Número CNJ:** 0101447-73.2025.5.01.0431
Título:	RESCISÃO INDIRETA - VERBAS RESCISÓRIAS - FGTS - DANOS MORAIS - ESTABILIDADE - PENSÃO VITALÍCIA - ACIDENTE DE TRABALHO
Órgão:	1 ª Vara do Trabalho Cabo Frio - Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Cabo Frio - RIO DE JANEIRO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	PEDRO FRANCISCO CLARETE COSTA DA MATTA
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	01/09/2025 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista, na qual o reclamante alega que sofreu acidente de trabalho no dia 04/08/2025, enquanto realizava atividades de movimentação de paletes nas dependências da reclamada, ocasião em que sofreu convulsão e fratura na mandíbula em razão da pressão excessiva de colegas e gestor para execução rápida da tarefa. Afirma que, mesmo após o acidente, a empresa recusou-se a emitir a CAT e não reconheceu o acidente de trabalho, mantendo-se omissa quanto ao seu afastamento médico, o que o levou a considerar o contrato rescindido indiretamente por falta grave da empregadora, com fundamento no art. 483 da CLT. Sustenta ainda ter sido vítima de assédio moral e psicológico, e requer indenização por danos morais, pensão vitalícia, verbas rescisórias, além de indenização substitutiva do período de estabilidade acidentária. 01/09/2025 (CJ): Audiência inicial por videoconferência designada para 06/03/2026, Às 09:30. 03/09/2025 (CJ): Publicada intimação - Processo 0101447-73.2025.5.01.0431 distribuído para 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio na data 01/09/2025. 26/09/2025 (CJ): Publicada intimação - Inicialmente, esclarece este Juízo que a licença médica concedida a empregado no curso do contrato de experiência, implica em interrupção do contrato de trabalho, prorrogando-o ao primeiro dia após o fim da licença. Sendo certo que a empresa pode rescindir um contrato de experiência a qualquer momento, desde que pague as verbas rescisórias devidas, além de uma indenização equivalente a metade da remuneração que o empregado receberia até o fim do contrato, conforme previsto no Art. 479 da CLT. E mais, em sua peça inicial, o próprio autor requer a rescisão indireta do contrato laboral, descabendo agora requerer reintegração, por não protegido por qualquer das modalidades de estabilidade. Por fim, a Súmula 378 do TST assim determina: Estabilidade provisória. Acidente do Trabalho. II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio - doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. (ex - OJ SDI-1 230) (Res. TST 129/02, DJ, 20.04.05). É certo que que a presente súmula fundamenta a estabilidade provisória em dois pilares, quais sejam, ocorrência de afastamento por acidente de trabalho ou equiparados por mais de 15 dias e que o trabalhador tenha recebido benefício acidentário do INSS. Até porque, a exceção à regra, pressupõe uma constatação de que a doença profissional guarde relação de causalidade com a execução do contrato de trabalho, que somente ocorrerá com realização de perícia médica ou deferimento de benefício de auxílio doença no curso do aviso prévio. Ante o exposto, indefiro a reintegração requerida. Intimem-se as partes e aguarde-se audiência. 24/10/2025 (CJ): Publicada intimação - Tendo em vista a readequação de pauta neste Juízo, notifiquem-se as partes para comparecerem à audiência inicial da presente demanda no dia 02/03/2026 09:55 horas, ocasião em que o não comparecimento do(a) autor(a) à audiência importará no arquivamento da ação e, do réu, no julgamento da ação à sua revelia e na aplicação da pena de confissão. A parte reclamada poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência (parágrafo único do artigo 847 da CLT), observando-se o disposto nos artigos 193 a 199 do CPC, bem como a Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Resolução CSJT nº 185/2017 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), cabendo à parte utilizar os próprios meios, podendo, em casos excepcionais, solicitar auxílio do setor de apoio ao usuário do PJe. Não será produzida prova oral nesta audiência (testemunhal ou depoimentos pessoais), motivo pelo qual não há necessidade de intimação de testemunhas. Notifiquem-se as partes para ciência do acima decidido e das informações abaixo. Por se tratar de pauta na modalidade híbrida: 1) Aqueles que comparecerão presencialmente devem se dirigir no dia da assentada ao endereço da RUA POETA VITORINO CARRIÇO, 331, PARQUE BURLE, CABO FRIO-RJ, CEP: 28911-070, Sala de Audiências da 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio, portando documento de identificação com foto, bem como CPF. 2) Aqueles que participarão telepresencialmente devem acessar a Sala de Audiência Virtual da 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio – RJ pelo link: https://trt1-jus-br.zoom.us/j/3846989217?pwd=L2UzWVU3TVA0NVNCNm53dDB4WUc3dz09, devendo identificar no login o nome completo e horário da audiência, para fins de admissão em audiência em andamento e a fim de evitar a contaminação da prova, bem como possibilitar o correto registro da presença sob pena de aplicação do artigo 796, alínea b, da CLT. 2.1) ID da Reunião: 384 698 9217 2.2) Senha da reunião: vt01.cf 2.3) Ficam as partes cientes desde já que, com o áudio aberto, todo barulho do ambiente em que se encontra é reproduzido na sala de audiência virtual desta Vara do Trabalho na Plataforma Zoom. Em razão disso, devem habilitar o áudio somente quando forem falar, mantendo-se a câmera ligada durante a audiência para a qual se fez presente. 3) Não será enviado às partes e advogados e-mail/convite, razão pela qual o(a) advogado(a) deverá informar à parte que assiste o link, o ID e a senha acima consignados; 4) QrCode

de acesso à Sala de Audiência Virtual da 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio – RJ

13/01/2026 (CJ): Publicada intimação - Fica(m) o(s) destinatário(s) acima indicado(s) notificado(s) para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça.

02/03/2026 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes, sendo deferida a realização de prova pericial médica. O perito nomeado irá informar posteriormente, data e hora para realização da perícia.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 1.295.876,79 (Determinada)	R$ 1.364.677,29	R$ 193.329,28	R$ 0,00	R$ 1.558.006,57	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 1.295.876,79	R$ 1.364.677,29	R$ 193.329,28	R$ 0,00	R$ 1.558.006,57	R$ 0,00

Processo:	1.0017619
Números:	**Número CNJ:** 0001553-91.2025.5.17.0007
Título:	RESCISÃO INDIRETA - VERBAS RESCISÓRIAS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DIFERENÇAS SALARIAIS 0 ACÚMULO DE FUNÇÕES - DANOS MORAIS - ENTREGA DE GUIAS DE SEGURO DESEMPREGO - RETIFICAÇÃO DE CTPS - MULTA 477 - MULTA 467
Órgão:	7 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	HENRIQUE PEREIRA BRITO
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Provável
Observações:	16/10/2025 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata que foi admitido em 04/08/2020 pela empresa EXTRAFRUTI S/A - COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, na função de Promotor de Vendas, e prestava serviços de forma exclusiva nas dependências do Supermercado Carone, em Vila Velha/ES. Alega que, além das atribuições de sua função, realizava carga e descarga de caminhões, organização de depósito e câmaras frias, e manipulação de produtos em condições insalubres, sem o fornecimento de EPIs adequados. Sustenta que trabalhava em ambiente frio, úmido e barulhento, com jornadas das 5h40 às 14h00 e, posteriormente, das 12h40 às 21h00, de segunda a sábado e dois domingos por mês. Afirma que, diante das condições degradantes e do descumprimento reiterado das obrigações contratuais, configurou-se a rescisão indireta do contrato de trabalho. 16/10/2025 (CJ): Audiência una designada para 12/11/2025, às 13:30. Presencial 17/10/2025 (CJ): Publicada intimação - Designo audiência UNA presencial para o dia 12/11/2025 13:30 horas. Intime-se o reclamante, por meio de seu patrono, que deverá promover o comparecimento de seu constituinte, e cite(m)-se a(s) reclamada(s), por domicílio eletrônico, sendo ainda a segunda por meio postal e a primeira por oficial de justiça, por se tratar de endereço sem número, sob as penas do art. 844 da CLT. Registre-se que as audiências neste juízo são presenciais. As testemunhas, portando documento oficial de identificação original com foto, participarão da audiência independentemente de notificação ou intimação (artigos 825 e 845 da CLT). O comparecimento das testemunhas à audiência deverá ser promovido pela parte interessada independentemente de intimação, na forma da lei (Art. 825 , 845 e Art. 852-H, §2ª, CLT), sob pena de presunção de desistência da produção da prova, caso não comprovado o convite. Não sendo comprovado o convite da testemunha pelo interessado, não será deferido o adiamento da audiência em razão da ausência. A audiência será realizada no endereço Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 1.245, 7º Andar, Enseada do Suá, CEP.: 29050-335. Registre-se que a conciliação confere efetividade ao princípio da celeridade processual, bem como é a melhor forma de solução dos processos. 20/10/2025 (CJ): Publicada intimação - Processo 0001553-91.2025.5.17.0007 distribuído para 7ª Vara do Trabalho de Vitória na data 16/10/2025. 10/11/2025 (FS): Protocolado defesa com documentos. 12/11/2025 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes, sendo deferida a realização de prova pericial para apurar insalubridade. O perito nomeado irá informar posteriormente, data e hora para realização da perícia. 31/12/2025 (CJ): Publicada intimação - Honorários periciais ao final. Intimem-se as partes para ciência do laudo pericial no prazo comum de 05 dias, e para informar expressamente se pretendem produzir prova oral, sob pena de o silêncio ser presumido como negativa, devendo ser, neste caso, os autos levados à conclusão para julgamento. Havendo impugnação, intime-se o(a) perito(a) LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPCAO, CPF: 735.645.166-20 para prestar esclarecimentos no prazo de 05 dias. Registre-se que neste prazo poderão as partes formular acordo, que será imediatamente levado à apreciação do juízo. 05/02/2026 (CJ): Publicada intimação - Intimem-se as partes para informar expressamente se pretendem produzir prova oral, no prazo de 72 horas, sob pena de presunção de que não há outras provas a produzir, devendo ser, neste caso, os autos levados à conclusão para julgamento. Deverão as partes informar também se há possibilidade de acordo. Por oportuno cientifiquem-se as partes dos esclarecimentos periciais prestados. Após, independentemente de novas manifestações das partes sobre os esclarecimentos prestados, voltem os autos conclusos. 26/02/2026 (CJ): Publicada sentença - Pelo exposto, nos autos da presente ação trabalhista proposta por HENRIQUE PEREIRA BRITO em face de EXTRAFRUTI S/A COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, primeira reclamada, e DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A, REJEITO a preliminar; julgo IMPROCEDENTE a demanda em relação à 2ª reclamada (DRIFT); julgo PROCEDENTE EM PARTE a demanda para: Declarar a resilição do contrato de trabalho por iniciativa do reclamante (pedido de demissão) em 01/10/2025; Condenar a 1ª reclamada ao pagamento das verbas rescisórias pela resilição contratual por iniciativa do empregado (pedido de demissão) quais sejam: férias proporcionais acrescidas do adicional de 1/3 e décimo terceiro proporcional; Condenar a 1ª reclamada na obrigação de fazer, relativa ao

envio das informações do contrato de trabalho pelo ESocial, para figurem na CTPS digital do reclamante a baixa em 01/10/2025, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00 (arts. 497 c/c 536, § 1º, CPC/2015). Honorários de sucumbência de 10%. Os honorários de sucumbência devidos ao patrono da parte passiva ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 4º, art. 791-A, CLT, em conformidade com a decisão do STF na ADI 5766, acima mencionada. Honorários periciais de R$ 1.500,00, a serem pagos pela União, em razão a justiça gratuita concedida ao reclamante (Resolução nº 247/2019 do CSJT e do Provimento TRT 17ª SECOR 01/2005). Com relação à obrigação de anotar a CTPS digital e à multa em caso de descumprimento, após o trânsito em julgado a parte passiva será intimada a juntar aos autos, em 10 dias, o comprovante de envio da anotação/retificação pelo ESocial. Não cumprido o determinado pela parte passiva no prazo estipulado, incidirá a multa contada do 11º dia da intimação antes mencionada e após a aplicação da multa diária em sua integralidade a Secretaria, por seu Diretor, fará a baixa pelo módulo WebJudiciário do eSocial. Concedo a justiça gratuita à parte ativa. Tributação, juros e correção monetária conforme fundamentação. Sentença líquida. Considerando que a conciliação confere efetividade ao princípio da celeridade processual, bem como tendo em vista que a melhor forma de resolução dos processos é a composição entre as partes, deverão as partes dizer sobre eventual interesse na inclusão do feito em pauta para tentativa de conciliação. Custas de R$ 52,41, pela 1ª reclamada, calculadas sobre R$ 2.620,40 (artigo 789, I, da CLT). Publique-se.

03/03/2026 (MSJ): Alterada a provisão conforme a sentença prolatada e critérios do cliente.

06/03/2026(BM): protocolados embargos de declaração nos autos.

16/03/2026 (CJ): Publicada decisão - Pelo exposto, CONHEÇO E ACOLHO os embargos, para, sanando a omissão identificada na decisão embargada, determinar a dedução dos valores comprovadamente pagos sob o mesmo título, especificamente em relação ao décimoterceiro salário constante dos recibos de pagamento e comprovantes de transferência bancária (ID eabc57b). Em anexo, os cálculos retificados. Devolvo o prazo recursal (art. 897-A, § 2º, CLT; art. 1.026, CPC). Intimem-se as partes

08/04/2026 (CJ): Publicada intimação - Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9ca400f proferido nos autos. DESPACHO Excluo do polo passivo a reclamada DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A, visto que restou improcedente o feito em relação à referida empresa. A sentença é líquida. Intime-se a reclamada para, no prazo de 15 dias, quitar o débito (planilha id 2b85308), sob pena de penhora online. No mesmo prazo, deverá comprovar o cumprimento da obrigação de anotar a CTPS do trabalhador.

30/04/2026(BM): Protocolada manifestação com juntada do comprovante de quitação da execução.

08/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Considerando o pagamento do valor integral da execução pela Reclamada e o decurso do prazo do art. 884, CLT, Dou por extinta a execução, na forma do Art. 924, II, do CPC. Intime-se para que informe os dados bancários do reclamante. Após, expeça-se alvará, pelo depósito de ID5e04dae , na forma da planilha de ID2b85308, intimando o beneficiário para promover o repasse ao credor. Ainda, intime-se a reclamada para que comprove a retificação da CTPS do reclamante. Após, registrados os pagamentos e cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos

20/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Intime-se novamente para informar os dados bancários do reclamante. Após, expeça-se alvará, pelo depósito de ID5e04dae, na forma da planilha de ID 2b85308, intimando o beneficiário para promover o repasse ao credor. Intime-se novamente a reclamada para que comprove a retificação da CTPS do reclamante. Após, registrados os pagamentos e cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 115.000,00 (Determinada)	R$ 120.415,26	R$ 15.252,60	R$ 0,00	R$ 135.667,86	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0017787
Números:	**Número CNJ:** 0001791-07.2025.5.17.0009
Título:	HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO - ASSÉDIO MORAL - INTERVALO INTRAJORNADA - FERIADOS EM DOBRO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DANOS MORAIS - ACÚMULO DE FUNÇÃO - INTEGRAÇÃO DE SALÁRIO
Órgão:	9 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	CARLOS EDUARDO SUNDERHUS DE OLIVEIRA
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Provável
Observações:	12/11/2025 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata que, durante o pacto laboral, desempenhou suas atividades na função de Promotor de Vendas, sendo dispensado sem justa causa em 07/01/2025. Alega diversas irregularidades contratuais, tais como: jornada extraordinária habitual com labor em escala 6x1, insuficiência de intervalos intra e interjornada, labor em feriados sem folga compensatória, ausência de pagamento de adicional noturno, exposição a agentes insalubres sem pagamento do respectivo adicional, acúmulo de funções (promotor, fiscal e estoquista), salário extrafolha de R$ 750,00, assédio moral praticado por superior hierárquico e pedidos de natureza indenizatória e salarial correlatos. 12/11/2025 (CJ): Audiência una designada para 10/02/2026, Às 13:50. PRESENCIAL 13/11/2025 (CJ): Publicada intimação - Fica(m) o(s) advogado(s) da(s) parte(s) RECLAMANTE / RECLAMADA intimado(s) para tomar ciência da AUDIÊNCIA PRESENCIAL UNA (INICIAL, CONCILIAÇÃO e INSTRUÇÃO) designada para o dia 10/02/2026 13:50h, onde poderão ser apresentadas propostas de acordo, a ser realizada na 9ª Vara do Trabalho de Vitória-ES, situada no Edifício da Sede do TRT-ES, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 1.245, Bairro Enseada do Suá, Vitória-ES - CEP: 29050-335, 7º Andar, Torre Horizontal (vitv09@trtes.jus.br - (27) 3185-2153). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente (art. 844, da CLT), sob pena de aplicação do item I, da Súmula 74, do c. TST. O(A) empregador(a) poderá se fazer representado(a) por preposto(a) habilitado(a) (art. 843, § 1º, da CLT) para prestar depoimento, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 844, da CLT). A defesa e documentos deverão ser apresentados via peticionamento eletrônico até a audiência, no sistema PJe, podendo, a defesa, ser apresentada oralmente em audiência, na forma do art. 847, da CLT. As partes comparecerão à audiência acompanhadas das suas testemunhas, apresentando, nessa ocasião, as demais provas. As testemunhas comparecerão à audiência independente de intimação prévia. Se a testemunha não comparecer, o Juízo determinará a sua intimação, desde que a parte comprove ter a ela dirigido convite (art. 825; art. 845, art. 852-H, §§ 2º e 3°, da CLT - por analogia), sob pena de presunção de desistência da produção da prova, caso não comprovado o convite. Tratando-se de procedimento Sumaríssimo, todas as provas serão produzidas na audiência. 14/11/2025 (CJ): Publicada intimação - Processo 0001791-07.2025.5.17.0009 distribuído para 9ª Vara do Trabalho de Vitória na data 12/11/2025. 10/02/2026 (RAVL): Protocolo de contestação 10/02/2026 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes, sendo deferida a realização de prova pericial para apurar insalubridade. O perito nomeado irá informar posteriormente, data e hora para realização da perícia. Designada audiência de instrução para 05/05/2026, às 15:10. Presencial. 14/04/2026 (CJ): Publicada intimação - Fica(m) o(s) advogado(s) da(s) parte(s) RECLAMANTE intimado(s) para: - Tomar ciência do Laudo Pericial apresentado no Id 21e0350, de 06/04/2026. PRAZO de 05 DIAS. 05/05/2026 (MSJ): Realizada audiência de instrução sem acordo entre as partes. Ausente o reclamante. Diante da ausência do reclamante, a empresa requereu a aplicação da pena de confissão, pedido este que será apreciado em sentença. Intimado o perito para responder a quesitos complementares. 08/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Fica(m) o(s) advogado(s) da(s) parte(s) RECLAMANTE intimado(s) para: - Tomar ciência dos Esclarecimentos Periciais apresentados no Id 16871e3, de 07/05/2026, bem como para, querendo, apresentar razões finais, nos termos da Ata de Audiência Id 4de22a2, de 05/05/2026. PRAZO de 05 DIAS. 01/07/2026 (CJ): Publicada sentença - Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados por CARLOS EDUARDO SUNDERHUS DE OLIVEIRA em face de EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, nos termos da fundamentação supra, que passa a integrar este decisum para todos os efeitos legais e jurídicos. O quantum debeatur será apurado em regular liquidação de sentença. Tudo conforme fundamentação que integra este decisum para todos os efeitos. Contribuições previdenciárias e fiscais, conforme fundamentação e nos termos da Súmula 368 do TST. Autorizo a dedução de valores comprovadamente pagos a idêntico título em liquidação, a fim de evitar o bis in idem, prática vedada pelo ordenamento jurídico, de forma a coibir o

enriquecimento sem causa. Deferida gratuidade de justiça ao autor. Honorários advocatícios, conforme fundamentação. Custas, pela reclamada, no valor de R$ 100,00, calculadas sobre o valor de R$ 5.000,00, arbitrado à condenação para este efeito específico (art. 789, IV, § 2º, CLT). Nada mais. Intime-se. Cumpra-se. Com a presente publicação ficam as partes intimadas a tomarciência da decisão exarada nos autos eletrônicos.

02/07/2026 (MSJ): Alterada a provisão conforme a sentença prolatada e critérios do cliente.

14/08/2026(BM): protocolada contrarrazões nos autos.

15/10/2026 (CJ): Publicado acórdão - Dou parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar a parte ré ao pagamento, como horas extras, dos intervalos de recuperação térmica (20 minutos a cada 1h40min de labor em ambiente frio/com alternância térmica), considerando a jornada de trabalho registra nos cartões de ponto, acrescidos do adicional constitucional de 50% e reflexos em repousos semanais remunerados e férias acrescidas de 1/3.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 162.167,78 (Determinada)	R$ 169.520,92	R$ 19.946,96	R$ 0,00	R$ 189.467,88	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 5.000,00	R$ 5.226,71	R$ 615,01	R$ 0,00	R$ 5.841,72	R$ 0,00

Processo:	1.0017996
Números:	**Número CNJ:** 0000011-92.2026.5.17.0010
Título:	NULIDADE DO PEDIDO DE DEMISSÃO - AUSENCIA DE HOMOLOGAÇÃO SINDICAL - ESTABILIDADE GESTANTE - CONVERSÃO EM DISPENSA SEM JUSTA CAUSA - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE
Órgão:	10 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	RAYANNY VITÓRIA ALVES GOMES DOS SANTOS
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	08/01/2026 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista, na qual a reclamante alega que foi admitida em 20/01/2025 para exercer a função de auxiliar de expedição, laborando em escala 6x1, das 08h às 16h, com 1 hora de intervalo, percebendo salário mensal de R$ 2.086,29. A reclamante afirma que, em 24/10/2025, pediu demissão quando já se encontrava grávida de aproximadamente três meses, sem que o pedido de demissão tivesse sido homologado pelo sindicato da categoria. Sustenta, assim, a nulidade do pedido de demissão, com fundamento no art. 500 da CLT, bem como o direito à estabilidade provisória da gestante, nos termos do art. 10, II, “b”, do ADCT e da Súmula 244 do TST. Requer, ainda, a conversão do pedido de demissão em dispensa sem justa causa e o pagamento de indenização substitutiva correspondente ao período estabilitário. 08/01/2026 (CJ): Audiência una (rito sumaríssimo) designada para 02/03/2026, às 13:00. Presencial 09/01/2026 (CJ): Publicada intimação - Fica Vossa Senhoria notificado(a) de que poderá(ão) trazer no máximo duas testemunhas (Rito Sumaríssimo) ou três testemunhas (Rito Ordinário) as quais deverão, obrigatoriamente, participar da assentada de forma PRESENCIAL. 12/01/2026 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000011-92.2026.5.17.0010 distribuído para 10ª Vara do Trabalho de Vitória na data 08/01/2026. 14/01/2026 (CJ): Publicada intimação - O expediente que se segue é cumprido nos termos da O.S. 01/2023 (DEJT-3761/2023), publicada em 11.07.2023, intimando o(s) ilustre(s) ADVOGADO(S) DO(S) RECLAMANTE(S) por meio do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e/ou Domicílio Eletrônico, para: -Tomar ciência que fica deferida a participação da parte e seu patrono de forma virtual na audiência inaugural. Deverá o patrono da parte autora providenciar a disponibilização do link de acesso à sua cliente, que será(ão) ouvida(s) por meios telemáticos. Fica, ainda, ciente de que eventuais problemas de conexão ou qualquer outro impedimento tecnológico que impeça o comparecimento virtual do patrono, da parte é considerado risco da parte que solicitante da realização de audiência híbrida, caso em que será considerada ausente. Ficam cientes os patronos das partes de que é necessário a validação do cadastro no Portal do TRT-17, conforme link: https://www.trtes.jus.br/audiencias/orientacoes Os advogados e as partes já cadastradas no portal do TRT (www.trtes.jus.br) deverão acessar o portal das audiências, por meio do link https://www.trt17.jus.br/audiencias, utilizando-se de login e senha próprios. Deverão ingressar à sala virtual de audiências da 10ª Vara do Trabalho de Vitória na data e horário acima informado. O link para acesso à sala de audiência ficará disponível no site e poderá ser utilizado pelo advogado para fins de encaminhamento aos demais participantes. Para ingressar na sala de audiências virtual o patrono deverá acessar o site deste Regional, clicar na aba SERVIÇOS e, dentro da seção AUDIÊNCIAS E SESSÕES VIRTUAIS, eleger o link ACESSO ÀS AUDIÊNCIAS E SESSÕES, que o direcionará à página de autenticação do usuário, tudo em conformidade com as orientações constantes do vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iAlZzne6zdk . Solicitamos aos patronos que, para melhor organização da reunião e identificação dos participantes de cada audiência, digitem o nome completo quando da solicitação de ingresso na sala virtual e informem o horário da audiência. Importa esclarecer que a audiência é ato solene dentro do processo trabalhista, nos termos dos arts. 813 ao 817 da CLT, devendo os participantes: advogado e partes estarem em local silencioso e apropriado para a participação na assentada. 27/02/2026(BM): Protocolada contestação. 02/03/2026 (MSJ): Realizada audiência, com acordo entre as partes, nos termos que seguem abaixo: - EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS pagará à reclamante, em troca de quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido, a quantia líquida de R$22.000,00, em cinco parcelas. - Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do escritório Casarolli Sociedade de Advogados CNPJ n: 37.177.624/0001-99 da conta número 1559424-6, agência 0001, do Dock Instituição de Pagamentos S.A (PIX contato@casarolli.adv.br). Valor do acordo: R$22.000,00

1ª parcela, no valor de R$4.400,00, até 09/03/2026.
2ª parcela, no valor de R$4.400,00, até 09/04/2026.
3ª parcela, no valor de R$4.400,00, até 11/05/2026.
4ª parcela, no valor de R$4.400,00, até 09/06/2026.
5ª parcela, no valor de R$4.400,00, até 09/07/2026.

03/03/2026 (MSJ): Alterada a provisão conforme acordo homologado e critérios do cliente.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 46.593,55 (Determinada)	R$ 48.501,54	R$ 4.785,49	R$ 0,00	R$ 53.287,03	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0018105
Números:	**Número CNJ:** 0000052-80.2026.5.17.0003
Título:	CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RESCISÃO POR MORTE
Órgão:	3 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Consignação em Pagamento
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	FELIPY SANTOS SIMOES
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Êxito Provável
Observações:	19/01/2026 (CJ): Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento em que o de cujos foi contratado em 13/08/2025, contudo, veio a falecer em 11/01/2026, razão pela qual se extinguiu o contrato de trabalho, dessa forma, a consignante não sabe a quem exibir os docuementos, e quitar as verbas rescisórias. 19/01/2026 (CJ): Audiência inicial designada para 19/03/2026, às 14:20. PRESENCIAL 21/01/2026 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000052-80.2026.5.17.0003 distribuído para 3ª Vara do Trabalho de Vitória na data 19/01/2026. 23/01/2026 (FS): Protocolado manifestação. 19/03/2026 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes. Concedido prazo de 60 dias para que a representante do espólio junte a certidão de habilitação perante ao INSS. Sem mais provas a serem produzidas, autos conclusos para sentença. 13/07/2026 (CJ): Publicada sentença - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação de consignação em pagamento proposta por EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS em face do ESPÓLIO DE FELIPY SANTOS SIMOES, para declarar a extinção da obrigação da consignante quanto às verbas rescisórias depositadas nos autos, no valor de R$ 1.319,46. Determino a expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado nos autos (R$ 1.319,46) e do saldo da conta vinculada do FGTS do de cujus (R$ 641,83, conforme ID d08be2a), em favor dos ascendentes e sucessores civis do falecido, FAGNER SIMÕES JOSÉ DA SILVA e ANA PAULA SANTOS DA SILVA, em quotas iguais, nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.858/80 e do artigo 1.829 do Código Civil. Quanto à ascendente Ana Paula Santos da Silva, CPF 059.516.227-43, proceda-se ao depósito da sua cota-parte no Banco Caixa Econômica Federal Conta agência 1539, 00086557 4984-0, Conta poupança. Custas pelos consignatários, no importe de R$ 26,39, calculadas sobre R$ 1.319,46, valor da causa. Intimem-se as partes. 17/07/2026 (MSJ): Alterada a provisão conforme a sentença prolatada e critérios do cliente.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 1.319,46 (Determinada)	R$ 1.372,52	R$ 130,39	R$ 0,00	R$ 1.502,91	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0018292
Números:	**Número CNJ:** 0000218-82.2026.5.17.0013
Título:	RESCISÃO INDIRETA - VERBAS RESCISÓRIAS - DANOS MORAIS
Órgão:	13 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	RANIELI DA SILVA DOS SANTOS
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Provável
Observações:	15/02/2026 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que a reclamante relata que foi admitida em 24/03/2025 para exercer a função de Promotora de Vendas, percebendo como último salário R$ 2.017,71. Alega que, a partir de dezembro de 2025, passou a sofrer reiteradas ofensas e comentários depreciativos de cunho xenofóbico e vexatório praticados por colega de trabalho, inclusive na presença de superior hierárquico, sem que a empresa adotasse medidas eficazes para cessar as condutas. Sustenta que o ambiente de trabalho tornou-se hostil e psicologicamente insustentável, culminando em abalo emocional e afastamentos médicos. Diante disso, formalizou rescisão indireta, com fundamento no art. 483, alíneas “b”, “d” e “e”, da CLT, além de pleitear indenização por danos morais. 15/02/2026 (CJ): Audiência una designada para 08/04/2026, Às 14:40. Presencial 19/02/2026 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000218-82.2026.5.17.0013 distribuído para 13ª Vara do Trabalho de Vitória na data 15/02/2026. 17/03/2026 (CJ): Publicada intimação - Em face do item "8.1.1.4” da ata de correição ordinária do TRT 17ª redesigna-se a AUDIÊNCIA UNA PRESENCIAL para o dia 27/03/2026 14:30h, devendo as partes comparecerem pessoalmente, sob pena do artigo 844 da CLT Ficam as partes intimadas através dos seus procuradores e por meio da publicação deste despacho. A audiência será realizada na sala de audiências da 13ª Vara do Trabalho de Vitória (8º andar do Edifício do TRT 17, localizado na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 1.245, Enseada do Suá, Vitória/ES), devendo portar documento oficial e original de identificação com foto. Vossa Senhoria deverá acessar ao portal eletrônico do Tribunal (https://www.trtes.jus.br/), para preenchimento de cadastro específico de controle de entrada no prédio das Varas do Trabalho, sendo que a opção em não realizar esse cadastro previamente não será considerada como justificativa para a ausência ou atraso em relação ao horário das audiências. As testemunhas que Vossa Senhoria pretender indicar, deverão comparecer à audiência, espontaneamente, independente de notificação ou intimação (artigo 825 da CLT) por este juízo. 27/03/2026 (MSJ): Realizada audiência de instrução sem acordo entre as partes, colhida prova oral e autos conclusos para sentença. 19/05/2026 (CJ): Publicada sentença - ISTO POSTO, esta DÉCIMA TERCEIRA Vara do Trabalho de VITÓRIA rejeita as preliminares e julga PROCEDENTES os pedidos formulados por RANIELI DA SILVA DOS SANTOS contra EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS para declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho em 20/01/2026 e para condenar a empregadora nas seguintes obrigações, respeitados os parâmetros fixados na fundamentação acima: 1) pagar saldo de salário; 2) pagar aviso prévio; 3) pagar férias proporcionais acrescidas do terço constituicional; 4) pagar 13º salário proporcional ; 5) pagar indenização danos morais; 6) depositar na conta vinculada da reclamante a multa de 40% sobre FGTS sobre o montante de todos os depósitos realizados, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros; 7) proceder a baixa na CTPS Digital do reclamante em 20/01/2026, em caso de descumprimento, a Secretaria do Juízo efetuará as anotações pelo módulo Web-Judiciário do eSocial. O descumprimento das obrigações de fazer ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante da condenação, reversível à reclamante, limitada ao valor da condenação. Caso comprovado que a reclamante preenchia os requisitos legais, mas foi impedida de se habilitar no benefício do seguro-desemprego por culpa da reclamada, esta deverá indenizar de forma substitutiva, em valor correspondente ao número de parcelas devidas, a ser apurado em liquidação, nos termos do art. 4º, §2º, I, “b”, da Lei nº 7.998/1990, Súmula nº 389 do TST e tabela do seguro-desemprego vigente à época da rescisão, divulgada pelo MTE. Em respeito aos postulados constitucionais da duração razoável do processo, da economia e da celeridade processual e considerando o grande volume de processos nesta Vara, tanto na fase de conhecimento como na de execução, agravado pelo fato de que há apenas um servidor acumulando todas as tarefas da contadoria, designo o Perito Renzo Simões para liquidar as parcelas ora deferidas. Os valores apurados constarão na planilha em anexo a esta sentença. A Secretaria deverá adotar as providências necessárias a fim de que o Perito tenha acesso aos autos e a presente sentença, que será publicada juntamente com os cálculos. Honorários periciais contábeis no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), pela reclamada, a serem pagos com prioridade após o trânsito em julgado. Juros, correção monetária, contribuições fiscais, contribuições previdenciárias e honorários advocatícios conforme fundamentação. Custas, pela reclamada, conforme planilha anexa. INTIMEM-SE as partes. 20/05/2026 (MSJ): Alterada a provisão conforme a sentença prolatada e critérios do cliente. 08/06/2026 (CJ): Publicada intimação - Em face da possibilidade de concessão de efeito modificativo no julgado, a partir

da apreciação dos Embargos de Declaração interpostos pela reclamante, nos termos do artigo 897-A, § 2º da CLT, confiro o prazo de cinco dias, para manifestação da reclamada. Intimem-se.

16/06/2026(BM): Protocolada manifestação nos autos.

24/06/2026 (CJ): Publicada decisão - Pelo exposto, esta DÉCIMA TERCEIRA Vara do Trabalho de VITÓRIA REJEITA os embargos declaratórios interpostos pela reclamante. Intimem-se as partes.

01/09/2026 (CJ): Formalizado acordo entre as partes, nos seguintes termos:

1ª parcela de R$3.666,66 + R$1.650,00 em 10/09/2026
2ª parcela de R$3.666,66 em 10/10/2026
3ª parcela de R$3.666,66 em 10/11/2026

13/10/2026 (RAVL): Protocolo de comprovante de pagamento de 2ª parcela.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 58.843,17 (Determinada)	R$ 60.889,09	R$ 5.236,46	R$ 0,00	R$ 66.125,55	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 3.666,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.666,66	R$ 0,00

Processo:	1.0018377
Números:	**Número CNJ:** 0000267-38.2026.5.17.0009
Título:	LIMINAR - REINTEGRAÇÃO - HORAS EXTRAS - VERBAS RESCISÓRIAS - DANOS MORAIS - ASSÉDIO MORAL
Órgão:	9 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	JOAO PAULO RODRIGUES MOURAO
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	02/03/2026 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata que foi admitido em 15/06/2007 para exercer a função de moço de convés, sendo dispensado sem justa causa em 26/11/2024, quando percebia última remuneração de R$ 8.572,00. Alega ter adquirido doença ocupacional (ortopédica na coluna lombar) em razão de atividades pesadas e repetitivas, bem como doença psiquiátrica decorrente de alegado assédio moral após remanejamento de função. Sustenta que foi dispensado quando se encontrava inapto ao trabalho e detentor de estabilidade provisória, requerendo reintegração ao emprego com tutela de urgência.Postula, ainda, pagamento de horas extras além da 8ª diária, intervalo intrajornada suprimido, indenização por danos morais pela dispensa considerada injusta e por assédio moral, além de honorários advocatícios e demais consectários legais. 02/03/2026 (CJ): Audiência una designada para11/05/2026, Às 14:20. PRESENCIAL 04/03/2026 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000267-38.2026.5.17.0009 distribuído para 9ª Vara do Trabalho de Vitória na data 02/03/2026. 04/03/2026 (CJ): Publicada intimação - Fica(m) o(s) advogado(s) da(s) parte(s) RECLAMANTE intimado(s) para tomar ciência da AUDIÊNCIA PRESENCIAL UNA (INICIAL, CONCILIAÇÃO e INSTRUÇÃO) designada para o dia 11/05/2026 14:20h, onde poderão ser apresentadas propostas de acordo, a ser realizada na 9ª Vara do Trabalho de Vitória-ES, situada no Edifício da Sede do TRT-ES, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 1.245, Bairro Enseada do Suá, Vitória-ES - CEP: 29050-335, 7º Andar, Torre Horizontal (vitv09@trtes.jus.br - (27) 3185-2153). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente (art. 844, da CLT), sob pena de aplicação do item I, da Súmula 74, do c. TST. O(A) empregador(a) poderá se fazer representado(a) por preposto(a) habilitado(a) (art. 843, § 1º, da CLT) para prestar depoimento, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 844, da CLT). A defesa e documentos deverão ser apresentados via peticionamento eletrônico até a audiência, no sistema PJe, podendo, a defesa, ser apresentada oralmente em audiência, na forma do art. 847, da CLT. As partes comparecerão à audiência acompanhadas das suas testemunhas, apresentando, nessa ocasião, as demais provas. As testemunhas comparecerão à audiência independente de intimação prévia. Se a testemunha não comparecer, o Juízo determinará a sua intimação, desde que a parte comprove ter a ela dirigido convite (art. 825; art. 845, art. 852-H, §§ 2º e 3°, da CLT - por analogia), sob pena de presunção de desistência da produção da prova, caso não comprovado o convite. Tratando-se de procedimento Sumaríssimo, todas as provas serão produzidas na audiência. 14/04/2026 (CJ): Publicada intimação - Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência para a reintegração do Reclamante. A questão será reavaliada por ocasião da prolação da sentença, após a regular instrução do feito, em que será possível a análise aprofundada das provas a serem produzidas, especialmente a pericial e testemunhal. Intimem-se as partes. Fica mantida a audiência UNA designada para o dia 11/05/2026, às 14h20min, na qual as partes deverão comparecer para tentativa de conciliação e prosseguimento do feito. Cumpra-se. 10/05/2026(BM): Protocolada contestação nos autos. 11/05/2026 (MSJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes, sendo deferida a realização de prova pericial médica . O perito nomeado irá informar posteriormente, data e hora para realização da perícia. Designada audiência de instrução para 03/08/2026, às 15:25. Presencial 28/08/2026(BM): Protocolada manifestação nos autos. 15/10/2026 (RAVL): Protocolo de manifestação ao laudo pericial + manifestação requerendo desentranhamento de petição do reclamante.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 620.460,00 (Determinada)	R$ 639.357,80	R$ 51.787,98	R$ 0,00	R$ 691.145,78	R$ 0,00

Valor envolvido:	R$ 620.460,00	R$ 639.357,80	R$ 51.787,98	R$ 0,00	R$ 691.145,78	R$ 0,00

Processo:	1.0018673
Números:	**Número CNJ:** 0000564-81.2026.5.17.0191
Título:	REVERSÃO DA JUSTA CAUSA - VERBAS RESCISÓRIAS - FGTS - MULTA 477 - MULTA 467 - DANOS MORAIS
Órgão:	0 ª Vara do Trabalho São Mateus - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, SÃO MATEUS - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	JOAO PAULO ANJOS DA SILVA
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	14/04/2026 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista, na qual o reclamante alega que foi admitido em 12/02/2025 para exercer a função de promotor de vendas, percebendo como última remuneração o valor de R$ 1.885,71, sendo dispensado por justa causa em 25/11/2025, sem apresentação de motivo. Sustenta a nulidade da justa causa, sob alegação de ausência de falta grave, requerendo sua reversão para dispensa sem justa causa, com o pagamento das verbas rescisórias. Alega ainda o não pagamento de verbas rescisórias, ausência de depósitos de FGTS, bem como pleiteia indenização por danos morais em razão da dispensa considerada arbitrária. 14/04/2026 (CJ): Audiência una designada para 18/06/2026, às 10:10. PRESENCIAL 16/04/2026 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000564-81.2026.5.17.0191 distribuído para Vara do Trabalho de São Mateus na data 14/04/2026. 17/04/2026 (CJ): Publicada intimação - 1) Fica V.S.ª notificada para comparecer à audiência designada para o dia 18/06/2026 10:10 horas, a ser realizada de forma PRESENCIAL, sob pena de arquivamento (autor) e revelia (réu), nos termos do art. 844 da CLT. 2) A audiência será realizada na forma PRESENCIAL, no endereço desta Vara do Trabalho de São Mateus/ES: Rua João Bento Silvares, 436, Centro, São Mateus/ES - CEP 29930-020 - Tel.: 27-3185-2330 - e-mail matv01@trtes.jus.br. 3) A defesa e documentos que a acompanham serão apresentados pela parte Ré via peticionamento eletrônico, por meio do sistema PJe-JT. Recomenda-se que sejam protocolados no PJe-JT com pelo menos 48 horas de antecedência da audiência, nos termos do § 1º do art. 22 da Resolução CSJT 185/2017, com redação dada pela Resolução CSJT n. 241/2019. Assim, caso as partes não cheguem a um acordo, o processo terá regular prosseguimento. 17/06/2026(BM): Protocolada contestação nos autos. 18/06/2026 (MSJ): Realizada audiência sem acordo entre as partes. Tendo em vista problemas técnicos que impediu as partes de visualizarem os documentos, foi redesignada audiência para 19/08/2026, às 12:00. Presencial

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 31.566,51 (Determinada)	R$ 32.261,25	R$ 2.150,75	R$ 0,00	R$ 34.412,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 31.566,51	R$ 32.261,25	R$ 2.150,75	R$ 0,00	R$ 34.412,00	R$ 0,00

Processo:	1.0018805
Números:	**Número CNJ:** 0000597-44.2026.5.17.0006
Título:	ACÚMULO DE FUNÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RESCISÃO INDIRETA - DANOS MORAIS
Órgão:	6 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	CLEBER FERNANDO VIEIRA SANT ANNA
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	01/05/2026 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata que, apesar de contratado como promotor de vendas, exercia funções acumuladas de limpeza de resíduos orgânicos deteriorados, carga e descarga de peso excessivo e operação em câmaras frias sem EPIs. Alega exposição a ambiente insalubre (lixo, esgoto e vetores) e pressão psicológica, motivo pelo qual requer o reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho. 01/05/2026 (CJ): Audiência una designada para 10/06/2026, às 14:40. PRESENCIAL 04/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000597-44.2026.5.17.0006 distribuído para 6ª Vara do Trabalho de Vitória na data 01/05/2026. 05/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Fica designada audiência una para o dia 10/06/2026 14:40 horas, no formato exclusivamente presencial, (partes, testemunhas e advogados devem participar de forma presencial), a ser realizada no edifício da Nova Sede do Tribunal, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 1.245, bairro Enseada do Suá, Vitória/ES. A reclamada poderá apresentar proposta de acordo, bem como deverá apresentar sua defesa e documentos, sob pena de confissão. As partes e testemunhas deverão comparecer munidas de documento oficial de identificação, original com foto. Conforme artigo 7º do ATO PRESI SECOR nº 48/2021, as partes, advogados e testemunhas, deverão fazer prévio acesso ao portal eletrônico do Tribunal (https://www.trtes.jus.br/), para preenchimento de cadastro específico de controle de entrada no prédio das Varas do Trabalho: "§ 1º A opção de partes e testemunhas em não realizar esse cadastro previamente não será considerada como justificativa para a ausência ou atraso em relação ao horário das audiências. § 2ª Para aqueles que optarem pelo cadastramento presencial, é recomendável o comparecimento com antecedência." Intime-se a parte autora na forma do artigo 844 da CLT. As testemunhas deverão comparecer independente de intimação judicial (artigo 825 da CLT.). Cite(m)-se a(s) reclamada(s). 10/06/2026 (MSJ): Realizada audiência sem acordo entre as partes. Tendo em vista a ausência das testemunhas da primeira reclamada, foi determinado o adiamento da audiência para 08/07/2026, às 15:10. Presencial

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 78.288,06 (Determinada)	R$ 79.633,10	R$ 4.857,62	R$ 0,00	R$ 84.490,72	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 78.288,06	R$ 79.633,10	R$ 4.857,62	R$ 0,00	R$ 84.490,72	R$ 0,00

Processo:	1.0018859
Números:	**Número CNJ:** 0000654-50.2026.5.17.0010
Título:	ACÚMULO DE FUNÇÃO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REAJUSTE SALARIAL - PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO - SEGURO DE VIDA - VERBAS RESCISÓRIAS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DANO MORAL
Órgão:	10 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	VITOR SOUZA DA VITORIA
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	11/05/2026 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata ter sido contratado como auxiliar de produção , mas exercia cumulativamente funções com manuseio de instrumentos perfurocortantes e trabalho em câmara fria sem a devida contraprestação. Alega ainda o descumprimento de diversas cláusulas da Convenção Coletiva, como fornecimento de ticket alimentação, reajuste salarial e benefícios sociais. Por fim, pleiteia a reversão da dispensa sem justa causa em rescisão indireta com o pagamento de verbas rescisórias e adicional de insalubridade. 11/05/2026 (CJ): Audiência una (rito sumaríssimo) designada para 15/07/2026, às 13:50. Presencial 13/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000654-50.2026.5.17.0010 distribuído para 10ª Vara do Trabalho de Vitória na data 11/05/2026. 13/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Audiência: 15/07/2026 13:50 - PRESENCIAL na Nova Sede do Tribunal Regional do Trabalho - 17ª Região - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 1245, 7º andar, Enseada do Suá, Vitória/ES. Fica Vossa Senhoria notificado(a) de que poderá(ão) trazer no máximo duas testemunhas (Rito Sumaríssimo) ou três testemunhas (Rito Ordinário) as quais deverão, obrigatoriamente, participar da assentada de forma PRESENCIAL. 11/09/2026 (RAVL): Protocolo de manifestação ao laudo 02/10/2026 (RAVL): Protocolo de manifestação aos esclarecimentos periciais.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 24.539,48 (Determinada)	R$ 24.906,51	R$ 1.436,28	R$ 0,00	R$ 26.342,79	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 24.539,48	R$ 24.906,51	R$ 1.436,28	R$ 0,00	R$ 26.342,79	R$ 0,00

Processo:	1.0018924
Números:	**Número CNJ:** 0000741-94.2026.5.17.0013
Título:	ACÚMULO DE FUNÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Órgão:	13 ª Vara do Trabalho Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	CAIO VICTOR DE ALMEIDA
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Provável
Observações:	21/05/2026 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata que foi admitido pela primeira reclamada em 20/10/2025 para exercer a função de promotor de vendas, prestando serviços no estabelecimento da segunda reclamada (Supermercado Carone). Informa que foi dispensado sem justa causa em 17/01/2026. Alega que, embora contratado como promotor, acumulava habitualmente funções estranhas ao cargo, como auxiliar de serviços gerais, estoquista, operador de câmara fria e carregador. Sustenta que trabalhava em ambiente degradante, exposto a lixo orgânico, esgoto, ratos e baratas sem o fornecimento de EPIs adequados, além de ingressar em câmaras frias sem proteção térmica. Por fim, aduz ter sofrido assédio moral e forte pressão psicológica por parte do coordenador da loja. 25/05/2026 (CJ): Publicada intimação - De ordem verbal da MMº Juiz desta Vara Dr. Roque Messias Calsoni, certifico que procedi a redesignação da audiência para o dia Nenhuma audiência designadah, cujo ato será presencial. INTIMAÇÃO - DEJT Fica Vossa Senhoria também notificado que deverá comparecer na AUDIÊNCIA UNA PRESENCIAL DESIGNADA para o dia Nenhuma audiência designadah, sob as penas do artigo 844 da CLT, a ser realizada na sala de audiências da 13ª Vara do Trabalho de Vitória (8º andar do Edifício do TRT 17, localizado na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 1.245, Enseada do Suá, Vitória/ES), devendo portar documento oficial e original de identificação com foto. Vossa Senhoria deverá acessar ao portal eletrônico do Tribunal (https://www.trtes.jus.br/), para preenchimento de cadastro específico de controle de entrada no prédio das Varas do Trabalho, sendo que a opção em não realizar esse cadastro previamente não será considerada como justificativa para a ausência ou atraso em relação ao horário das audiências. As testemunhas que Vossa Senhoria pretender indicar deverão comparecer à audiência, espontaneamente, independente de notificação ou intimação por este Juízo (artigo 825 da CLT). 03/06/2026 (CJ): Publicada intimação - De ordem verbal da MMº Juiz desta Vara Dr. Roque Messias Calsoni, certifico que procedi a redesignação da audiência para o dia 08/07/2026 14:00h, cujo ato será presencial. INTIMAÇÃO - DEJT Fica Vossa Senhoria também notificado que deverá comparecer na AUDIÊNCIA UNA PRESENCIAL DESIGNADA para o dia 08/07/2026 14:00h, sob as penas do artigo 844 da CLT, a ser realizada na sala de audiências da 13ª Vara do Trabalho de Vitória (8º andar do Edifício do TRT 17, localizado na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 1.245, Enseada do Suá, Vitória/ES), devendo portar documento oficial e original de identificação com foto. Vossa Senhoria deverá acessar ao portal eletrônico do Tribunal (https://www.trtes.jus.br/), para preenchimento de cadastro específico de controle de entrada no prédio das Varas do Trabalho, sendo que a opção em não realizar esse cadastro previamente não será considerada como justificativa para a ausência ou atraso em relação ao horário das audiências. As testemunhas que Vossa Senhoria pretender indicar deverão comparecer à audiência, espontaneamente, independente de notificação ou intimação por este Juízo (artigo 825 da CLT). 17/06/2026(BM): Protocolada manifestação nos autos. 07/07/2026(BM): protocolada contestação nos autos. 21/08/2026 (RAVL): Protocolo de manifestação ao laudo 21/09/2026 (RAVL): Protocolo de manifestação aos esclarecimentos 29/10/2026 (CJ): Publicada sentença - ISSO POSTO, julgam-se PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados CAIO VICTOR DE ALMEIDA em face de EXTRAFRUTI S/A - COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, e IMPROCEDENTES em face de DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A., tudo nos termos da fundamentação supra. Custas processuais pela 1ª Reclamada no valor de R$ 40,35, calculadas sobre o valor da condenação ora fixado em R$ 2.017,71. Sentença líquida. Após o trânsito em julgado desta decisão, à contadoria para inclusão dos honorários advocatícios e atualização dos valores deferidos nesta sentença, observando-se os parâmetros acima definidos. Intimem-se. 29/10/2026(BM): Protocolada contrarrazões.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado

Valor da causa:	R$ 69.743,37 (Determinada)	R$ 70.645,49	R$ 3.838,40	R$ 0,00	R$ 74.483,89	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 2.017,71	R$ 2.043,81	R$ 111,05	R$ 0,00	R$ 2.154,86	R$ 0,00

Processo:	1.0019015
Números:	**Número CNJ:** 0000765-19.2026.5.17.0015
Título:	HORAS EXTRAS - DESCARACTERIZAÇÃO DE JORNADA 12X36 - INTERVALO INTRAJORNADA - INTERVALO INTERJORNADA - TRABALHO EM DIAS DE FOLGA E FERIADOS - FÉRIAS IRREGULARES - ADICIONAL NOTURNO - DANOS MORAIS
Órgão:	15 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	IURI LUCAS DOS REIS SILVA
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Remota
Observações:	01/06/2026 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata que foi admitido em 02/09/2024 para exercer a função de promotor de vendas, com última remuneração de R$ 2.017,00, e acabou dispensado por justa causa (abandono de emprego) em 22/04/2026. O trabalhador alega que a dispensa é nula e discriminatória, pois a empresa tinha plena ciência de suas graves condições de saúde, que incluíam instabilidade no ombro esquerdo (CID S43.0) e internação hospitalar decorrente de um acidente de moto sofrido em 01/04/2026. Argumenta que manteve contato contínuo com a Medicina do Trabalho e que as convocações enviadas por telegrama foram recebidas fora do prazo hábil, restando descaracterizado o animus abandonandi. Teve o pedido liminar de tutela de urgência indeferido pelo juízo, que entendeu necessária a dilação probatória sob o crivo do contraditório. 01/06/2026 (CJ): Publicada decisão - Assim, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos legais estabelecidos nos artigos 300 e 497 do CPC. 01/06/2026 (CJ): Audiência una designada para 16/07/2026, Às 14:10. Presencial 02/06/2026 (CJ): Publicada intimação - Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, por meio do qual objetiva a sua imediata reintegração ao emprego, com a respectiva readaptação funcional, restabelecimento do plano de saúde e pagamento de salários. Sustenta o autor, em síntese, a nulidade da dispensa por justa causa ocorrida em 22/04/2026, sob a acusação de abandono de emprego. Alega que a empresa tinha plena ciência de suas limitações físicas decorrentes de instabilidade no ombro esquerdo (CID S43.0) e de um grave acidente motociclístico sofrido em 01/04/2026, que resultou em internação hospitalar. Argumenta que nunca houve animus abandonandi e que as convocações da empresa foram recebidas intempestivamente. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, após análise perfunctória das alegações contidas na exordial, verifica-se que não restou comprovada, de plano, a probabilidade do direito apta a autorizar a concessão da medida liminar. A controvérsia central da demanda reside justamente na modalidade da ruptura contratual. Enquanto o autor alega dispensa discriminatória e nulidade do ato, os documentos carreados (como o telegrama e o TRCT) indicam a aplicação da dispensa por justa causa fundamentada em abandono de emprego (art. 482, "i", da CLT). É cediço que a dispensa por justa causa constitui a penalidade máxima aplicável ao empregado dentro da relação laboral e, quando aplicada pelo empregador no exercício de seu poder disciplinar, goza de presunção relativa de legitimidade. A reversão da justa causa pretendida pelo autor, dada a gravidade da medida e a complexidade dos fatos narrados — que envolvem desde o histórico médico do autor até a comunicação entre as partes durante o período de afastamento —, demanda uma incursão probatória e estabelecimento do contraditório, o que se incompatibiliza com este momento processual de cognição sumária. Assim, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos legais estabelecidos nos artigos 300 e 497 do CPC. Cite-se a ré. Por fim, aguarde-se a audiência já designada. 03/06/2026 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000765-19.2026.5.17.0015 distribuído para 15ª Vara do Trabalho de Vitória na data 01/06/2026. 09/09/2026 (CJ): Publicada sentença - RESOLVO: III-1-JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS; III-2-CONDENAR A PARTE AUTORA: III-2-1-A PAGAR: III-2-1-1-honorários advocatícios de 5% incidente sobre o valor atualizado da causa. Tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça ou assistência sindical, suspendo a exigibilidade por dois anos após o trânsito em julgado, período no qual a parte beneficiária da sucumbência poderá requerer a execução com prova de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificaram a concessão da gratuidade de justiça. Ultrapassado o prazo sem a prova pelo beneficiário, tal obrigação (de paga de honorários advocatícios sucumbenciais) será extinta de forma definitiva. Defiro a assistência judiciária à parte autora, nos termos do art.14 da Lei 5.584/70. A fundamentação é integrada ao presente dispositivo para todos os fins. Custas de R$621,00, calculadas sobre o valor dado à causa (R$31.050,00), pela parte autora, dispensada - Assistência Judiciária. Com a assinatura já intimei as partes via sistema do PJE (que faz a intimação via Diário Oficial de forma automatizada). 01/10/2026(BM): Protocolada contrarrazões nos autos.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 31.050,00 (Determinada)	R$ 31.388,85	R$ 1.590,37	R$ 0,00	R$ 32.979,22	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0019019
Números:	**Número CNJ:** 0000831-38.2026.5.17.0002
Título:	HORAS EXTRAS - INTERVALO INTRAJORNADA - INTERVALO INTERJORNADAS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
Órgão:	2 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	JARDEL SANTANA GUERRA
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	08/06/2026 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata que trabalhou para a empresa de 03/04/2017 a 24/07/2024, exercendo por último o cargo de Coordenador de Loja. Argumenta que, apesar da denominação do cargo, não possuía poderes de mando ou gestão e jamais teve subordinados. Afirma que cumpria uma jornada média em escala 6x1 das 06h00 às 20h00, usufruindo de apenas 20 minutos de intervalo intrajornada, o que também violava o período mínimo de descanso interjornadas. Alega também que laborava exposto ao frio e à umidade no interior de câmaras frias sem o recebimento do devido adicional de insalubridade. Por fim, reclama o não pagamento proporcional da PLR do ano de 2024. 08/06/2026 (CJ): Designada audiência Una para 18/08/2026 às 14:40. Híbrida 09/06/2026 (CJ): Publicada intimação - Com a publicação deste expediente no Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN, a parte autora fica intimada da audiência UNA, na forma híbrida, designada para o dia 18/08/2026 14:40h, na sede desta 2ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, situada na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 1245, 5º andar - Torre Horizontal, Enseada do Suá, Vitória/ES - CEP: 29050-335. Poderá trazer no máximo duas testemunhas (Rito Sumaríssimo) ou três testemunhas (Rito Ordinário), sob pena de preclusão. As testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação (arts. 825 e 852-H, §2º da CLT). Os advogados, as partes e as testemunhas poderão participar da audiência presencial ou telepresencialmente, nessa última hipótese por meio do portal de audiências e sessões: https://www.trt17.jus.br/audiencias . O link é obtido no portal do TRT 17ª Região. É incumbência das partes dar ciência às suas testemunhas da data da audiência. No caso de oitiva de forma telepresencial, deverá ser previamente providenciado um local adequado e com equipamento necessário sem interferências para a comunicação (câmera e microfone instalados no computador) . Ficam cientes as partes e os advogados da possibilidade de acompanhar o andamento da pauta pelo aplicativo Jte (aplicativo da Justiça do Trabalho) ou pelo Portal do nosso Tribunal em tempo real. 10/06/2026 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000831-38.2026.5.17.0002 distribuído para 2ª Vara do Trabalho de Vitória na data 08/06/2026. 18/08/2026(BM): protocolada contestação nos autos. 28/10/2026 (RAVL): Protocolo manifestação ao laudo.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 255.438,09 (Determinada)	R$ 257.944,52	R$ 12.467,32	R$ 0,00	R$ 270.411,84	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 255.438,09	R$ 257.944,52	R$ 12.467,32	R$ 0,00	R$ 270.411,84	R$ 0,00

Processo:	1.0019025
Números:	**Número CNJ:** 0000796-69.2026.5.17.0005
Título:	SEGREDO DE JUSTIÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - HORAS EXTRAS - INTERVALO INTRAJORNADA - INTERVALO INTERJORNADA
Órgão:	5 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	REINAN FERNANDES GOMES DA CRUZ
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	08/06/2026 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata que trabalhou para a empresa de 11/11/2020 a 27/08/2025, passando pelos cargos de Promotor de Vendas, Encarregado e Coordenador. Informa que adentrava diariamente em câmaras frias sem a proteção adequada de EPIs e que cumpria jornadas exaustivas em escala 6x1 (inclusive domingos e feriados), iniciando por volta de 06h00/06h30 até às 14h20/21h00, sem usufruir do intervalo integral de 1 hora para refeição e do descanso mínimo de 11 horas entre as jornadas. 08/06/2026 (CJ): Audiência Una designada para 02/07/2026 às 12:10. Presencial 09/06/2026 (CJ): Publicada intimação - Fica o(a) reclamante, por seu(s) patrono(s), intimado(a) para comparecer à audiência UNA designada para o dia 02/07/2026 12:10 na modalidade PRESENCIAL, na forma do art.844 da CLT, facultando-se a participação de modo telepresencial dos patronos das partes. O link de acesso à sala virtual de audiências deverá ser obtido no portal do E. TRT (www.trtes.jus.br/audiencias). A sessão ocorrerá no 6º andar, na sala de audiência desta 5ª Vara do Trabalho de Vitória, no edifício da Nova Sede do Tribunal, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 1.245, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29050-335. Fica alertado, ainda, de que as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação, a teor do art. 825 e 845, ambos da CLT. Ressalto a importância de prévio acesso ao portal eletrônico do Tribunal (https://www.trtes.jus.br/), para preenchimento de cadastro específico de controle de entrada no prédio das Varas do Trabalho. 10/06/2026 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000796-69.2026.5.17.0005 distribuído para 5ª Vara do Trabalho de Vitória na data 08/06/2026. 01/07/2026(BM): protocolada contestação nos autos. 07/08/2026(BM): protocolada impugnação ao laudo. 21/09/2026 (RAVL): Protocolo de manifestação aos esclarecimentos.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 375.586,92 (Determinada)	R$ 379.272,29	R$ 18.331,49	R$ 0,00	R$ 397.603,78	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 375.586,92	R$ 379.272,29	R$ 18.331,49	R$ 0,00	R$ 397.603,78	R$ 0,00

Processo:	1.0019070
Números:	**Número CNJ:** 0000830-14.2026.5.17.0015
Título:	RESCISÃO INDIRETA - ACÚMULO DE FUNÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INTERVALO INTRAJORNADA
Órgão:	15 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	JOÃO PEDRO EVARISTO DA SILVA
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	10/06/2026 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata que foi admitido em 23/10/2024 na função de Promotor de Vendas, com salário de R$ 2.017,71, vindo a pleitear a rescisão indireta de seu contrato de trabalho em 15/05/2026. Alega o descumprimento de obrigações contratuais pela empresa, relatando a ocorrência de acúmulo e desvio de funções mediante a execução de atividades pesadas e insalubres (como carga e descarga de caminhões e limpeza de câmaras frias) estranhas ao seu cargo. Sustenta ainda a supressão parcial do intervalo intrajornada, que era reduzido a 15 minutos cerca de duas vezes por semana, e a exposição diária ao frio sem o fornecimento adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) ou o pagamento do respectivo adicional de insalubridade. Por fim, aponta a submissão a cobranças excessivas no ambiente de labor. 10/06/2026 (CJ): Audiência una designada para 20/07/2026, às 14:40. Presencial 12/06/2026 (CJ): Publicada intimação - Processo 0000830-14.2026.5.17.0015 distribuído para 15ª Vara do Trabalho de Vitória na data 10/06/2026. 17/06/2026 (CJ): Publicada intimação - Fica(m) o(s) advogado(s) da(s) parte(s) intimado(s) para comparecer à audiência designada para o dia 20/07/2026 14:40 horas, devendo cientificar e promover o comparecimento de seus constituintes, sendo estes sob pena de arquivamento. As audiências serão realizadas na 15ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 1.245, 4º andar, bairro Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29050-355. O comparecimento das testemunhas à audiência deverá ser promovido pela parte interessada independentemente de intimação, na forma da lei (Art. 825 , 845 e Art. 852-H, §2ª, CLT), sob pena de presunção de desistência da produção da prova. Não sendo comprovado o convite pelo interessado, não será deferido o adiamento da audiência. 20/07/2026 (RLC): Apresentada defesa com documentos. 30/09/2026 (RAVL): Protocolo de manifestação ao laudo.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 59.437,00 (Determinada)	R$ 60.003,86	R$ 2.860,18	R$ 0,00	R$ 62.864,04	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 59.437,00	R$ 60.003,86	R$ 2.860,18	R$ 0,00	R$ 62.864,04	R$ 0,00

Processo:	1.0019143
Números:	**Número CNJ:** 0000967-20.2026.5.17.0007
Título:	INSALUBRIDADE - AMBIENTE DEGRADANTE - DOENÇA OCUPACIONAL - DISPENSA RETALIATÓRIA - HORAS EXTRAS
Órgão:	7 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	LUIZ GUSTAVO KAPITZKY RAMOS
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	22/06/2026 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que o reclamante relata que laborava em ambiente totalmente insalubre e infestado de pragas manipulando caixas com dejetos e alimentos apodrecidos sem proteção correta, o que gerou uma ferida aberta e purulenta em seu pé, culminando em uma demissão sem justa causa com forte teor punitivo logo após regressar de licença médica, além de apontar a realização de horas extras não pagas e descontos indevidos em suas verbas rescisórias. 22/07/2026 (RLC): Apresentada defesa com documentos. 29/07/2026(BM): Protocolada peça de quesitos com indicação de ass. técnico. 14-/09/2026 (RAVL): Protocolo de manifestação ao laudo de insalubridade. 25/09/2026 (RAVL): Protocolo de manifestação aos esclarecimentos periciais.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 65.500,00 (Determinada)	R$ 66.016,53	R$ 2.882,72	R$ 0,00	R$ 68.899,25	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 65.500,00	R$ 66.016,53	R$ 2.882,72	R$ 0,00	R$ 68.899,25	R$ 0,00

Processo:	1.0019245
Números:	**Número CNJ:** 0000943-83.2026.5.17.0009
Título:	SEGREDO DE JUSTIÇA - RESCISÃO INDIRETA - DOENÇA OCUPACIONAL - ASSÉDIO MORAL - PAGAMENTO DE PENSÃO - DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS
Órgão:	9 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	ANA CLAUDIA MARIA FREIRE
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	23/06/2026 (CJ): Trata-se de Reclamação Trabalhista em que a reclamante relata que foi contratada em 25/07/2025 para exercer função de Promotora de Vendas. Afirma que passou a sofrer intensa perseguição psicológica dentro do ambiente de trabalho, especialmente praticada por seu superior, Jeferson, encarregado da unidade de Alto Lage. Em razão das condições de trabalho, a reclamante alega que desenvolveu quadro de adoecimento psíquico, com diagnóstico médico de ansiedade e síndrome do pânico. 14/09/2026(BM): Protocolada peça de quesitos e com indicação de assistente técnico.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 47.794,00 (Determinada)	R$ 48.164,33	R$ 2.087,12	R$ 0,00	R$ 50.251,45	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 47.794,00	R$ 48.164,33	R$ 2.087,12	R$ 0,00	R$ 50.251,45	R$ 0,00

Processo:	1.0019260
Números:	**Número CNJ:** 0001047-96.2026.5.17.0002
Título:	SEGREDO DE JUSTIÇA - HORAS EXTRAS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INTERVALO INTRAJORNADA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
Órgão:	2 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	IAGO MIELKE LITCHOW
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	06/07/2026 (CJ): Trata-se de Ação de rito ordinário em que o autor relata que foi admitido pela reclamada em 03/02/2020, exercendo a função de Promotor de Vendas até 31/12/2022, quando passou a Encarregado de Loja, permanecendo até ser demitido sem justa causa em 27/08/2025. O reclamante alega que trabalhava exposto ao frio e à umidade no interior de câmaras frias sem o recebimento do devido adicional de insalubridade e sem a concessão da pausa térmica. Sustenta também que laborava em regime de sobrejornada habitual (em média das 06h00 às 19h30, com apenas 20 minutos de intervalo) sem a devida contraprestação das horas extras e com a supressão parcial dos intervalos intrajornada e interjornada. Por fim, aduz que não recebeu o pagamento proporcional da PLR referente ao seu último ano de trabalho.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 240.284,66 (Determinada)	R$ 241.886,97	R$ 9.433,59	R$ 0,00	R$ 251.320,56	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 240.284,66	R$ 241.886,97	R$ 9.433,59	R$ 0,00	R$ 251.320,56	R$ 0,00

Processo:	1.0019332
Números:	**Número CNJ:** 0001081-44.2026.5.17.0011
Título:	CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RESCISÃO POR MORTE
Órgão:	11 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Consignação em Pagamento
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	UDINEI GOMES BORGES
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Êxito Provável
Observações:	

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 1.201,64 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.201,64	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0019632
Números:	**Número CNJ:** 0001015-86.2026.5.05.0532
Título:	RESCISÃO INDIRETA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXPOSIÇÃO AO FRIO E AGENTES BIOLÓGICOS - DANO MORAL
Órgão:	2 ª Vara do Trabalho Teixeira de Freitas - Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, TEXEIRA DE FREITAS - BAHIA
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	LUCAS DOS SANTOS LAURINDO
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	16/08/2026 (CJ): Trata-se de Ação de Reclamação Trabalhista com pedido de Rescisão Indireta em que o autor relata que foi contratado pela 1ª Reclamada (Extrafruti S/A) em 23/11/2021 para exercer a função de repositor/promotor de vendas, prestando serviços de forma contínua nas dependências da 2ª Reclamada (Drift Comercio de Alimentos S/A - Supermercado SempreTem). Argumenta que durante a jornada diária adentrava rotineiramente a câmara resfriada para organizar e repor mercadorias e sofrer choques térmicos constantes em virtude do calor exalado do gerador e da padaria, sem receber EPIs adequados ou intervalos para recuperação térmica. Afirma ainda que, no depósito da 2ª Reclamada, era submetido a manusear frutas e caixas contaminadas por urina e fezes de roedores (ratos), bem como realizar a triagem manual de alimentos roídos, expondo-se de forma direta a agentes biológicos nocivos e doenças como a leptospirose sem a devido fornecimento de equipamentos de proteção. Diante desse ambiente degradante e da ausência de pagamento do adicional de insalubridade, pleiteia a rescisão indireta de seu contrato de trabalho, o pagamento de todas as verbas rescisórias correlatas, o adicional de insalubridade em grau máximo com seus reflexos, e a reparação por danos morais.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 102.915,05 (Determinada)	R$ 103.765,86	R$ 2.628,74	R$ 0,00	R$ 106.394,60	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 102.915,05	R$ 103.765,86	R$ 2.628,74	R$ 0,00	R$ 106.394,60	R$ 0,00

Processo:	1.0019674
Números:	**Número CNJ:** 0001323-33.2026.5.17.0001
Título:	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ACÚMULO DE FUNÇÃO - DANO MORAL - ASSÉDIO MORAL - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Órgão:	1 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	EDVALDO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	19/08/2026 (CJ): Trata-se de Ação de Rito Ordinário em que o autor relata que foi admitido pela primeira Reclamada em 02/08/2024 para exercer a função de Promotor de Vendas. Contudo, ao longo do contrato de trabalho, passou a exercer, de forma habitual, tarefas incompatíveis com o seu cargo, desempenhando atribuições operacionais típicas de auxiliar de serviços gerais, estoquista e carregador, tais como limpeza, descarte e transporte de resíduos, carga e descarga de mercadorias pesadas e organização de câmaras frias. Alega que era exposto habitualmente a condições insalubres e ambientais degradantes sem EPIs adequados, manipulando lixo orgânico em decomposição, em local com presença de insetos, roedores e episódios de transbordamento de esgoto, retornando a manusear alimentos logo em seguida. Sustenta ainda ter sofrido assédio moral e tratamento hostil por parte de seus superiores hierárquicos, sendo submetido a perseguições, cobranças excessivas, repreensões e humilhações públicas na presença de clientes e colegas de trabalho. Afirma, por fim, que prestava seus serviços diretamente no estabelecimento da segunda Reclamada, razão pela qual requer a responsabilidade subsidiária desta.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 79.648,97 (Determinada)	R$ 80.338,59	R$ 1.954,91	R$ 0,00	R$ 82.293,50	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 79.648,97	R$ 80.338,59	R$ 1.954,91	R$ 0,00	R$ 82.293,50	R$ 0,00

Processo:	1.0019675
Números:	**Número CNJ:** 0001441-44.2026.5.17.0151
Título:	RESCISÃO INDIRETA - HORAS EXTRAS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DANOS MORAIS
Órgão:	0 ª Vara do Trabalho Guarapari - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, GUARAPARI - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	FILIPE DA SILVA CABRAL
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	21/08/2026 (CJ): Trata-se de Ação de Reclamação Trabalhista pelo Rito Sumaríssimo em que o autor relata que manteve contrato de trabalho com a ré exercendo a função de Promotor de Vendas no período de 14/04/2025 a 01/07/2026, mediante última remuneração de R$ 2.017,71. Alega que pediu demissão em virtude de intensa pressão psicológica e assédio moral sofrido por aproximadamente um ano no ambiente de trabalho, onde era reiteradamente ofendido por apelidos pejorativos. Afirma ainda que cumpria jornada em escala 6x1 de 8 horas diárias (somando 48 horas semanais e excedendo o limite legal de 44 horas sem a devida compensação) e que ingressava em câmara fria sem receber o devido adicional de insalubridade nem gozar das pausas térmicas previstas. Diante do vício de consentimento e das faltas graves do empregador, requer a declaração de nulidade do pedido de demissão e o seu reconhecimento como rescisão indireta, com a quitação de todas as verbas rescisórias de estilo, diferenças de horas extras, adicional de insalubridade em grau médio e indenização por danos morais.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 47.125,52 (Determinada)	R$ 47.545,83	R$ 1.125,25	R$ 0,00	R$ 48.671,08	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 47.125,52	R$ 47.545,83	R$ 1.125,25	R$ 0,00	R$ 48.671,08	R$ 0,00

Processo:	1.0019704
Números:	**Número CNJ:** 0001412-20.2026.5.17.0013
Título:	ACIDENTE DE TRABALHO - LIMBO PREVIDENCIÁRIO - RESCISÃO INDIRETA - DANOS MORAIS E MATERIAIS
Órgão:	13 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	PAULO SOARES BORGES
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	26/08/2026 (CJ): Trata-se de Ação Trabalhista em que o autor relata que foi admitido pela ré em 18/12/2020 para exercer a função de Promotor de Vendas, desempenhando atividades de intenso esforço físico como carga, descarga e movimentação de mercadorias. Alega que em 12/04/2022 sofreu um acidente típico de trabalho ao movimentar uma caixa pesada, lesionando o punho direito, evento formalizado via CAT emitida posteriormente pelo sindicato. Informa que esteve afastado por benefício previdenciário comum (B31) até 17/08/2022, mas que, ao se apresentar à empresa para o retorno ao trabalho, o próprio médico do trabalho da ré constatou a persistência das dores e o orientou a recorrer ao INSS, sem que a empresa lhe permitisse trabalhar ou efetuasse o pagamento de salários. Aduz ter ficado em limbo jurídico-previdenciário entre 18/08/2022 e 23/04/2026 (data de novo ASO com aptidão), período em que permaneceu sem remuneração e sem benefício, culminando na necessidade de intervenção cirúrgica no punho em 24/10/2025. Diante da grave omissão patronal e do não pagamento de salários, requer o reconhecimento da rescisão indireta do contrato, o pagamento de todos os consectários contratuais e rescisórios do período de limbo, além de indenizações por danos morais, materiais e pensão pela redução de sua capacidade laboral. 06/10/2026 (RAVL): Protocolo de quesitos, assistente técnico, informação de email e honorários.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 183.378,40 (Determinada)	R$ 185.133,45	R$ 4.072,94	R$ 0,00	R$ 189.206,39	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 183.378,40	R$ 185.133,45	R$ 4.072,94	R$ 0,00	R$ 189.206,39	R$ 0,00

Processo:	1.0019966
Números:	**Número CNJ:** 0001576-06.2026.5.17.0006
Título:	CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RESCISÃO POR MORTE
Órgão:	6 ª Vara do Trabalho Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Consignação em Pagamento
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	WANDERLY LUIZ CAETANO
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	02/10/2026 (CJ): Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento em que o de cujos foi contratado em 04/03/2026, contudo, veio a falecer em 28/09/2026, razão pela qual se extinguiu o contrato de trabalho, dessa forma, a consignante não sabe a quem exibir os docuementos, e quitar as verbas rescisórias. 06/10/2026 (RAVL): Protocolo de comprovante de pagamento de consignaçao.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 2.409,75 (Determinada)	R$ 2.416,96	R$ 23,36	R$ 0,00	R$ 2.440,32	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 2.409,75	R$ 2.416,96	R$ 23,36	R$ 0,00	R$ 2.440,32	R$ 0,00

Processo:	1.0020027
Números:	**Número CNJ:** 0001187-28.2026.5.05.0532
Título:	RESCISÃO INDIRETA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AMBIENTE DEGRADANTE - DANO MORAL - ASSÉDIO MORAL - DESVIO DE FUNÇÃO
Órgão:	2 ª Vara do Trabalho Teixeira de Freitas - Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, TEXEIRA DE FREITAS - BAHIA
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	EMERSON DA COSTA SANTOS
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	12/09/2026 (CJ): Trata-se de Ação Trabalhista - Rito Ordinário com pedido de rescisão indireta em que o autor relata que foi contratado pela 1ª Reclamada (Extrafruti S/A) em 23/11/2021 para exercer a função de promotor de vendas/repositor de hortifrúti, prestando serviços de forma contínua e exclusiva nas dependências da 2ª Reclamada (Supermercado Sempre Tem). O Reclamante informa que seu contrato permanece ativo com salário de R$ 1.916,02. Em sua rotina, adentrava habitualmente a câmara resfriada (de 6 a 8 vezes ao dia) sem proteção térmica adequada e sofria choque térmico pela exposição ao calor de geradores e da padaria, sem receber EPIs suficientes ou pausas térmicas. Afirma ainda que no depósito de mercadorias havia infestação de roedores, sendo obrigado a manusear caixas e alimentos impregnados com dejetos e urina de ratos sem luvas ou máscaras apropriadas. Sustenta que sofria assédio moral ao receber ordens expressas da supervisão para separar apenas as partes roídas dos alimentos e colocar o restante contaminado à venda para os clientes, enfrentando abalo emocional e dilema ético. Além disso, relata desvio de função por ser obrigado a descarregar caminhões de mercadorias duas vezes por semana. Diante das faltas graves, requereu a rescisão indireta do contrato (permanecendo no emprego até o final do processo, conforme art. 483, § 3º, da CLT), a condenação das empresas ao pagamento das verbas rescisórias, adicional de insalubridade em grau máximo com reflexos, indenizações por danos e assédio moral, mais-valia por desvio de função, honorários sucumbenciais e a responsabilização subsidiária/solidária da tomadora dos serviços.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 135.566,21 (Determinada)	R$ 136.571,22	R$ 2.230,66	R$ 0,00	R$ 138.801,88	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 135.566,21	R$ 136.571,22	R$ 2.230,66	R$ 0,00	R$ 138.801,88	R$ 0,00

Processo:	1.0020161
Números:	**Número CNJ:** 0001412-48.2026.5.05.0532
Título:	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AGENTE FRIO E BIOLÓGICO - ASSÉDIO MORAL - DANO MORAL - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA/SOLIDÁRIA
Órgão:	2 ª Vara do Trabalho Teixeira de Freitas - Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, TEXEIRA DE FREITAS - BAHIA
Ação:	Reclamação Trabalhista
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Trabalhista
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	BENEDITO DOS SANTOS LAURINDO
Responsável principal:	NEIMAR ZAVARIZE
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	24/10/2026 (CJ): Trata-se de Ação de Reclamação Trabalhista (Rito Ordinário) em que o autor relata que foi admitido pela 1ª Reclamada (Extrafruti S/A) em 23/11/2021 para exercer a função de promotor de vendas/repositor de hortifrúti, prestando serviços de forma contínua nas dependências da 2ª Reclamada (Drift Comércio de Alimentos S/A - Super Atacado SempreTem), tendo sido dispensado sem justa causa em 11/05/2026, com aviso prévio indenizado projetado até 21/06/2026 e última remuneração de R$ 1.916,00. Alega que, no desempenho de suas atividades rotineiras, adentrava a câmara resfriada cerca de 10 vezes ao dia para organizar e retirar caixas de mercadorias, submetendo-se a frio intenso e a severos choques térmicos ao retornar à área externa adjacente, que recebia vapores quentes da padaria e do gerador, sem o fornecimento suficiente e higienizado de EPIs e sem a concessão do intervalo térmico previsto no artigo 253 da CLT. Narra ainda que atuava no depósito em contato habitual com alimentos estragados, lixo e proliferação de roedores (ratos), manuseando mercadorias com urina e fezes sem luvas ou máscaras adequadas, além de sofrer assédio moral e abalo psicológico ao ser coagido pela gerência a fazer a triagem de frutas e legumes roídos e colocar os itens restantes contaminados à venda aos clientes. Por tais motivos, postula a responsabilidade subsidiária/solidária da tomadora, a concessão da justiça gratuita, o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) decorrente do frio e dos agentes biológicos com reflexos em parcelas rescisórias/salariais, indenizações por danos morais e assédio moral, além de honorários de sucumbência.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 77.622,00 (Determinada)	R$ 77.678,09	R$ 181,25	R$ 0,00	R$ 77.859,34	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 77.622,00	R$ 77.678,09	R$ 181,25	R$ 0,00	R$ 77.859,34	R$ 0,00